Quỹ bảo trì: có khuất tất hay không?

Trả lời bằng 198 giao dịch của ba tài khoản, đối chiếu Quy chế thu chi, Luật Nhà ở 2023, lãi suất thực tế và tài liệu Ban quản trị gửi ngày 28/09/2026. Sao kê 15/08/2024 – 31/05/2026.

3 mức Đỏ | 7 mức Cam | 6 mức Vàng | 17 quy định đã đối chiếu | Sao kê thật

Quỹ còn ngày 31/05/2026	Nhận bàn giao 15/08/2024	Lãi đã nhận	Đã chi khỏi quỹ	Thu khu vực chung ngoài quỹ
127,15 tỷ	**124,79 tỷ**	**5,48 tỷ**	**3,12 tỷ**	**1,71 tỷ**
98% là tiền gửi có kỳ hạn	Hai lệnh chuyển của chủ đầu tư	Đúng biểu từng thời điểm	1,69 tỷ chờ chứng từ	Đã chi 1,40 tỷ ngoài quy trình

HIỂU ĐÚNG VẤN ĐỀ — Tiền có mất không, sai ở đâu, thiệt ở đâu

Tiền không biến mất trên sao kê, nhưng quỹ bị điều hành trái quy định, sinh lời kém, và 1,69 tỷ còn phải có chứng từ mới khẳng định được là không mất.

ĐÃ KIỂM CHỨNG
198
giao dịch khớp từng đồng

Trên sao kê, tiền không biến mất

198 giao dịch của ba tài khoản khớp số dư tới từng đồng.

Không có rút tiền mặt, không có khoản chuyển cho cá nhân; tiền gốc quỹ vẫn tăng nhờ lãi.

HỆ QUẢ **Chưa có căn cứ để xử lý hình sự.**

CHẮC CHẮN
3
vi phạm rõ trên sao kê

Làm trái quy định và thiếu minh bạch

986,9 triệu tiền quỹ đi qua tài khoản vận hành của Ban quản trị, 1,71 tỷ tiền khu vực chung nằm ngoài quỹ, 1,40 tỷ chi không qua quy trình của quỹ.

Chuyển về đúng sổ thì tổng tiền không đổi, nhưng không xóa được vi phạm.

HỆ QUẢ **Chắc chắn phải khắc phục; thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP và là căn cứ bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm.**

HIỆU QUẢ THẤP
0,96 tỷ
lãi bỏ lỡ, mức cao nhất

Quỹ sinh lời kém hơn mức có thể

Cách gửi tiền làm quỹ bỏ lỡ 0,42 – 0,96 tỷ tiền lãi; hợp đồng quảng cáo ký lại thu ít hơn khoảng 182,2 triệu mỗi năm.

Đây là thiệt hại cơ hội, tiền gốc không mất.

HỆ QUẢ **Không phải căn cứ để phạt, nhưng Ban quản trị phải giải trình trước Hội nghị.**

CẦN CHỨNG TỪ
1,69 tỷ
chờ chứng từ

1,69 tỷ có thể thành thất thoát thật

986,9 triệu vào tài khoản không có sao kê và chưa có biên bản nghiệm thu; 705,8 triệu trả Thép Quang chưa có danh mục hàng hóa.

Không có chứng từ thì đây là tiền phải hoàn lại quỹ; hợp đồng không qua báo giá cũng gây thiệt nếu giá cao hơn thị trường.

HỆ QUẢ **Không có chứng từ thì phải bồi hoàn quỹ và bị coi là vi phạm đã rõ; có dấu hiệu chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.**

Kết luận: chưa có bằng chứng tiền bị chiếm đoạt, nhưng chưa thể khẳng định không mất; kết luận cuối cùng phụ thuộc chứng từ của 1,69 tỷ.

Tài liệu phân tích dựa trên bản scan sao kê ngân hàng và bộ quy chế đã thông qua Hội nghị nhà chung cư, phục vụ giám sát của cư dân. Các nhận định là dấu hiệu cần làm rõ, không phải cáo buộc; không thay thế kiểm toán độc lập hay kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Mục lục

ĐỌC 5 PHÚT
Bìa và mục 1.1: năm câu hỏi có sai phạm không, tới đâu, mức độ, quy mô, khung xử lý.

ĐỌC 15 PHÚT
Thêm phần còn lại của Phần I, ô Kết luận đầu mỗi mục, rồi mục 05 tiền đi đâu, 06 khu vực chung, 07 lãi suất, 09 Quy chế.

ĐỌC ĐẦY ĐỦ
Năm phần, mười hai mục và ba phụ lục. Mỗi dòng dưới đây kèm kết luận của mục đó.

PHẦN I **Kết luận** 3

Năm câu hỏi: có sai phạm không, tới đâu, mức độ, quy mô, khung xử lý; phân loại nguyên nhân, hỏi dần ba vòng.

01 Có sai phạm không, tới đâu và xử lý thế nào — Có sai phạm, chưa có bằng chứng chiếm đoạt — 3

PHẦN II **Dữ liệu và độ tin cậy** 18

Nguồn dữ liệu, cách đối chiếu, thuật ngữ và giám định dấu hiệu làm giả bằng AI.

02 Dữ liệu và phương pháp — Dữ liệu tin cậy — 18

03 Giám định dấu hiệu làm giả bằng AI — Không có dấu hiệu làm giả — 22

PHẦN III **Dòng tiền của quỹ** 24

Quỹ còn bao nhiêu, 3,12 tỷ đi đâu, tiền khai thác khu vực chung và lãi suất so với thực tế.

04 Bức tranh quỹ bảo trì — Cần xác nhận — 24

05 Vì sao quỹ giảm 3,12 tỷ — Làm trái Quy chế — 26

06 Thu nhập từ khu vực chung — Làm trái Luật Nhà ở — 30

07 Lãi suất so với thực tế từng thời điểm — Đúng biểu, hiệu quả thấp — 31

PHẦN IV **An toàn và tuân thủ** 35

Thang máy, phòng cháy, đối chiếu 17 quy định của Quy chế và mười phép kiểm tra bổ sung.

08 Thang máy, PCCC và an toàn — Chưa chứng minh được an toàn — 35

09 Đối chiếu từng điều Quy chế thu chi tài chính — 3 quy định bị vi phạm — 36

10 Mười phép kiểm tra bổ sung trên chính dữ liệu sao kê — Ba điểm mới cần trả lời — 39

PHẦN V **Dấu hiệu và hành động** 42

Mười sáu dấu hiệu theo mức độ và nguyên nhân, hệ quả pháp lý và điều kiện bãi nhiệm, hồ sơ cần yêu cầu và lộ trình cho cư dân.

11 Mười sáu dấu hiệu cần Ban quản trị giải trình — Đủ căn cứ yêu cầu giải trình — 42

12 Hồ sơ cần yêu cầu và lộ trình — Hành động ngay — 45

PHỤ LỤC **Phụ lục** 47

Chi tiết từng dấu hiệu kèm hệ quả pháp lý, giao dịch trọng yếu, trích Quy chế và quy định xử lý vi phạm.

A Chi tiết 16 dấu hiệu 47

B Giao dịch trọng yếu (từ 5 triệu đồng) 54

C Trích Quy chế và quy định xử lý vi phạm 57

PHẦN I

Kết luận

Năm câu hỏi: có sai phạm không, tới đâu, mức độ, quy mô, khung xử lý; phân loại nguyên nhân, hỏi dần ba vòng.

⚖ 01 Có sai phạm không, tới đâu và xử lý thế nào

KẾT LUẬN CHUNG · CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Có những điểm khuất tất theo nghĩa thiếu minh bạch và làm trái Quy chế; chưa có bằng chứng về việc chiếm đoạt tiền quỹ.

3	5	4
điểm đã rõ trên sao kê	nghi vấn cần hồ sơ	điểm kiểm tra đạt

1.1 Năm câu hỏi của cuộc kiểm tra

Mục tiêu của việc soi sao kê là trả lời năm câu hỏi dưới đây. Câu trả lời dựa trên dữ liệu tới 31/05/2026 và tài liệu Ban quản trị gửi ngày 28/09/2026; phần còn phụ thuộc chứng từ được ghi rõ. Các nhận định là dấu hiệu cần làm rõ, không phải cáo buộc.

1 CÓ SAI PHẠM KHÔNG?

Có. Ba vi phạm đã rõ ngay trên sao kê, không cần thêm hồ sơ để khẳng định.

- 986,9 triệu tiền quỹ đi qua tài khoản vận hành của Ban quản trị, trái Điều 7.2 và 7.4 Quy chế thu chi (F01).
- 1,71 tỷ tiền khai thác khu vực chung không nộp vào tài khoản quỹ, trái khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023 (F02).
- 1,40 tỷ trong số đó đã chi cho Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH, không qua kế hoạch, chọn thầu và nghiệm thu của quỹ (F02, F07).
- Ngoài ba vi phạm này, 12 dấu hiệu chờ Ban quản trị chứng minh bằng chứng từ, trong đó có năm nghi vấn lớn ở ba tầng kết luận; 1 dấu hiệu hiệu quả thấp và 1 dấu hiệu đang theo dõi.

3
vi phạm đã rõ trên sao kê

2 SAI PHẠM TỚI ĐÂU?

Tới mức làm trái Quy chế và Luật Nhà ở, tiền đi ngoài quy trình kiểm soát; chưa có bằng chứng chiếm đoạt.

- 198 giao dịch khớp số dư tới từng đồng; không rút tiền mặt, không chuyển cho cá nhân; tiền gốc quỹ không giảm.
- Phần chưa kết luận được là 1,69 tỷ chưa truy được tới cùng: 986,9 triệu chưa có sao kê tài khoản nhận và biên bản nghiệm thu, 705,8 triệu trả Thép Quang chưa có danh mục hàng hóa.
- Có chứng từ hợp lệ thì dừng ở mức sai quy trình; không có chứng từ thì phải bồi hoàn và thành vi phạm đã rõ.

1,69 tỷ
phần còn chờ chứng từ

3 **MỨC ĐỘ VI PHẠM?**

Thuộc diện xử phạt hành chính về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì; phần lớn do thiếu năng lực, chưa dấu hiệu nào đủ căn cứ là có chủ đích.

- Theo mức nghiêm trọng: 3 dấu hiệu mức Đỏ cần giải trình ngay, 7 mức Cam cần hồ sơ chứng minh, 6 mức Vàng cần cải thiện.
- Theo nguyên nhân, đánh giá sơ bộ: 9 dấu hiệu do thiếu năng lực, 2 dấu hiệu là lỡ tay thật, 1 dấu hiệu chưa phát sinh sai.
- 4 dấu hiệu chưa loại trừ được khả năng lỡ tay có chủ đích: 986,9 triệu qua TK vận hành 118002976372, 705,8 triệu trả Thép Quang, 4 hợp đồng liên tiếp của Thành Công và hợp đồng quảng cáo ký lại với Chicilon Media.
- Nguyên nhân không làm nhẹ vi phạm đã rõ; nó quyết định cách xử lý trách nhiệm cá nhân.

9/16
dấu hiệu do thiếu năng lực

4 **QUY MÔ VI PHẠM?**

2,69 tỷ đã đi sai tài khoản, bằng khoảng 2,1% số dư quỹ; 1,69 tỷ còn phải có chứng từ mới khẳng định được là không mất.

- Đã rõ: 986,9 triệu rời quỹ và 1,71 tỷ lẽ ra phải vào quỹ, cộng 2,69 tỷ.
- Chờ chứng từ: 1,69 tỷ gồm 986,9 triệu và 705,8 triệu, có thể thành thất thoát thật.
- Chưa loại trừ có chủ đích: ba khoản chi cộng khoảng 2,55 tỷ; hợp đồng quảng cáo ký lại thu giảm khoảng 182,2 triệu mỗi năm.
- Vượt thẩm quyền nếu không có văn bản: 13 khoản chi trên 50 triệu, tổng 5,04 tỷ, chưa thấy kế hoạch được thông qua hoặc ý kiến chủ sở hữu (Điều 9.2); chi sửa chữa năm 2025 gấp 5,8 lần trần 500 triệu.
- Thiệt hại cơ hội: 0,42 – 0,96 tỷ tiền lãi bỏ lỡ, tiền gốc không mất.
- Các nhóm chồng lấn một phần (khoản 986,9 triệu có ở bốn nhóm), nên không cộng dồn.

2,69 tỷ
đã đi sai tài khoản, khoảng 2,1% quỹ

5 **KHUNG XỬ LÝ?**

Vi phạm đã rõ phải khắc phục, thuộc diện phạt Ban quản trị 50 – 60 triệu đồng và là căn cứ bãi nhiệm; khoản nào không chứng minh được thì bồi hoàn quỹ.

- Đã rõ: khắc phục bắt buộc; phạt 50 – 60 triệu đồng (khoản 3 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP); căn cứ bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm (điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị; khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD).
- Chờ chứng minh: có chứng từ hợp lệ thì coi như đã giải trình xong; không chứng minh được sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản thì bồi hoàn quỹ (Điều 10.1 Quy chế thu chi) và thành vi phạm đã rõ.
- Theo nguyên nhân: thiếu năng lực thì sửa quy trình, thuê kế toán hoặc kiểm toán; lỡ tay thật thì điều chỉnh sổ sách; có chủ đích thì bồi hoàn, bồi thường, kiểm toán đột xuất và xem xét bãi nhiệm.
- Hình sự chỉ đặt ra khi có chứng cứ chiếm đoạt, do cơ quan điều tra xác định; đến nay chưa có dữ kiện như vậy.

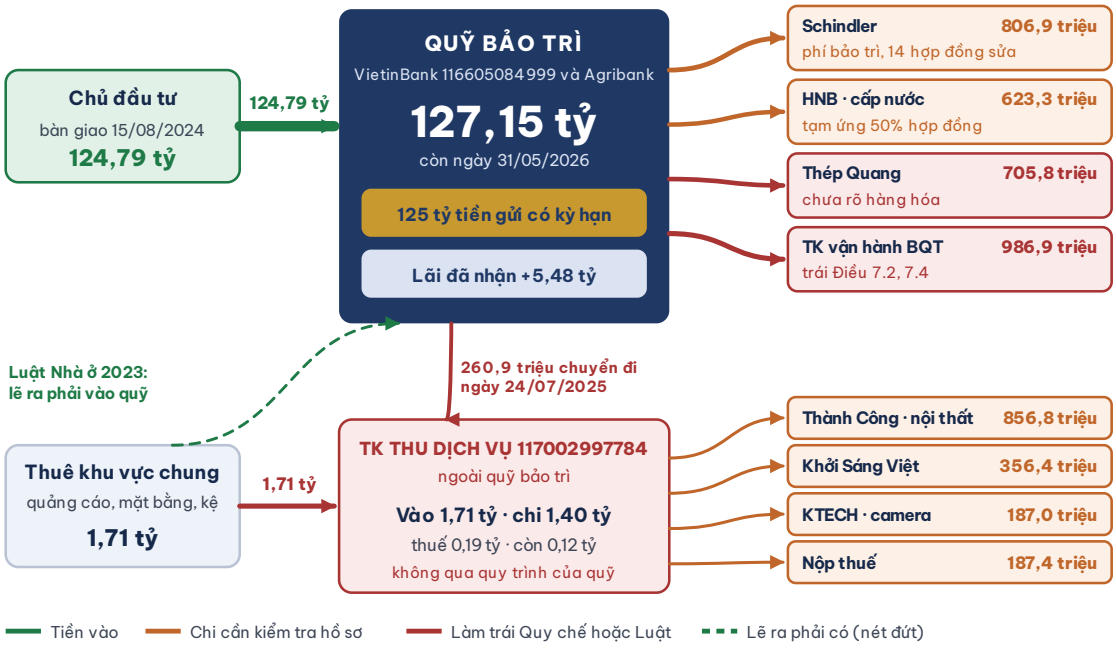
50 – 60
triệu đồng, mức phạt Ban quản trị

NHẬN ĐỊNH · NĂM CÂU HỎI

- **Có sai phạm: ba vi phạm đã rõ trên sao kê, thuộc diện xử phạt hành chính, chưa có dữ kiện hình sự.**
- Sai phạm dừng ở việc tiền đi ngoài quy trình kiểm soát; là sai quy trình hay thất thoát thì phải chờ chứng từ của 1,69 tỷ.
- Quy mô đã rõ là 2,69 tỷ, khoảng 2,1% số dư quỹ; phần lớn sai sót do thiếu năng lực, chưa dấu hiệu nào đủ căn cứ là có chủ đích.
- Vì vậy hướng xử lý chính là khắc phục và sửa quy trình, kèm mức phạt theo quy định; bồi hoàn và bãi nhiệm đặt ra khi không chứng minh được hoặc không khắc phục.

1.2 Ba tầng kết luận và dòng tiền

Sơ đồ dòng tiền: tiền của quỹ và tiền khu vực chung đã đi đâu trong 22 tháng



Đã rõ trên sao kê Làm trái Quy chế có bằng chứng trực tiếp, không cần thêm hồ sơ để khẳng định

986,9 triệu rời quỹ vào tài khoản của chính Ban quản trị

986,9 triệu
Điều 7.2, 7.4
F01

Ngày 23/12/2025 quỹ chuyển 986.910.176 đồng sang TK 118002976372 (Kinh phí quản lý vận hành) để hoàn ứng 6 khoản chi từ 29/08 tới 23/12/2025. Quy chế chỉ cho chuyển tiền quỹ thẳng tới đơn vị bảo trì và giới hạn tạm dùng tiền vận hành 10 triệu mỗi tháng.

Tiền khai thác khu vực chung không vào tài khoản quỹ

1,71 tỷ
Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023
F02

1,71 tỷ tiền quảng cáo (Chicilon Media), thuê mặt bằng (Viễn thông ACT), kệ quảng cáo (Hưng Thái) từ 07/2025 tới 05/2026 đi vào TK 117002997784. Khoản 260,9 triệu đã vào đúng quỹ ngày 16/07/2025 bị chuyển đi 8 ngày sau với lý do trả nhầm.

1,40 tỷ chi ngoài quy trình của quỹ

1,40 tỷ
Điều 6.1, 6.3
F02, F07

Từ tài khoản thu khu vực chung đã chi 1,40 tỷ cho sửa chữa, mua sắm; Thành Công nhận 856,8 triệu qua 4 hợp đồng liên tiếp, không qua kế hoạch bảo trì, chọn thầu và kiểm soát chứng từ của quỹ.

HỆ QUẢ Chắc chắn phải khắc phục; thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng (khoản 3 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP); là căn cứ bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm (điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị; khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD).

Nghi vấn, cần hồ sơ để kết luận Sao kê cho thấy dấu hiệu; chỉ chứng từ mới xác nhận hoặc bác bỏ

705,8 triệu trả trọn cho Thép Quang, chưa rõ hàng hóa

705,8 triệu
Điều 9.2, 6.3.b, 6.3.c
F03

Trả đủ 100% chỉ 16 ngày sau khi ký, hàng hóa ghi chung là thiết bị khu vực sử dụng chung. Số tiền gấp khoảng 14 lần mức 50 triệu Ban quản trị được tự quyết và vượt trần 500 triệu của cả năm, nên phải có kế hoạch được Hội nghị thông qua hoặc trên 50% chủ sở hữu đồng ý.

Tiền gửi chưa có giấy xác nhận tại ngày gần nhất

98% quỹ nằm trong các hợp đồng tiền gửi; ngân hàng mới xác nhận 120 tỷ tại ngày 20/05/2025, còn 127,5 tỷ sau đợt tái tục tháng 8/2026 theo thông báo của Ban quản trị chưa có xác nhận.

127,5 tỷ

Điều 3.1.a
F04

Phí bảo trì Schindler định kỳ biến mất khỏi tài khoản quỹ

Từ 21/01/2025 không còn khoản phí khoảng 57,5 triệu mỗi tháng, cộng dồn khoảng 0,94 tỷ tới 31/05/2026: hoặc trả từ tài khoản vận hành, hoặc hãng đang bị nợ phí.

Điều 6.1.d
F14

13 khoản trên mức 50 triệu, chi vượt trần nếu ngoài kế hoạch

13 khoản chi trên 50 triệu, tổng 5,04 tỷ (HNB 1,25 tỷ, Thép Quang 705,8 triệu, Schindler 477,1 triệu, Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH), chưa thấy kế hoạch được Hội nghị thông qua hoặc ý kiến chủ sở hữu; chi sửa chữa năm 2025 là 2,89 tỷ, gấp 5,8 lần trần 500 triệu.

5,04 tỷ

Điều 9.2
F03, F05, F06, F07, F08

Kiểm soát lệnh chi, giá hợp đồng và kiểm toán

Hai tài khoản được thao tác trong cùng một phiên; hợp đồng giữ xe Khởi Sáng Việt tăng 23% khi quyết toán; tiền quảng cáo giảm 17,5% sau khi ký lại; chưa thấy dấu vết kiểm toán năm 2025.

Điều 3.1.a, 8.8.b
F08, F09, F12, F15

HỆ QUẢ Có chứng từ hợp lệ thì coi như đã giải trình xong; không chứng minh được sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản thì phải bồi hoàn quỹ (Điều 10.1 Quy chế thu chi) và chuyển lên nhóm đã rõ.

Không có dấu hiệu bất thường

Những điểm đã kiểm tra và đạt

Sao kê là thật

198 giao dịch khớp số dư tới từng đồng, tiền lãi không kỳ hạn của 33 tháng khớp tới từng đồng, không có dấu hiệu làm giả bằng AI.

Lãi suất đúng biểu

Các khoản gửi hưởng đúng biểu niêm yết từng thời điểm, cao hơn biểu dành cho tổ chức; không có dấu hiệu bị trả thấp hay bị giữ lại tiền lãi.

Không có tiền mặt, không chuyển cho cá nhân

Mọi khoản chi đi tới doanh nghiệp, Kho bạc hoặc tài khoản của Ban quản trị; không có khoản thu bổ sung quỹ từ cư dân.

Tiền gốc quỹ không giảm

Quỹ còn 127,15 tỷ ngày 31/05/2026, cao hơn số nhận bàn giao 2,36 tỷ nhờ 5,48 tỷ tiền lãi.

HỆ QUẢ Không có căn cứ xử lý; chưa có dữ kiện về chiếm đoạt.

Ba hồ sơ quyết định kết luận cuối cùng

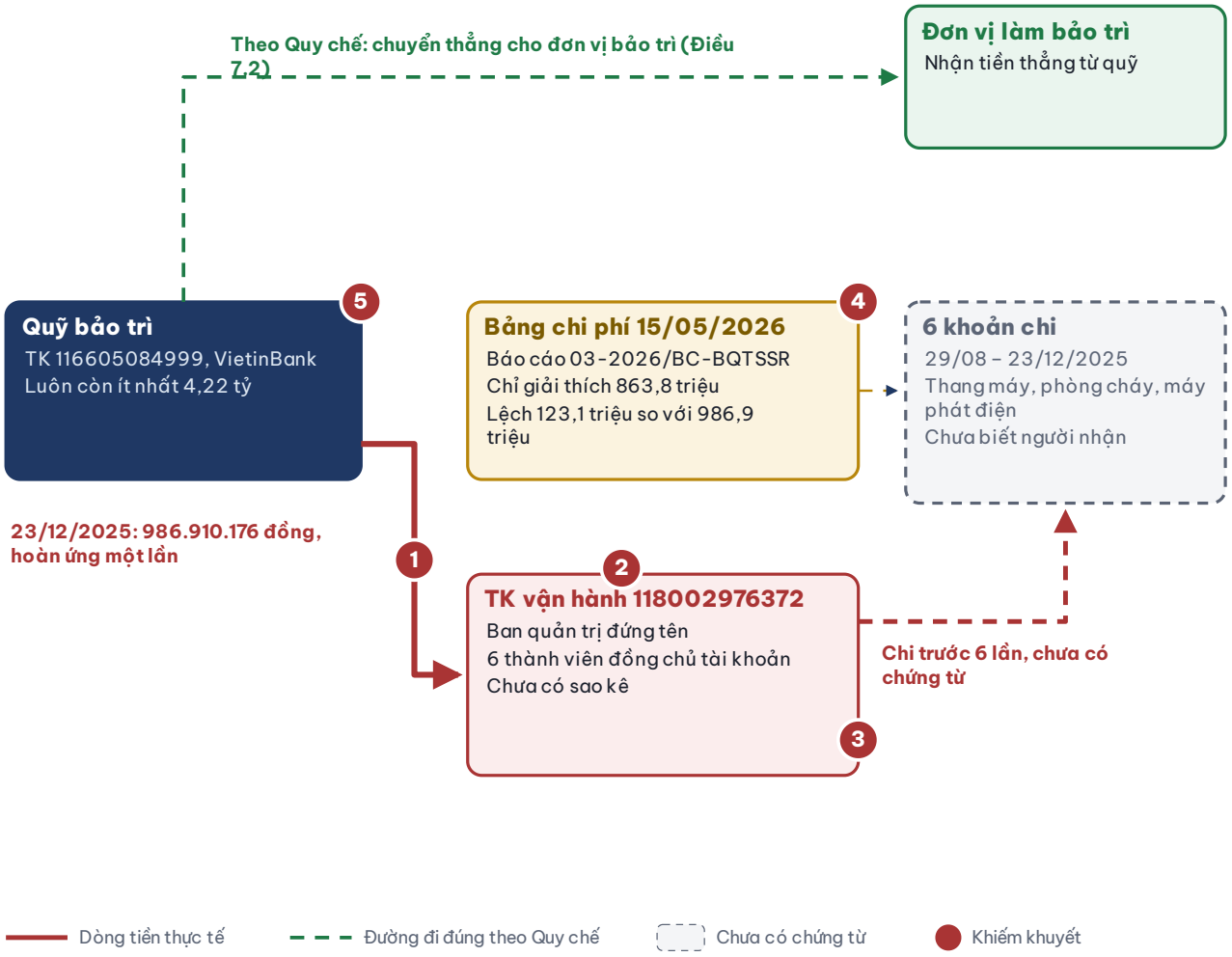
1. Sao kê TK 118002976372 (Kinh phí quản lý vận hành) từ 01/08/2025
2. Hồ sơ hợp đồng 705,8 triệu: hóa đơn, danh mục thiết bị, biên bản giao nhận, 3 báo giá
3. Giấy xác nhận số dư 127,5 tỷ tiền gửi sau tái tục, cấp tại quầy ngân hàng

Lưu đồ dòng tiền: năm trường hợp thiếu minh bạch

Mỗi lưu đồ đặt đường đi của tiền theo Quy chế (nét đứt xanh) cạnh đường đi thực tế trên sao kê (đỏ). Số đỏ đánh dấu khiếm khuyết, giải thích ở cột bên phải; ô xám nét đứt là phần chưa có chứng từ.

1 986,9 triệu qua tài khoản của chính Ban quản trị, chưa rõ người nhận cuối

F01



KHIẾM KHUYẾT

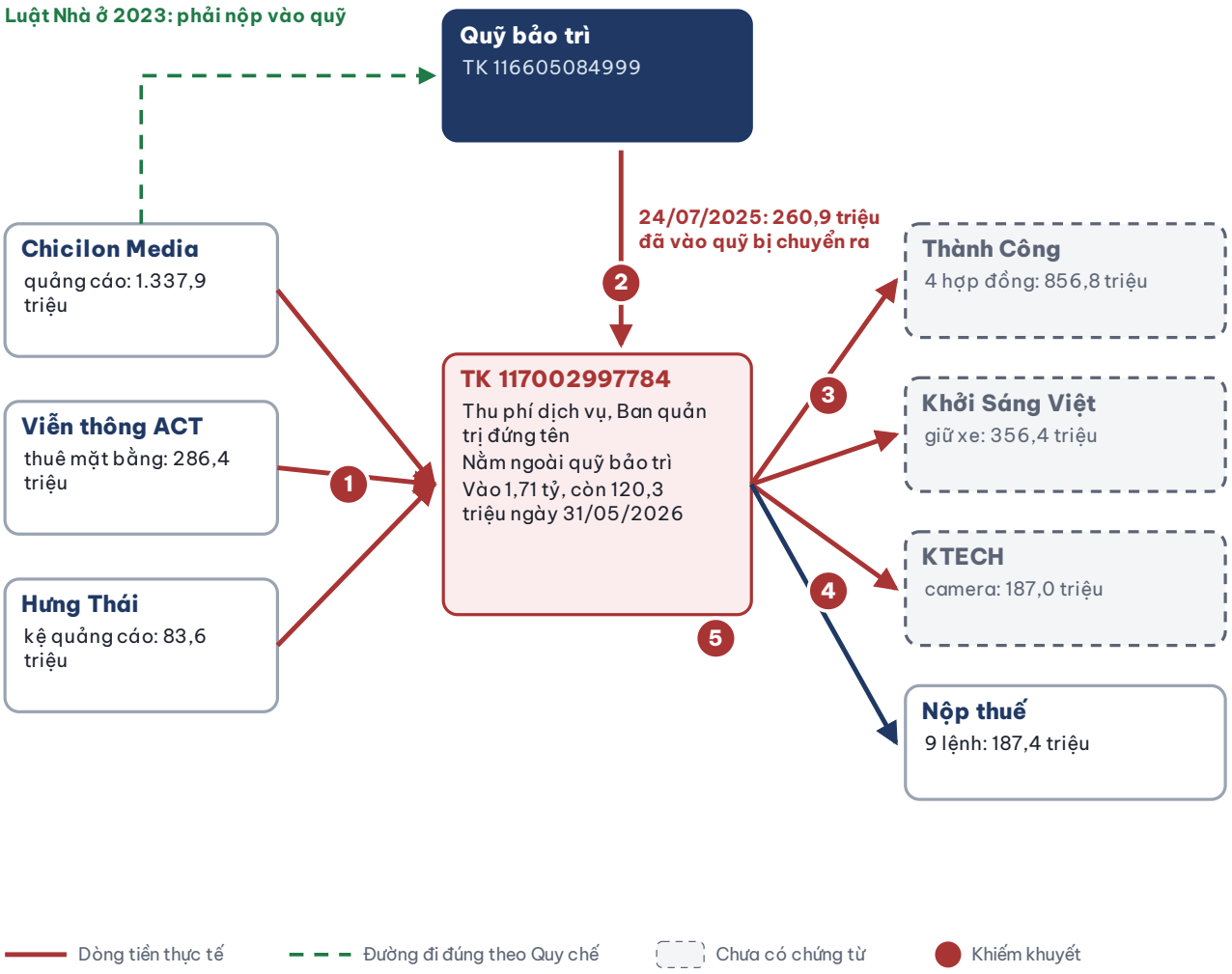
1. **Tiền quỹ vào tài khoản của chính Ban quản trị, không tới thẳng đơn vị bảo trì**
   Quy chế thu chi Điều 7.2
2. **Tạm dùng tiền vận hành gấp khoảng 20 lần hạn mức 10 triệu mỗi tháng**
   Quy chế thu chi Điều 7.4
3. **Không có sao kê tài khoản nhận: chưa biết tiền cuối cùng trả cho ai**
   Quy chế thu chi Điều 6.1.f
4. **Bảng chi phí của Ban quản trị lệch 123,1 triệu so với số đã chuyển**
   Báo cáo 03-2026/BC-BQTSSR
5. **Quỹ luôn đủ tiền, không có lý do phải ứng trước từ tài khoản khác**

Cần chứng từ

Sao kê TK 118002976372 từ 01/08/2025; hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu của 6 khoản.

2 1,71 tỷ tiền khu vực chung nằm ngoài quỹ, 1,40 tỷ đã chi ngoài quy trình

F02, F07



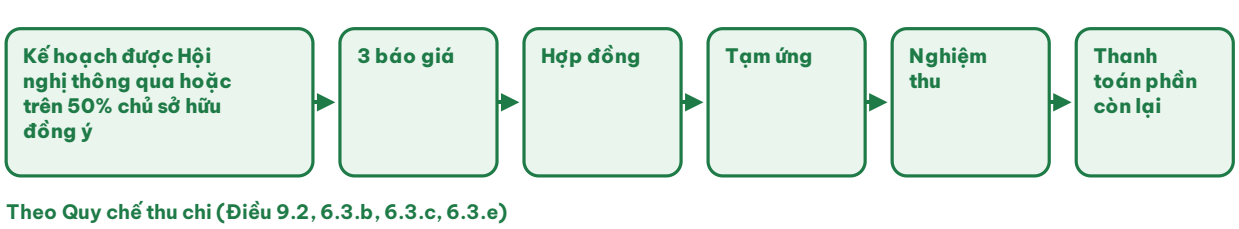
KHIẾM KHUYẾT

1. **Tiền khai thác khu vực chung không nộp vào quỹ**
   Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023
2. **260,9 triệu đã vào đúng quỹ bị chuyển ra 8 ngày sau với lý do trả nhầm**
3. **Chi 1,40 tỷ không qua kế hoạch bảo trì, 3 báo giá, nghiệm thu của quỹ**
   Quy chế thu chi Điều 6.3
4. **Cả 6 hợp đồng đều trên 50 triệu, chưa thấy văn bản cho phép của chủ sở hữu**
   Quy chế thu chi Điều 9.2
5. **Chưa thấy công khai thu chi của tài khoản này**
   Quy chế thu chi Điều 6.1.g

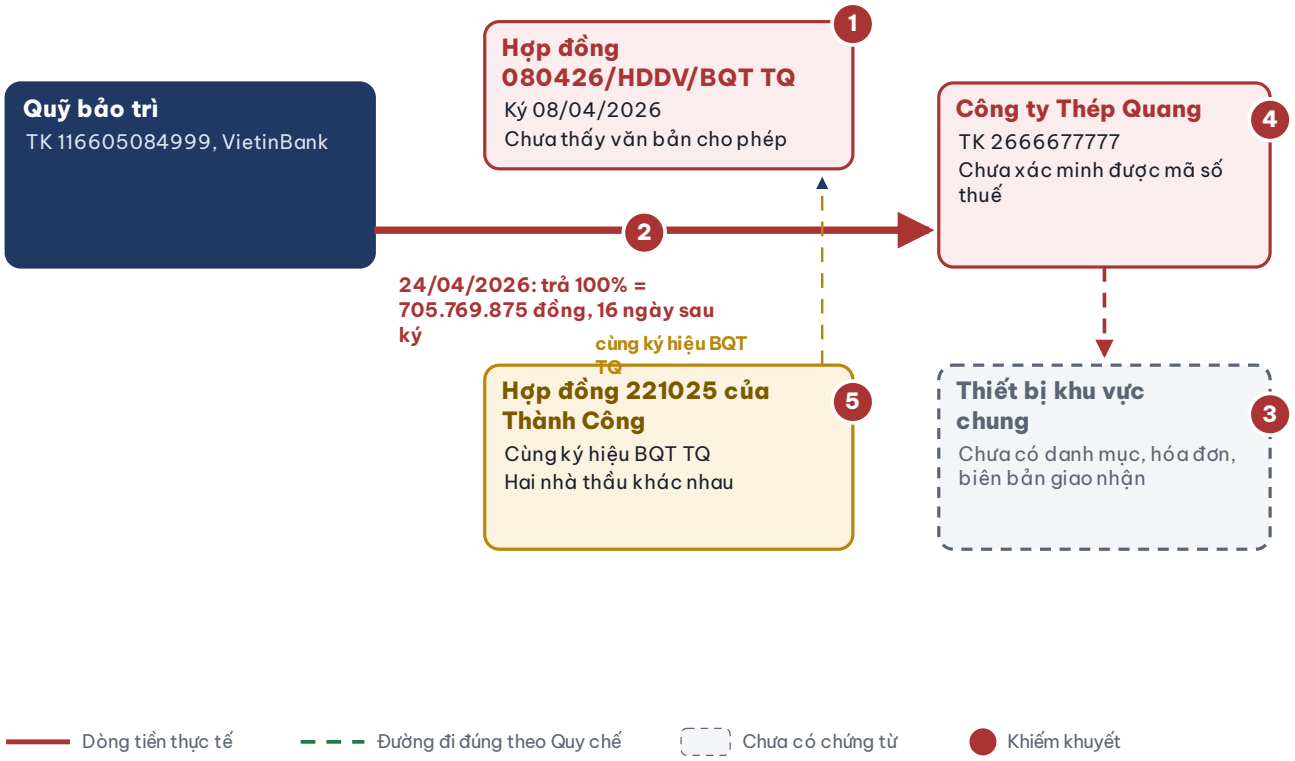
Cần chứng từ

Căn cứ mở TK 117002997784; hợp đồng, báo giá, nghiệm thu của Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH; chuyển số dư về quỹ.

3 705,8 triệu trả trọn cho Thép Quang, chưa có văn bản cho phép và danh mục hàng hóa



Theo Quy chế thu chi (Điều 9.2, 6.3.b, 6.3.c, 6.3.e)



Dòng tiền thực tế — — — Đường đi đúng theo Quy chế ▭ Chưa có chứng từ ● Khiếm khuyết

KHIẾM KHUYẾT

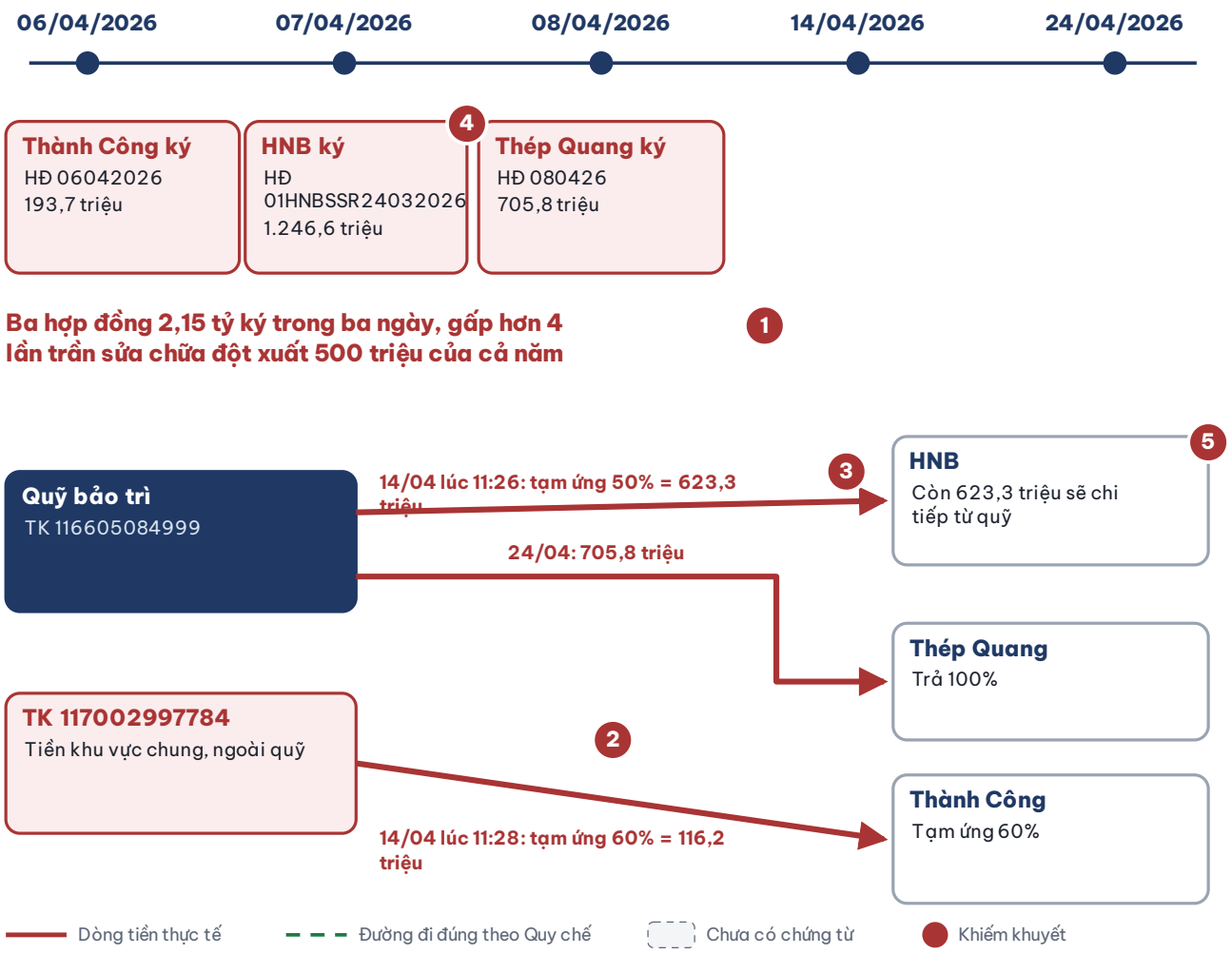
1. **Không thấy văn bản cho phép: gấp 14 lần mức 50 triệu Ban quản trị được tự quyết, bằng 141% trần cả năm**
   Quy chế thu chi Điều 9.2, 6.3.c
2. **Trả 100% trước nghiệm thu, không có đợt tạm ứng**
   Quy chế thu chi Điều 6.3.b
3. **Hàng hóa chỉ ghi chung là thiết bị khu vực sử dụng chung**
4. **Chưa xác minh được mã số thuế của Thép Quang**
   Quy chế thu chi Điều 6.1.c
5. **Ký hiệu BQT TQ trùng với hợp đồng của Thành Công**

Cần chứng từ

Văn bản cho phép; hợp đồng, danh mục thiết bị, hóa đơn, biên bản giao nhận, 3 báo giá; mã số thuế Thép Quang; kiểm đếm thiết bị.

4 Tháng 4/2026: ba hợp đồng 2,15 tỷ ký trong ba ngày, chi trước khi nghiệm thu

F03, F05, F07, F15



KHIẾM KHUYẾT

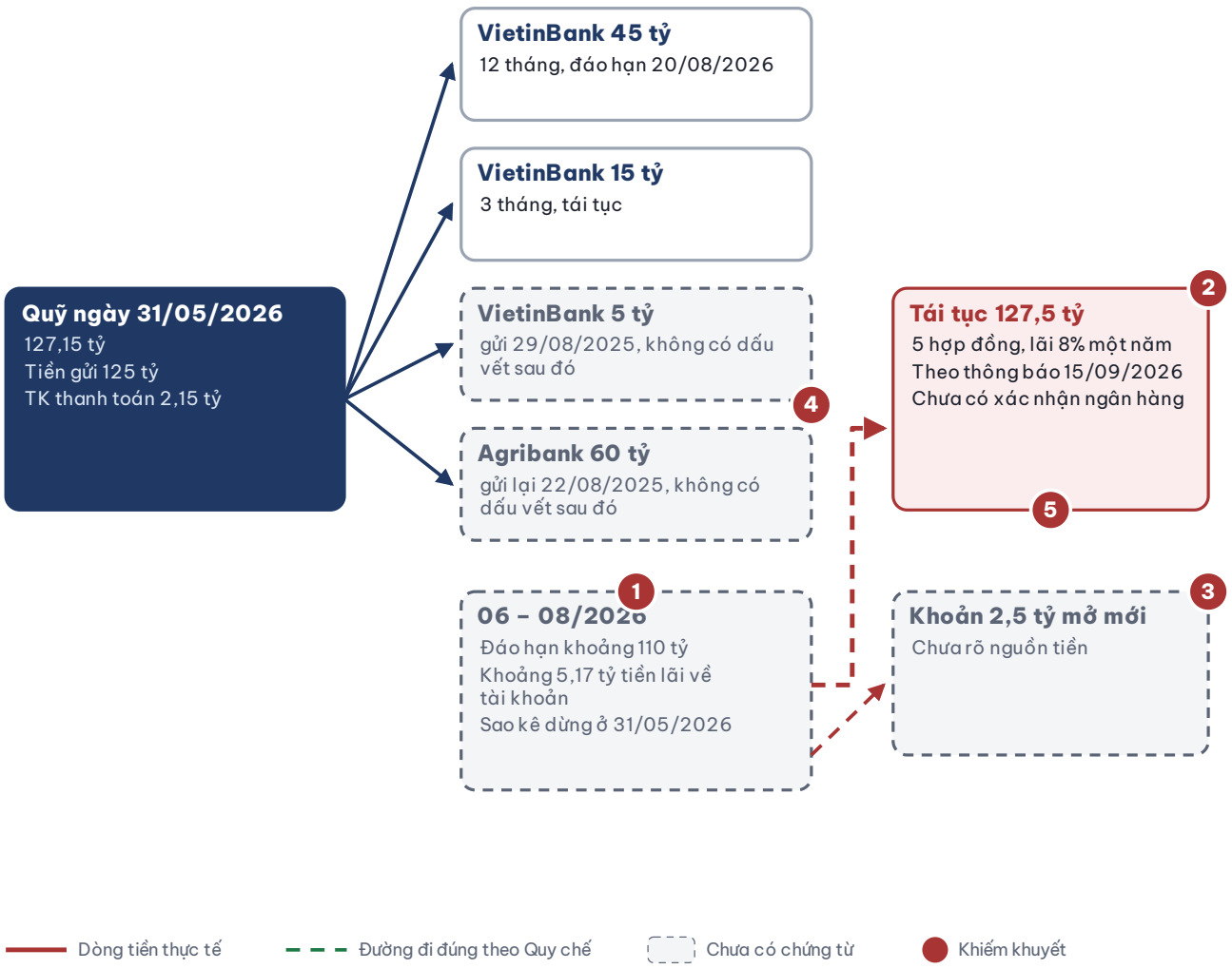
1. **Ba hợp đồng lớn ký dồn trong ba ngày, không thấy lấy ý kiến chủ sở hữu**
   Quy chế thu chi Điều 9.2
2. **Hai lệnh chi trên hai tài khoản lập cách nhau 2 phút: chưa tách người lập và người duyệt**
   Quy chế thu chi Điều 6.3.b (3 chữ ký)
3. **Tạm ứng 50% tới 100% trước khi thi công, nghiệm thu**
   Quy chế thu chi Điều 6.3.b
4. **Số hợp đồng HNB mang ngày 24/03/2026, ghi ký 07/04/2026**
5. **Phần còn lại của HNB 623,3 triệu sẽ tiếp tục chi từ quỹ**

Cần chứng từ

Văn bản cho phép cho từng hợp đồng; biên bản họp Ban quản trị; báo giá, dự toán, nghiệm thu; nhật ký duyệt lệnh ngày 14/04/2026.

5 127,5 tỷ tiền gửi sau tái tục chưa có xác nhận, sao kê dừng ở 31/05/2026

F04, F16



KHIẾM KHUYẾT

1. **Sao kê in ngày 04/09/2026 nhưng dừng ở 31/05/2026: không thấy dòng tiền đáo hạn và tái tục**
   Quy chế thu chi Điều 6.1.g
2. **127,5 tỷ sau tái tục chưa có hợp đồng và giấy xác nhận của ngân hàng**
   Quy chế thu chi Điều 3.1.a
3. **Khoản 2,5 tỷ gửi mới chưa rõ lấy từ đâu**
4. **Khoản 5 tỷ và 60 tỷ không có dấu vết từ ngày gửi tới 31/05/2026**
5. **Lãi 8% cao hơn biểu 12 tháng tại quầy khoảng 5,9%: cần xem điều kiện kèm theo**

Cần chứng từ

Sao kê ba tài khoản từ 01/06/2026; hợp đồng tiền gửi và giấy xác nhận tại quầy của VietinBank, Agribank.

1.3 Mức độ vi phạm: mức nghiêm trọng và nguyên nhân

Mỗi dấu hiệu có hai thước đo. Mức nghiêm trọng (Đỏ, Cam, Vàng) cho biết cần giải trình gấp tới đâu; nguyên nhân sơ bộ cho biết cái sai do thiếu năng lực, lỡ tay thật hay chưa loại trừ lỡ tay có chủ đích. Phân loại là đánh giá sơ bộ theo dữ liệu hiện có, sẽ xem lại khi Ban quản trị trả lời và cung cấp chứng từ.

9
(1) Thiếu năng lực
Sai quy trình, quản lý tiền kém; không thấy ai hưởng lợi

2
(2) Lỡ tay thật
Sai giấy tờ, ghi chép; sửa được ngay

4
Chưa loại trừ (3)
Lỡ tay có chủ đích: cần chứng từ để kết luận

1
Chưa phát sinh sai
Tái tục 127,5 tỷ, chờ hợp đồng

NHẬN ĐỊNH · PHÂN LOẠI NGUYÊN NHÂN

- **Phần lớn sai sót thuộc nhóm thiếu năng lực: 9 trên 16 dấu hiệu là làm sai quy trình hoặc quản lý tiền kém, không thấy ai hưởng lợi.**
- 2 dấu hiệu là lỡ tay thật: sai giấy tờ, ghi chép, sửa được ngay.
- Chưa dấu hiệu nào đủ căn cứ để xếp vào lỡ tay có chủ đích.
- Tuy vậy, 4 dấu hiệu chưa loại trừ được khả năng này: 986,9 triệu qua TK vận hành 118002976372, 705,8 triệu trả Thép Quang, 4 hợp đồng liên tiếp của Thành Công và hợp đồng quảng cáo ký lại với Chicilon Media.
- Ba khoản chi trong nhóm này cộng lại khoảng 2,55 tỷ; để kết luận cần sao kê TK vận hành, danh mục thiết bị của Thép Quang, báo giá và biên bản nghiệm thu của Thành Công.

16 dấu hiệu theo nguyên nhân và tình trạng pháp lý; màu của mã là mức nghiêm trọng

Nguyên nhân	Đã rõ	Chờ chứng minh	Hiệu quả thấp	Theo dõi	Tổng
(1) Thiếu năng lực	F02	F04 F05 F06 F11 F12 F14 F15	F10		9
(2) Lỡ tay thật		F08 F13			2
Chưa loại trừ (3)	F01	F03 F07 F09			4
Chưa phát sinh sai				F16	1
Tổng	**2**	**12**	**1**	**1**	**16**

Ba nguyên nhân: biểu hiện và mức độ

Nguyên nhân	Biểu hiện trong hồ sơ	Mức độ	Dấu hiệu
(1) Thiếu năng lực	Làm theo thói quen hoặc quy định cũ; không nắm Quy chế, Luật Nhà ở 2023; thiếu người chuyên môn; hồ sơ lưu thiếu. Tiền về đúng người nhận, không ai hưởng lợi.	Làm sai quy trình hoặc quản lý tiền kém, không thấy ai hưởng lợi. Vi phạm đã rõ vẫn phải khắc phục và thuộc diện phạt.	F02, F04, F05, F06, F10, F11, F12, F14, F15 9 dấu hiệu
(2) Lỡ tay thật	Sai một lần, sai kỹ thuật: nhầm tài khoản, tính trùng, ghi sai ngày, sai tỷ lệ. Chứng từ gốc đúng; sửa ngay khi được hỏi.	Sai sót kỹ thuật, chứng từ gốc đúng; mức nhẹ nhất, sửa được ngay khi được hỏi.	F08, F13 2 dấu hiệu
(3) Lỡ tay có chủ đích	Cùng kiểu sai lặp lại; tiền đi qua tài khoản trung gian; hợp đồng chia nhỏ, trả trước toàn bộ; giá cao hơn thị trường; né tránh chứng từ.	Mức nặng nhất. Chỉ xếp vào nhóm này khi có ít nhất 2 trong 3 dấu hiệu rõ; kết luận vi phạm pháp luật thuộc cơ quan có thẩm quyền.	F01, F03, F07, F09 0 dấu hiệu đủ căn cứ · 4 chưa loại trừ

NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI

- **Mặc định là (1) hoặc (2) cho tới khi có bằng chứng ngược lại.**
- Chỉ xếp vào (3) khi có ít nhất hai trong ba dấu hiệu rõ: cùng kiểu sai lặp lại; có bên hưởng lợi hoặc giá bất thường; chứng từ né tránh hoặc mâu thuẫn sau khi đã được yêu cầu.
- Dù nguyên nhân nào, khoản chi không đủ chứng từ vẫn phải làm rõ và hoàn lại quỹ, vi phạm đã rõ vẫn phải khắc phục và thuộc diện xử phạt; nguyên nhân chỉ quyết định cách xử lý trách nhiệm cá nhân.
- Kết luận vi phạm pháp luật thuộc về cơ quan có thẩm quyền; nhóm cư dân chỉ nêu dấu hiệu và yêu cầu giải trình.

1.4 Quy mô vi phạm

Số tiền của từng nhóm, so với số dư quỹ 127,15 tỷ ngày 31/05/2026. Thanh màu cho thấy độ lớn tương đối giữa các nhóm.

Nhóm	Số tiền	So với quỹ	Gồm	Tình trạng
Đã đi sai tài khoản	2,69 tỷ	2,1%	986,9 triệu rời quỹ sang tài khoản vận hành (F01); 1,71 tỷ tiền khu vực chung không vào quỹ (F02)	Đã rõ
Trong đó chi ngoài quy trình	1,40 tỷ	1,1%	Chi từ tài khoản thu dịch vụ, không qua chọn thầu, nghiệm thu của quỹ (F02, F07)	Đã rõ
Chưa truy được tới cùng	1,69 tỷ	1,3%	986,9 triệu chưa có sao kê tài khoản nhận (F01); 705,8 triệu trả Thép Quang chưa có danh mục hàng hóa (F03)	Chờ chứng từ
Chưa loại trừ có chủ đích	2,55 tỷ	2,0%	Hoàn ứng 986,9 triệu (F01), Thép Quang (F03), Thành Công (F07); thêm hợp đồng Chicilon Media thu giảm 182,2 triệu mỗi năm (F09)	Chờ chứng từ
Chi vượt mức tự quyết, chưa thấy văn bản cho phép	5,04 tỷ	4,0%	13 khoản trên 50 triệu: HNB, hoàn ứng 986,9 triệu, Thép Quang, Schindler, Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH (Điều 9.2)	Chờ văn bản
Thiệt hại cơ hội	0,42 – 0,96 tỷ	0,3% – 0,8%	Tiền lãi bỏ lỡ do kỳ hạn ngắn và tiền nhàn rỗi (F10); tiền gốc không mất	Hiệu quả thấp
Số dư quỹ ngày 31/05/2026	127,15 tỷ	100%	Tiền gốc không giảm, cao hơn lúc nhận bàn giao nhờ tiền lãi	Đã kiểm chứng

Các nhóm chồng lấn một phần: khoản 986,9 triệu có ở bốn nhóm, 1,40 tỷ nằm trong 1,71 tỷ; vì vậy không cộng dồn các dòng.

Từng hợp đồng so với mức 50 triệu và trần 500 triệu

Điều 9.2 Quy chế thu chi: việc khẩn cấp Ban quản trị chỉ được tự quyết khi tổng chi phí không quá 50 triệu và phải niêm yết giải trình trong 24 giờ; trên 50 triệu phải có trên 50% chủ sở hữu, người sử dụng đồng ý; tổng sửa chữa đột xuất không quá 500 triệu mỗi năm, vượt thì phải họp Hội nghị nhà chung cư. Việc không khẩn cấp phải nằm trong kế hoạch bảo trì được Hội nghị thông qua (Điều 6.3.b, 6.3.c). Tiền ở TK 117002997784 là tiền khu vực chung, theo luật thuộc quỹ bảo trì, nên cùng áp dụng các mức này.

Mã	Đối tác	Hợp đồng	Nguồn	Giá trị	Gấp mức 50 triệu	So với trần năm	Cách trả
F05	**HNB**	01HNBSSR24032026 ngày 07/04/2026	Quỹ	**1.246,6 triệu**	24,9 lần	249%	Tạm ứng 50% ngày 14/04/2026, 7 ngày sau ký

Mã	Đối tác	Hợp đồng	Nguồn	Giá trị	Gấp mức 50 triệu	So với trần năm	Cách trả
F01	**TK vận hành của Ban quản trị**	Hoàn ứng 6 khoản 29/08 – 23/12/2025	Quỹ	**986,9 triệu**	19,7 lần	197%	Một lệnh ngày 23/12/2025 vào tài khoản của chính Ban quản trị
F03	**Thép Quang**	080426/HDDV/BQT TQ ngày 08/04/2026	Quỹ	**705,8 triệu**	14,1 lần	141%	Trả 100% ngày 24/04/2026, 16 ngày sau ký
F06	**Schindler**	EID/FR/18062025REV 01 ngày 19/06/2025	Quỹ	**477,1 triệu**	9,5 lần	95%	Tạm ứng 50% ngày 23/06/2025, 4 ngày sau ký
F07	**Thành Công**	081225/HDDV/BQTTH ANH CONG ngày 08/12/2025	TK 7784	**350,7 triệu**	7,0 lần	70%	Trả 100% ngày 11/12/2025, 3 ngày sau ký
F08	**Khởi Sáng Việt**	18KSVSSR08082025, ghi hai ngày ký 08/08 và 09/08/2025	TK 7784	**289,3 triệu**	5,8 lần	58%	Tạm ứng 40%, đã trả tổng cộng vượt 67,1 triệu
F07	**Thành Công**	06042026/HDDV/BQT THANHCONG ngày 06/04/2026	TK 7784	**193,7 triệu**	3,9 lần	39%	Tạm ứng 60% ngày 14/04/2026, 8 ngày sau ký
F02	**KTECH**	000785358/KTECH/KT ngày 10/12/2025	TK 7784	**187,0 triệu**	3,7 lần	37%	Tạm ứng 40% ngày 31/12/2025
F06	**Schindler**	7 hợp đồng EID/FR, trả gộp 04/04/2025	Quỹ	**180,8 triệu**	Từng hợp đồng dưới mức	36%	Một lệnh cho 7 hợp đồng, bình quân 25,8 triệu mỗi hợp đồng
F06	**Schindler**	Phí bảo trì 21/10/2024 – 20/01/2025	Quỹ	**172,6 triệu**	3,5 lần	35%	Trả ngày 06/06/2025, trễ 5 – 6 tháng
F07	**Thành Công**	221025/HDDV/BQT TQ ngày 22/10/2025	TK 7784	**165,8 triệu**	3,3 lần	33%	Tạm ứng 50% ngày 23/10/2025, trả nốt 21/11/2025
F06	**Schindler**	4 hợp đồng EID/FR 26/11 – 24/12/2024	Quỹ	**154,7 triệu**	Từng hợp đồng dưới mức	31%	Một lệnh ngày 06/06/2025, trễ 5 – 6 tháng
F07	**Thành Công**	1509/2025/PHTHTC ngày 15/09/2025	TK 7784	**146,5 triệu**	2,9 lần	29%	Trả 100% ngày 03/10/2025, 18 ngày sau ký
F06	**Schindler**	EID/FR/155768282	Quỹ	**64,6 triệu**	1,3 lần	13%	Tạm ứng 50% ngày 29/05/2025
F06	**Schindler**	EID/FR/155768383	Quỹ	**55,9 triệu**	1,1 lần	11%	Tạm ứng 50% ngày 29/05/2025
	Cộng	**13 khoản trên 50 triệu**		**5,04 tỷ**			**2025: 2,89 tỷ, gấp 5,8 lần trần; 5 tháng 2026: 1,63 tỷ**

Giá trị hợp đồng suy ra từ tỷ lệ tạm ứng ghi trên lệnh chuyển khi hợp đồng chưa trả hết; tô đỏ: gấp từ 10 lần, tô cam: gấp từ 5 lần mức tự quyết. Nguồn: sao kê VietinBank 116605084999 và 117002997784.

NHẬN ĐỊNH · THẨM QUYỀN CHI (ĐIỀU 9.2)

- **13 khoản chi, mỗi khoản trên 50 triệu, tổng 5,04 tỷ, gồm 12 hợp đồng và lệnh hoàn ứng 986,9 triệu; hai nhóm hợp đồng Schindler nhỏ hơn 50 triệu nhưng cộng lại 335,5 triệu.**
- Với mỗi khoản trên 50 triệu, Ban quản trị phải xuất trình được một trong hai văn bản: kế hoạch bảo trì được Hội nghị thông qua có hạng mục đó, hoặc văn bản lấy ý kiến có trên 50% chủ sở hữu đồng ý; hồ sơ hiện chưa có văn bản nào.
- Ba khoản lớn nhất vượt xa mức tự quyết: HNB 1.246,6 triệu gấp khoảng 24,9 lần, Thép Quang gấp 14,1 lần, hợp đồng Schindler 477,1 triệu gấp 9,5 lần; riêng HNB bằng 249% trần cả năm.
- Ba hợp đồng HNB, Thép Quang, Thành Công ký trong ba ngày 06 – 08/04/2026, tổng 2,15 tỷ, gấp hơn bốn lần trần sửa chữa đột xuất của cả năm.
- Kiểu trả trọn một lần như Thép Quang lặp lại ở Thành Công: hợp đồng 081225 trả 100% chỉ 3 ngày sau ký, hợp đồng 1509/2025 trả 100% sau 18 ngày.
- Chi sửa chữa năm 2025 là 2,89 tỷ (quỹ 1,79 tỷ, TK 7784 1,09 tỷ), gấp 5,8 lần trần; năm tháng đầu 2026 là 1,63 tỷ, gấp 3,3 lần.
- Nếu các khoản này nằm trong kế hoạch được Hội nghị thông qua thì trần 500 triệu không áp dụng; không có kế hoạch và không có ý kiến chủ sở hữu thì mỗi hợp đồng là một lần chi vượt thẩm quyền theo Điều 9.2.

1.5 Khung xử lý

Hai trục quyết định cách xử lý: tình trạng của dấu hiệu quyết định hệ quả với Ban quản trị; nguyên nhân quyết định cách xử lý trách nhiệm cá nhân. Chi tiết hình thức xử lý, mức phạt và điều kiện bãi nhiệm ở mục 11.1.

Theo tình trạng của dấu hiệu

Tình trạng	Dấu hiệu	Khắc phục	Phạt Ban quản trị	Bồi hoàn quỹ	Bãi nhiệm	Hình sự
Đã rõ trên sao kê	F01, F02	Bắt buộc	50 – 60 triệu đồng	Phần không có chứng từ hợp lệ	Đã có căn cứ	Chỉ khi có chứng cứ chiếm đoạt
Chờ chứng minh, có chứng từ hợp lệ	12 dấu hiệu	Sửa quy trình nếu sai	Không	Không	Không	Không
Chờ chứng minh, không chứng minh được	12 dấu hiệu	Bắt buộc	50 – 60 triệu đồng	Toàn bộ khoản đó	Có căn cứ	Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu chiếm đoạt
Hiệu quả thấp	F10	Giải trình trước Hội nghị, đổi cách gửi	Không	Không	Hội nghị đánh giá khi bầu lại	Không
Theo dõi	F16	Công khai hợp đồng tái tục	Không	Không	Không	Không

Theo nguyên nhân

Nguyên nhân	Số dấu hiệu	Xử lý trách nhiệm cá nhân
(1) Thiếu năng lực	9	Sửa quy trình, thuê kế toán hoặc kiểm toán, quyết toán lại. Vi phạm đã rõ vẫn thuộc diện phạt Ban quản trị (Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP); Hội nghị cân nhắc bãi nhiệm nếu không khắc phục.
(2) Lỡ tay thật	2	Điều chỉnh sổ sách, hoàn phần chênh nếu có, rút kinh nghiệm bằng văn bản; thường không tới mức phạt hay bãi nhiệm.
(3) Lỡ tay có chủ đích	0 đủ căn cứ, 4 chưa loại trừ	Bồi hoàn, bồi thường (Điều 10.1 Quy chế thu chi); kiểm toán đột xuất; Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm (khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD); có chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.

Tình trạng quyết định hệ quả với Ban quản trị như một tổ chức; nguyên nhân quyết định cách xử lý trách nhiệm cá nhân. Căn cứ: khoản 3 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP; Điều 10.1 Quy chế thu chi; điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị; khoản 2 Điều

1.6 Đi tới kết luận cuối: hỏi dần ba vòng

Phân loại nguyên nhân chỉ chốt sau khi hỏi bằng văn bản theo ba vòng; kết quả từng vòng dùng để đổi nhóm của dấu hiệu. Chi tiết câu hỏi từng vòng và cách đọc câu trả lời ở file Hỏi dần.

VÒNG 1

Hỏi để hiểu

Câu hỏi mở bằng văn bản, không quy lỗi: vì sao, căn cứ nào, ai đề xuất, ai duyệt. Câu trả lời đầu tiên là mốc đối chiếu.

VÒNG 2

Đòi chứng từ

Hợp đồng, báo giá, nghiệm thu, hóa đơn, ủy nhiệm chi, sao kê. Không đưa được sau khi yêu cầu bằng văn bản thì khoản đó bồi hoàn quỹ và thành vi phạm đã rõ.

VÒNG 3

Hỏi đối chiếu

Đặt từng chỗ lệch cạnh lời giải thích ở vòng 1; đề nghị kiểm toán đột xuất; không khắc phục thì kiến nghị xử phạt và xem xét bãi nhiệm.

Bảng kiểm ba dấu hiệu của lỡ tay có chủ đích

Mã	Khoản	Lặp lại cùng kiểu	Hưởng lợi, giá bất thường	Chứng từ né tránh, mâu thuẫn	Số dấu hiệu rõ	Chứng từ quyết định
F01	986,9 triệu	**Có**: 6 lần trong 5 tháng	**Chưa biết**: chưa thấy người nhận cuối	**Một phần**: bảng chi phí lệch 123,1 triệu	**1/3**	Sao kê TK 118002976372, chứng từ 6 khoản
F03	705,8 triệu	**Không**: một lần	**Chưa biết**: chưa có đơn giá	**Một phần**: mô tả chung chung, trả trước 100%	**0/3**	Danh mục, hóa đơn, kiểm đếm thực tế, mã số thuế Thép Quang
F07	856,8 triệu	**Có**: 4 hợp đồng liên tiếp	**Chưa biết**: chưa có báo giá	**Chưa biết**: chưa có nghiệm thu	**1/3**	3 báo giá, nghiệm thu, quan hệ của Thành Công
F09	-182,2 triệu/năm	**Không**: một hợp đồng	**Một phần**: thu giảm 17,5%	**Chưa biết**: chưa có hợp đồng	**0/3**	Hai hợp đồng Chicilon Media, phạm vi, chào giá cạnh tranh

Chỉ xếp vào lỡ tay có chủ đích khi có ít nhất 2 trong 3 dấu hiệu rõ: cùng kiểu sai lặp lại; có bên hưởng lợi hoặc giá bất thường; chứng từ né tránh hoặc mâu thuẫn sau khi đã được yêu cầu. Hiện chưa khoản nào đạt; F01 và F07 mới có một dấu hiệu rõ là lặp lại cùng kiểu.

Mười một vấn đề cần hỏi dần: phân loại sơ bộ và chứng từ quyết định

#	Vấn đề	Mã	Sơ bộ	Chứng từ quyết định
1	986,9 triệu hoàn ứng qua TK vận hành 118002976372	F01	Chưa loại trừ (3)	Sao kê TK 118002976372 và chứng từ 6 khoản
2	Bảng chi phí 863,8 triệu, chênh 123,1 triệu	liên quan F01	(1) hoặc (2)	Bảng kê chi tiết và chứng từ gốc
3	1,71 tỷ tiền khu vực chung không vào quỹ	F02	(1) Thiếu năng lực	Nghị quyết cho phép và thông báo công khai thu chi
4	1,40 tỷ chi ngoài quy trình; 4 hợp đồng liên tiếp của Thành Công	F07	Chưa loại trừ (3)	3 báo giá và biên bản nghiệm thu từng hợp đồng
5	Hệ thống giữ xe, Khởi Sáng Việt: trả vượt 67,1 triệu	F08	(2) Lỡ tay thật, nếu có phụ lục	Hợp đồng, phụ lục phát sinh, nghiệm thu, quyết toán
6	705,8 triệu trả Thép Quang một lần	F03	Chưa loại trừ (3)	Danh mục thiết bị, hóa đơn, biên bản giao nhận
7	Thang máy Schindler: phí định kỳ vắng, sửa chữa dày	F06, F14	(1) Thiếu năng lực	Xác nhận công nợ của Schindler, biên bản sự cố, giấy kiểm định

#	Vấn đề	Mã	Sơ bộ	Chứng từ quyết định
8	Tiền gửi: kỳ hạn ngắn, tái tục 127,5 tỷ	F04, F10, F16	(1) Thiếu năng lực	Hợp đồng tiền gửi và giấy xác nhận tại quầy
9	Hợp đồng quảng cáo Chicilon Media ký lại giảm 17,5%	F09	Chưa loại trừ (3)	Hai hợp đồng và các chào giá
10	Sao kê in ngày 04/09/2026 nhưng chỉ tới 31/05/2026	điểm bổ sung	(2) nếu bổ sung ngay	Sao kê từ 01/06/2026 tới nay
11	13 khoản chi trên 50 triệu: ai cho phép	F03, F05, F06, F07, F08	(1) Thiếu năng lực	Kế hoạch được thông qua hoặc văn bản ý kiến chủ sở hữu

1.7 Dòng thời gian và kết luận từng mục

Dòng thời gian 22 tháng: các mốc tiền vào, tiền ra và dấu hiệu

15/08/2024	Chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì vào VietinBank 116605084999	+124,79 tỷ	
20 – 21/08/2024	Gửi 45 tỷ và 15 tỷ tại VietinBank, chuyển 60 tỷ sang Agribank gửi 12 tháng	120 tỷ	
05/01/2025	Ký lại hợp đồng quảng cáo, tiền thuê thực nhận giảm 17,5%	-15,2 triệu/tháng	F09
21/01/2025	Kỳ phí bảo trì thang máy định kỳ cuối cùng thấy trên tài khoản quỹ		F14
04 – 06/2025	Bảy lệnh chi cho Schindler: phí bảo trì trả trễ 5 – 6 tháng và 14 hợp đồng sửa chữa	-806,9 triệu	F06
16 – 24/07/2025	Tiền quảng cáo quý 4/2024 vào đúng tài khoản quỹ, 8 ngày sau bị chuyển sang TK 117002997784 với lý do trả nhầm; từ đây thu khu vực chung nằm ngoài quỹ	-260,9 triệu	F02
20 – 29/08/2025	Tái tục 45 tỷ, gửi lại 60 tỷ tại Agribank, gửi thêm 5 tỷ; chưa có chứng từ lãi suất tái tục	110 tỷ	F04
08/2025 – 05/2026	Tài khoản thu khu vực chung chi cho Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH	-1,40 tỷ	F07, F08
23/12/2025	Quỹ chuyển tiền sang tài khoản vận hành do Ban quản trị đứng tên	-986,9 triệu	F01
14/04/2026	Tạm ứng 50% hợp đồng sửa hệ thống cấp nước; cùng phiên chi 116,2 triệu từ tài khoản thu khu vực chung	-623,3 triệu	F05, F15
24/04/2026	Trả trọn 705,8 triệu mua thiết bị cho Thép Quang	-705,8 triệu	F03
20 – 29/08/2026	110 tỷ tiền gửi đáo hạn, biểu 12 tháng tại quầy đã lên 5,9%	110 tỷ	F16

Tiền vào · Tiền ra · Làm trái Quy chế · Cần theo dõi · Mốc của quỹ · Cột cuối là mã dấu hiệu ở mục 11

NHẬN ĐỊNH

- **Có khuất tất theo nghĩa thiếu minh bạch và làm trái Quy chế: 986,9 triệu rời quỹ và 1,71 tỷ lẽ ra phải vào quỹ, tổng 2,69 tỷ đồng, đã không qua quy trình kiểm soát của Quy chế.**
- Chưa có bằng chứng chiếm đoạt: không có tiền mặt, không có khoản chuyển cho cá nhân, và tiền gốc quỹ vẫn tăng nhờ lãi.
- Kết luận cuối cùng phụ thuộc ba hồ sơ còn thiếu; nếu Ban quản trị không cung cấp được, các khoản tương ứng phải bồi hoàn quỹ và bị coi là vi phạm đã rõ.

Kết luận của từng mục trong báo cáo

Mục	Chủ đề	Kết luận	Ý chính
02	Nguồn dữ liệu	Dữ liệu tin cậy	198 giao dịch khớp; còn thiếu sao kê TK vận hành và giấy xác nhận tiền gửi.
03	Sao kê thật hay giả	Không có dấu hiệu làm giả	Bản thật do ngân hàng lập; tiền lãi 33 tháng khớp tới từng đồng.
04	Quỹ còn bao nhiêu	Cần xác nhận	Tiền gốc 127,15 tỷ không giảm; 98% là tiền gửi, ngân hàng mới xác nhận 120 tỷ tại 20/05/2025.
05	Tiền đi đâu	Làm trái Quy chế	1,69 tỷ không truy được tới cùng; 986,9 triệu trái Điều 7.2 và 7.4.
06	Tiền khu vực chung	Làm trái Luật Nhà ở	1,71 tỷ giữ ngoài quỹ, trái khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023.
07	Lãi suất	Đúng biểu, hiệu quả thấp	Đúng biểu từng thời điểm; bỏ lỡ 0,42 – 0,96 tỷ vì cách gửi.
08	Thang máy, phòng cháy	Chưa chứng minh được an toàn	14 hợp đồng sửa trong 7 tháng; chưa thấy giấy kiểm định và biên bản phòng cháy.
09	Tuân thủ Quy chế	3 quy định bị vi phạm	3 vi phạm và 6 nghi vấn trong 17 quy định được đối chiếu.
10	Kiểm tra bổ sung	Ba điểm mới cần trả lời	Không có tiền mặt hay chuyển cho cá nhân; ba điểm mới cần trả lời.
11	Mức độ dấu hiệu	Đủ căn cứ yêu cầu giải trình	3 Đỏ, 7 Cam, 6 Vàng; ba vi phạm đã rõ thuộc diện xử phạt; 9 dấu hiệu do thiếu năng lực, chưa dấu hiệu nào đủ căn cứ là có chủ đích.
12	Việc cần làm	Hành động ngay	Đòi ba hồ sơ chính, tạm dừng khoảng 0,92 tỷ chi còn lại.

PHẦN II

Dữ liệu và độ tin cậy

Nguồn dữ liệu, cách đối chiếu, thuật ngữ và giám định dấu hiệu làm giả bằng AI.

02 Dữ liệu và phương pháp

KẾT LUẬN Dữ liệu tin cậy

Dữ liệu đủ tin cậy để phân tích: 198 giao dịch của 8 sao kê khớp với số dư, tổng phát sinh và số bút toán in trên sao kê.

Còn thiếu hai mảnh hồ sơ quyết định là sao kê tài khoản vận hành và giấy xác nhận tiền gửi tại ngày gần nhất; tài liệu ngân hàng Ban quản trị gửi ngày 28/09/2026 khớp tới từng đồng với dữ liệu.

Hồ sơ gồm 8 file sao kê dạng scan của ba tài khoản do Ban quản trị (BQT) chung cư Nam Sài Gòn Residences đứng tên, tổng cộng 21 trang, cùng Bộ quy chế đã thông qua tại Hội nghị nhà chung cư (HNNCC) ngày 26/05/2024, bản chính thức 42 trang; Quy chế thu chi tài chính nằm ở trang 11–17, Quy chế hoạt động Ban quản trị ở trang 18–28, Nội quy ở trang 29–42. Toàn bộ 198 giao dịch được chép lại từ ảnh scan 600 dpi, sau đó tính lại số dư từng dòng và đối chiếu với tổng phát sinh, số bút toán in trên từng sao kê.

Sao kê	Trang	Số GD	Số dư đầu kỳ	Tổng tiền vào	Tổng tiền ra	Số dư cuối kỳ	Đối chiếu
Agribank 0476 · 2024	1	13	0	60.001.000.400	60.000.308.000	692.400	Khớp
Agribank 0476 · 2025	2	32	692.400	62.820.455.300	62.817.107.600	4.040.100	Khớp
Agribank 0476 · 01–05/2026	2	15	4.040.100	3.200	385.000	3.658.300	Khớp
VietinBank 999 · 08–12/2024	2	21	0	124.872.762.817	120.000.137.500	4.872.625.317	Khớp
VietinBank 999 · 2025	6	54	4.872.625.317	5.492.488.545	7.055.135.887	3.309.977.975	Khớp
VietinBank 999 · 01–05/2026	2	19	3.309.977.975	162.096.999	1.329.198.055	2.142.876.919	Khớp
VietinBank 7784 · 2025	4	26	0	1.363.140.287	1.183.512.649	179.627.638	Khớp
VietinBank 7784 · 01–05/2026	2	18	179.627.638	345.324.590	404.678.645	120.273.583	Khớp

Nguồn: 8 file sao kê ngân hàng (bản scan); bảng chuyển đổi đầy đủ ở file Excel kèm theo.

Vai trò của ba tài khoản

VietinBank 116605084999 là tài khoản quỹ bảo trì chính, nhận tiền bàn giao ngày 15/08/2024. Agribank 6350201010476 là tài khoản quỹ thứ hai, mở ngày 04/07/2024, giữ hợp đồng tiền gửi 60 tỷ. VietinBank 117002997784 mở tháng 07/2025 để thu tiền khai thác khu vực chung.

Phần chưa có trong hồ sơ

Sao kê TK 118002976372 (kinh phí quản lý vận hành) nơi nhận 986,9 triệu từ quỹ; giấy xác nhận tiền gửi có kỳ hạn tại ngày gần nhất (ngân hàng mới xác nhận 120 tỷ tại 20/05/2025); sao kê từ 01/06/2026; hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu của các khoản chi.

02.1 Tài liệu Ban quản trị cung cấp ngày 28/09/2026

Bảy tài liệu gồm thư và giấy xác nhận của hai ngân hàng, sao kê VietinBank do ngân hàng cấp, hai báo cáo kinh phí bảo trì và một thông báo của Ban quản trị. Từng con số trên tài liệu được đối chiếu với dữ liệu chuyển đổi từ sao kê.

Tài liệu	Nội dung chính	Đối chiếu với sao kê
Thư xác nhận mở tài khoản 118002976372 VietinBank CN Sài Gòn · 22/07/2024	Tên tài khoản: BQT nhà chung cư Nam Sài Gòn Residences - Kinh phí quản lý vận hành; mở ngày 04/07/2024; 6 thành viên BQT đồng chủ tài khoản.	Xác nhận tài khoản vận hành do BQT đứng tên (Quy chế Điều 3.2.a quy định công ty quản lý đứng tên). Không có giao dịch nên chưa truy được 986,9 triệu.
Giấy xác nhận số dư tại 24:00 ngày 20/05/2025 VietinBank CN Sài Gòn · 21/05/2025	TK 116605084999: 4.843.654.006 đồng; HĐTG 912/2024/70677 15 tỷ (3 tháng); HĐTG 912/2024/70435 45 tỷ (12 tháng).	Khớp sao kê; xác nhận 60 tỷ gửi tại VietinBank ở thời điểm 20/05/2025.
Sao kê TK 116605084999 từ 01/07/2024 tới 20/05/2025 VietinBank CN Sài Gòn · 2025	36 giao dịch; tổng Nợ 120.181.083.438; tổng Có 125.024.737.444; cột đối ứng ghi rõ 60 tỷ chuyển sang TK Agribank 6350201010476.	Khớp tuyệt đối với dữ liệu của trang này.

Tài liệu	Nội dung chính	Đối chiếu với sao kê
Thư xác nhận số dư tài khoản ngày 20/05/2025 Agribank CN Đông TP.HCM · 20/05/2025	TK 6350201010476 (Kinh phí bảo trì): 417.400 đồng; HĐTG 6350633000355: 60 tỷ.	Khớp sao kê; xác nhận 60 tỷ gửi tại Agribank ở thời điểm 20/05/2025.
Báo cáo kinh phí bảo trì số 01-2025/BC-BQTSSR BQT · 14/05/2025	Số dư 12/05/2025: HĐTG 120 tỷ (45 tỷ 4,7%; 15 tỷ 2,0%; 60 tỷ 4,7%); TK thanh toán 4.770.503.321; bảng thu chi: thang máy 181.083.438, phí 247.500, lãi 161.699.196.	Số dư trang 1 khớp sao kê; bảng thu chi tính phí ngân hàng hai lần nên lệch 247.500.
Báo cáo kinh phí bảo trì số 03-2026/BC-BQTSSR BQT · 15/05/2026	Quỹ 127.054.769.278: HĐTG 125 tỷ (45 tỷ 4,7%; 5 tỷ 4,7%; 15 tỷ 2,4%; 60 tỷ 4,7%), TK thanh toán 2.054.769.278; Phụ lục chi phí 2.421.327.773.	Số dư khớp sao kê; chưa tính TK Agribank và TK 7784; 863,8 triệu chi thang máy, PCCC, máy phát không thấy trên sao kê.
Thông báo hợp đồng tiền gửi số 05-2026/TB-BQTSSR BQT · 15/09/2026	5 HĐTG tổng 127,5 tỷ: 45 tỷ và 15 tỷ (12 tháng, 8%), 2,5 tỷ mở mới (12 tháng, 8%), 5 tỷ (6 tháng, 7,8%), 60 tỷ Agribank (12 tháng, 8%). Toàn bộ tiền lãi chuyển về TK 116605084999 để thanh toán định kỳ các hạng mục bảo trì.	Lãi suất cao hơn biểu 12 tháng tại quầy (khoảng 5,9%) và cả mức gửi trực tuyến 6,8% của Agribank; 15 tỷ đã chuyển sang 12 tháng. Cần hợp đồng và xác nhận ngân hàng.

Đối chiếu 13 chỉ tiêu trên tài liệu mới với dữ liệu sao kê, đồng

Chỉ tiêu	Trên tài liệu	Theo sao kê	Kết quả
Số dư TK 116605084999 cuối ngày 20/05/2025 Giấy xác nhận, sao kê VietinBank	4.843.654.006	4.843.654.006	**Khớp**
Tổng Nợ TK 116605084999, 01/07/2024 – 20/05/2025 Sao kê VietinBank	120.181.083.438	120.181.083.438	**Khớp**
Tổng Có TK 116605084999, 01/07/2024 – 20/05/2025 Sao kê VietinBank	125.024.737.444	125.024.737.444	**Khớp**
Số giao dịch TK 116605084999, 01/07/2024 – 20/05/2025 Sao kê VietinBank	36	36	**Khớp**
Số dư TK Agribank 6350201010476 ngày 20/05/2025 Thư xác nhận Agribank	417.400	417.400	**Khớp**
Số dư TK 116605084999 ngày 12/05/2025 Báo cáo BQT 14/05/2025	4.770.503.321	4.770.503.321	**Khớp**
Tiền lãi TK 116605084999, 21/08/2024 – 12/05/2025 Báo cáo BQT 14/05/2025	161.699.196	161.699.196	**Khớp**
Chi sửa chữa thang máy tới 12/05/2025 Báo cáo BQT 14/05/2025	181.083.438	180.835.938	**Lệch +247.500** BQT cộng cả phí ngân hàng 247.500 vào khoản chi thang máy
Số dư TK 116605084999 ngày 15/05/2026 Báo cáo BQT 15/05/2026	2.054.769.278	2.054.769.278	**Khớp**
Quỹ bảo trì ngày 15/05/2026 Báo cáo BQT 15/05/2026	127.054.769.278	127.058.426.978	**Lệch -3.657.700** BQT chưa tính số dư TK Agribank 6350201010476
Bốn dòng chi 2026 trong Phụ lục chi phí (HNB, Thép Quang, sảnh, camera) Báo cáo BQT 15/05/2026	1.557.493.040	1.557.493.040	**Khớp** Hai dòng sảnh và camera chi từ TK 7784, không phải TK quỹ

Chỉ tiêu	Trên tài liệu	Theo sao kê	Kết quả
Ba dòng thang máy, PCCC, máy phát điện năm 2026 Báo cáo BQT 15/05/2026	863.834.733	0	**Lệch +863.834.733** Không có lệnh chi tương ứng trên sao kê ba tài khoản năm 2026
Ba dòng trên so với khoản hoàn ứng ngày 23/12/2025 Báo cáo BQT 15/05/2026	863.834.733	986.910.176	**Lệch -123.075.443** Cùng loại việc (thang máy, PCCC, máy phát điện) nhưng thấp hơn 123.075.443 đồng

Nguồn: Thư xác nhận tài khoản của VietinBank ngày 22/07/2024; giấy xác nhận số dư của VietinBank và Agribank tại ngày 20/05/2025; sao kê VietinBank 116605084999 từ 01/07/2024 tới 20/05/2025; Báo cáo 01-2025/BC-BQTSSR, 03-2026/BC-BQTSSR và Thông báo 05-2026/TB-BQTSSR của Ban quản trị.

NHẬN ĐỊNH · TÀI LIỆU BQT CUNG CẤP

- **Tài liệu của ngân hàng khớp tới từng đồng với dữ liệu của trang này: 9 trên 13 chỉ tiêu khớp, bốn chỉ tiêu lệch đều nằm ở báo cáo do BQT tự lập.**
- Hai ngân hàng xác nhận 120 tỷ tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 20/05/2025, nên phần lớn quỹ đã được chứng minh tồn tại ở thời điểm đó; vẫn cần xác nhận tại ngày gần nhất cho cả 127,5 tỷ.
- Nếu đúng như thông báo 15/09/2026, lãi suất 8%/năm giúp quỹ có thêm khoảng 4,7 tỷ tiền lãi mỗi năm; đây là thay đổi tích cực nhưng phải có hợp đồng để chốt.
- Bảng chi phí của BQT có 863,8 triệu chi thang máy, PCCC, máy phát điện không thấy trên sao kê năm 2026 và thấp hơn khoản 986,9 triệu đã hoàn ứng 123,1 triệu; đây là câu hỏi mới quan trọng nhất.
- Các tài liệu mới chưa giải thích sao kê tài khoản vận hành, chứng từ 6 khoản hoàn ứng, hồ sơ Thép Quang, hợp đồng giữ xe, kế hoạch bảo trì và báo cáo kiểm toán.

Câu hỏi mới cần Ban quản trị trả lời sau tài liệu ngày 28/09/2026

1. Ba dòng chi thang máy 597.838.833, PCCC 261.135.900 và máy phát điện 4.860.000 đồng (tổng 863.834.733) trong Phụ lục chi phí báo cáo 15/05/2026 chi từ tài khoản nào, ngày nào, cho đơn vị nào; có phải là 6 khoản đã hoàn ứng 986.910.176 đồng ngày 23/12/2025 không; nếu phải, 123.075.443 đồng chênh lệch là khoản gì.
2. Vì sao bảng chi phí quỹ bảo trì gồm cả khoản chi từ TK 117002997784 (sảnh 116.227.877 và camera 112.204.608), trong khi số dư và nguồn thu của tài khoản này không được báo cáo.
3. Cung cấp hợp đồng tiền gửi và giấy xác nhận của ngân hàng cho 5 hợp đồng theo thông báo 15/09/2026, đặc biệt lãi suất 8%/năm và khoản 2,5 tỷ mở mới.
4. Sao kê TK 116605084999 và TK Agribank từ 01/06/2026 để thấy tiền lãi đáo hạn tháng 8/2026 đã về tài khoản thanh toán quỹ.
5. Lý do Điều 3.2.a Quy chế quy định công ty quản lý đứng tên tài khoản vận hành, nhưng TK 118002976372 do 6 thành viên BQT đồng chủ tài khoản; kèm sao kê tài khoản này từ 01/08/2025.
6. Kế hoạch sử dụng khoảng 10,2 tỷ tiền lãi mỗi năm mà thông báo 15/09/2026 nói sẽ dùng thanh toán định kỳ các hạng mục bảo trì: danh mục hạng mục, dự toán và nghị quyết Hội nghị nhà chung cư thông qua kế hoạch bảo trì; khẳng định tiền lãi không dùng cho chi phí vận hành.

Thuật ngữ dùng trong báo cáo

Quỹ bảo trì (KPBT)
Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, bằng 2% giá bán căn hộ, chủ đầu tư bàn giao cho Ban quản trị quản lý.

Ban quản trị (BQT)
Đại diện chủ sở hữu do Hội nghị nhà chung cư bầu, đứng tên các tài khoản quỹ.

Hội nghị nhà chung cư (HNNCC)
Cuộc họp của chủ sở hữu, thông qua quy chế, kế hoạch bảo trì và bầu Ban quản trị.

Hợp đồng tiền gửi (HĐTG)
Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng; tái tục là gửi lại khi đáo hạn.

Biểu niêm yết
Lãi suất ngân hàng công bố công khai cho từng kỳ hạn tại thời điểm gửi.

Lãi không kỳ hạn
Lãi trên số dư tài khoản thanh toán, 0,2% một năm với tài khoản quỹ.

Tài khoản vận hành
TK 118002976372 do Ban quản trị đứng tên, dùng cho chi phí quản lý vận hành, không phải tài khoản quỹ.

TK 999, TK 7784, TK AGR
Tên gọi ngắn của VietinBank 116605084999 (quỹ), VietinBank 117002997784 (thu dịch vụ), Agribank 6350201010476 (quỹ).

Tạm ứng, hoàn ứng
Tạm ứng là trả trước một phần hợp đồng; hoàn ứng là trả lại khoản đã ứng từ nguồn khác.

Sao kê, sổ phụ
Bản liệt kê giao dịch và số dư của tài khoản do ngân hàng cấp.

Nghiệm thu
Biên bản xác nhận công việc đã làm xong, đúng khối lượng và chất lượng, lập trước khi thanh toán.

Mức Đỏ, Cam, Vàng
Mức độ dấu hiệu: cần giải trình ngay, cần hồ sơ chứng minh, cần cải thiện.

NHẬN ĐỊNH

- **Dữ liệu chuyển đổi khớp với sao kê gốc: không lệch một đồng ở cả 198 dòng, khớp tổng phát sinh và số bút toán của cả 8 sao kê.**
- Ba tài khoản có ba vai trò khác nhau, và dòng tiền giữa chúng giải thích vì sao quỹ giảm.
- Hồ sơ còn thiếu hai mảnh ghép quyết định: sao kê tài khoản vận hành 118002976372 và giấy xác nhận các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

03 Giám định dấu hiệu làm giả bằng AI

KẾT LUẬN Không có dấu hiệu làm giả

Sao kê là bản thật do ngân hàng lập, không có dấu hiệu tạo mới hay chỉnh sửa bằng AI.
Chỉ còn một rủi ro nhỏ là in bản đã sửa rồi scan lại, loại trừ được khi ngân hàng xác nhận trực tiếp.

Theo yêu cầu bổ sung: kiểm tra 21 trang sao kê và file Quy chế, tập trung vào số tài khoản và dòng giao dịch bị khoanh đỏ trên sổ phụ Agribank 2024.

Không phát hiện dấu hiệu tạo hoặc chỉnh sửa sao kê bằng AI

Chín phép thử đạt, trong đó tiền lãi không kỳ hạn của 33 tháng khớp tới từng đồng; một phép thử ghi nhận thiếu sót thủ tục không liên quan tới AI. Rủi ro còn lại là in bản đã sửa rồi scan lại, chỉ loại trừ được khi ngân hàng xác nhận trực tiếp.

Hai chi tiết bị khoanh đỏ, phóng lớn từ bản scan 600 dpi



Số tài khoản 6350201010476: 13 chữ số, đúng độ dài tài khoản Agribank, thống nhất ở 5 chỗ trên sao kê hai ngân hàng. Tên thư mục 635020101476 thiếu một chữ số 0.

Ngày Date	Ghi chú Remark	Nợ Dr	Có Cr	Số dư Balance	Số tham chiếu Ref. no
04/07/2024	Mở tài khoản		1,000,000	1,000,000	
31/07/2024	Lãi tiền gửi		200	1,000,200	
21/08/2024	CHUYEN TIEN		60,000,000,000	60,001,000,200	9414611
21/08/2024	Mở HợP ĐồNG TIềN GửI Có Kỳ HạN 12 THáNG	60,000,000,000		1,000,200	
31/08/2024	Lãi tiền gửi		200	1,000,400	

Cùng phông, cỡ chữ, đường chân chữ và kiểu chữ số với các dòng khác. 60 tỷ vào rồi chuyển sang hợp đồng tiền gửi trong cùng ngày 21/08/2024, khớp lệnh chuyển trên sao kê VietinBank.

Câu gốc trong hệ thống	Mở Hợp Đồng Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 12 Tháng
Viết hoa chỉ chữ không dấu	Mở HợP ĐồNG TIềN GửI Có Kỳ HạN 12 THáNG
Dòng in trên sổ phụ	Mở HợP ĐồNG TIềN GửI Có Kỳ HạN 12 THáNG

Hai dòng dưới khớp từng ký tự. Chữ gạch chân được viết hoa, chữ nền vàng là nguyên âm có dấu giữ chữ thường: dấu hiệu của hàm viết hoa trong phần mềm ngân hàng cũ, không phải lỗi ngẫu nhiên của công cụ AI.

Mười phép thử

#	Phép thử	Kết quả	Kết luận
1	Cấu trúc file PDF	9/9 file do máy scan Toshiba tạo (e-STUDIO3518A cho 8 sao kê, e-STUDIO4508A cho Quy chế), trình tạo SECnvtToPDF V1.0. Mỗi file chỉ một lần lưu, không có lớp chỉnh sửa, không có dấu vết phần mềm đồ họa hay công cụ AI.	Đạt
2	Dấu vân tay nén ảnh JPEG	Cả 15 trang màu dùng cùng một bảng lượng tử hóa, cùng chuỗi marker APP0-DQT-SOF0-DHT, 600 dpi, 4938x6992 điểm ảnh. Trang không có màu được nén CCITT 4944x6992, đúng chế độ tự nhận màu của máy scan. Không trang nào bị nén lại bằng phần mềm khác.	Đạt
3	Số học từng dòng	Khớp ở cả 198 dòng, không lệch một đồng. 8/8 sao kê khớp tổng phát sinh, số dư cuối và số bút toán.	Đạt
4	Toán lãi suất	75.616.438 = 15 tỷ x 2,0% x 92/365; 2.820.000.000 = 60 tỷ x 4,7%; 87.780.822 = 15 tỷ x 2,4% x 89/365; lãi không kỳ hạn khớp mức 0,2%/năm theo số dư từng ngày. Số liệu bịa bằng AI rất khó khớp tới từng đồng như vậy.	Đạt
5	Lãi không kỳ hạn từng tháng	33/33 tháng lãi của hai tài khoản VietinBank khớp tới từng đồng; lãi Agribank khớp quy tắc làm tròn 100 đồng và không trả lãi khi số dư dưới 1 triệu. Chỉ cần thêm, bớt hay sửa một giao dịch qua đêm là tiền lãi sẽ lệch.	Đạt
6	Khớp chéo giữa các tài khoản	60 tỷ rời VietinBank ngày 21/08/2024 vào Agribank cùng ngày; 2,815 tỷ rời Agribank ngày 29/08/2025 vào VietinBank cùng ngày; 260.945.454 đồng rời TK 999 và vào TK 7784 cùng giây 10:35:36 ngày 24/07/2025; nội dung HDTG 210824/2024 năm 2025 mã hóa đúng ngày gửi 21/08/2024.	Đạt
7	Dòng bị khoanh đỏ Mở HợP ĐồNG TIềN Gửi	Cùng phông Times New Roman, cùng cỡ, độ đậm và đường chân chữ; chữ số giống hệt các dòng khác. Kiểu hoa thường lẫn lộn theo một quy luật cố định: chữ cái không dấu được viết hoa, nguyên âm có dấu giữ chữ thường. Đây là lỗi quen thuộc của hàm viết hoa trong phần mềm ngân hàng thế hệ cũ, không phải lỗi ngẫu nhiên kiểu AI vẽ chữ. Số tiền, số dư trước sau và giao dịch đối ứng ở VietinBank đều khớp.	Đạt
8	Số tài khoản bị khoanh đỏ	6350201010476 gồm 13 chữ số, đúng độ dài tài khoản Agribank, xuất hiện thống nhất ở 5 chỗ trên sao kê hai ngân hàng. Tên thư mục 635020101476 thiếu một chữ số 0; đó là lỗi đặt tên thư mục, không phải sai lệch trên chứng từ.	Đạt
9	Con dấu, chữ ký, thông tin chi nhánh	Dấu Agribank mang mã 0100686174-072, đúng mã số thuế Chi nhánh Đông TP.HCM (tên cũ Chi nhánh Phước Kiển, đổi tên từ 01/07/2022 và giữ số điện thoại cũ nên sổ phụ vẫn in 08.3781...). Dấu VietinBank mang mã 0100111948-149. Mỗi lần đóng dấu lệch góc, đậm nhạt khác nhau, mực đỏ nằm đè lên chữ in; chữ ký mực xanh khác nhau giữa các bản; có dấu giáp lai ở mép trang.	Đạt

#	Phép thử	Kết quả	Kết luận
10	Điểm chưa hoàn chỉnh về thủ tục	Trang cuối sao kê TK 7784 năm 2026 có chữ ký nhưng không có dấu ngân hàng. Sổ phụ Agribank chỉ đóng dấu trang đầu. Trang đầu sổ phụ Agribank 2026 bị mất mép trên khi scan. Đồng hồ máy scan cài sai múi giờ (-08:00) nên thời điểm tạo file không dùng để chứng minh ngày scan.	Lưu ý

NHẬN ĐỊNH

- **Không phát hiện dấu hiệu dùng AI tạo mới hay chỉnh sửa sao kê.**
- Tiền lãi không kỳ hạn tính lại cho 33 tháng khớp tới từng đồng, điều mà một sao kê bị thêm, bớt hay sửa giao dịch không thể giữ được.
- Các file là bản scan gốc từ máy Toshiba, mọi trang màu mang cùng một dấu vân tay nén ảnh, không có lớp chỉnh sửa sau khi scan.
- Dòng chữ hoa thường lẫn lộn là lỗi viết hoa có quy luật của phần mềm ngân hàng: áp quy tắc viết hoa chỉ chữ không dấu vào câu gốc cho ra đúng từng ký tự như dòng in.
- Số tài khoản 6350201010476 hợp lệ và thống nhất trên chứng từ hai ngân hàng; tên thư mục thiếu một chữ số 0.
- Trang cuối sao kê TK 7784 năm 2026 thiếu dấu ngân hàng, nên đề nghị đại diện cư dân cùng BQT nhận lại sao kê có dấu và giấy xác nhận số dư tại quầy.

KẾT LUẬN PHẦN II

- **Dữ liệu đủ tin cậy: sao kê là bản thật, dữ liệu chép lại khớp tới từng đồng, không có dấu hiệu làm giả bằng AI.**
- Hai hồ sơ còn thiếu là sao kê tài khoản vận hành và giấy xác nhận tiền gửi; chúng không làm giảm độ tin cậy của phần đã có nhưng giới hạn phạm vi kết luận.

PHẦN III

Dòng tiền của quỹ

Quỹ còn bao nhiêu, 3,12 tỷ đi đâu, tiền khai thác khu vực chung và lãi suất so với thực tế.

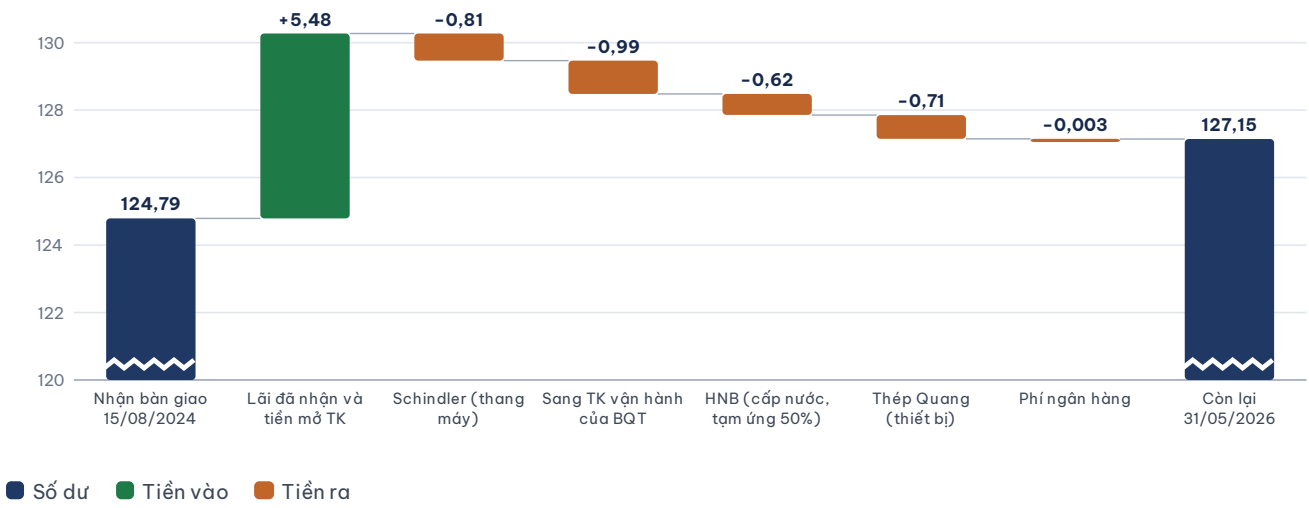
04 Bức tranh quỹ bảo trì

KẾT LUẬN Cần xác nhận

Tiền gốc quỹ không giảm: 127,15 tỷ ngày 31/05/2026, cao hơn số nhận bàn giao 2,36 tỷ. Nhưng 98% quỹ là tiền gửi có kỳ hạn; ngân hàng mới xác nhận 120 tỷ tại ngày 20/05/2025, nên xác nhận số dư sau đợt tái tục là việc phải làm đầu tiên.

Ngày 15/08/2024 chủ đầu tư chuyển 124.789.887.563 đồng vào TK 116605084999 bằng hai lệnh: 301,4 triệu và 124.488,5 triệu từ việc đóng tài khoản 110002805677. Trong sáu ngày sau đó BQT gửi 45 tỷ và 15 tỷ có kỳ hạn tại VietinBank, chuyển 60 tỷ sang Agribank gửi 12 tháng, để lại khoảng 4,8 tỷ ở tài khoản thanh toán.

Cầu nối quỹ bảo trì, tỷ đồng (trục bắt đầu từ 120 tỷ)



Khoản mục	Số tiền (đồng)
Nhận bàn giao từ chủ đầu tư (15/08/2024)	124.789.887.563
Tiền nộp khi mở TK Agribank (04/07/2024)	1.000.000
Lãi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	5.462.671.231
Lãi không kỳ hạn	19.303.013
Chi Schindler (thang máy)	-806.917.257
Chuyển sang TK vận hành 118002976372 của BQT	-986.910.176
Tạm ứng sửa chữa cấp nước (HNB)	-623.290.680
Mua thiết bị (Thép Quang)	-705.769.875
Phí ngân hàng	-3.438.600
Tổng quỹ ngày 31/05/2026	**127.146.535.219**

Quỹ đang nằm ở đâu	Số tiền	Tỷ trọng	Bằng chứng
HĐTG Agribank (gửi lại 22/08/2025, 12 tháng)	60.000.000.000	47,2%	Agribank xác nhận 60 tỷ tại 20/05/2025; không có dấu vết sau lần gửi lại
HĐTG VietinBank 912/2024/70435 (212000411272)	45.000.000.000	35,4%	VietinBank xác nhận tại 20/05/2025; lãi 2,115 tỷ ngày 20/08/2025, gốc được hiểu là tái tục
HĐTG VietinBank 912/2024/70677 (214000411282)	15.000.000.000	11,8%	VietinBank xác nhận tại 20/05/2025; trả lãi mỗi quý tới 20/05/2026
HĐTG VietinBank 912/2025/28319 (215000477589)	5.000.000.000	3,9%	Không có dấu vết sau ngày gửi 29/08/2025
TK thanh toán VietinBank và Agribank	2.146.535.219	1,7%	Có trên sao kê

Nguồn: Sao kê VietinBank 116605084999 và Agribank 6350201010476; các hợp đồng tiền gửi suy ra từ lệnh gửi và tiền lãi.

NHẬN ĐỊNH

- **Quỹ còn 127,15 tỷ đồng vào ngày 31/05/2026, cao hơn số nhận bàn giao 2,36 tỷ nhờ 5,48 tỷ tiền lãi, nhưng thấp hơn gốc cộng lãi 3,12 tỷ.**
- Chín mươi tám phần trăm quỹ nằm trong bốn hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, và hồ sơ hiện có chỉ chứng minh được chúng tồn tại ở thời điểm gửi hoặc trả lãi.
- Khoản 60 tỷ gửi lại tại Agribank ngày 22/08/2025 và 5 tỷ tại VietinBank ngày 29/08/2025 không có thêm dấu vết nào; đây là điểm cần xác nhận đầu tiên.
- Số 124,79 tỷ nhận bàn giao cũng cần đối chiếu biên bản quyết toán với chủ đầu tư để biết đã gồm đủ lãi phát sinh trong thời gian chủ đầu tư giữ quỹ hay chưa.

TÀI LIỆU MỚI · XÁC NHẬN TIỀN GỬI

- **Hai ngân hàng xác nhận 120 tỷ tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 20/05/2025: VietinBank 45 tỷ và 15 tỷ, Agribank 60 tỷ.**
- Khoản 5 tỷ gửi ngày 29/08/2025 chưa có xác nhận của ngân hàng; báo cáo BQT ngày 15/05/2026 ghi khoản này kỳ hạn 1 năm, lãi 4,7%.
- Báo cáo BQT ngày 15/05/2026 ghi quỹ 127.054.769.278 đồng, khớp tiền gửi và số dư TK VietinBank nhưng chưa tính 3,66 triệu ở TK Agribank và 120,3 triệu ở TK 7784.

05 Vì sao quỹ giảm 3,12 tỷ

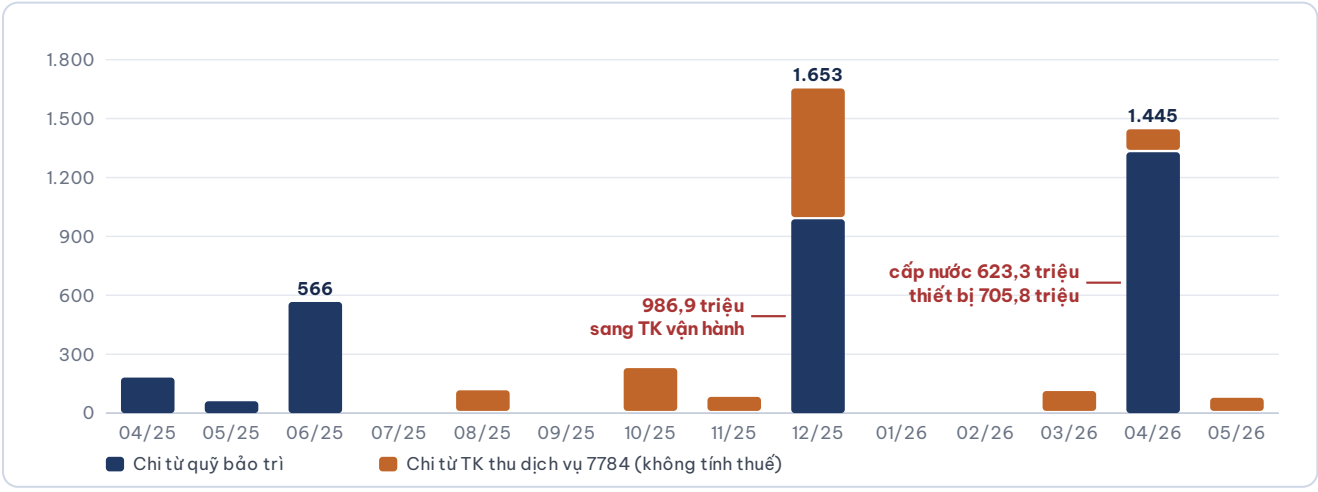
KẾT LUẬN Làm trái Quy chế

Khoản giảm 3,12 tỷ là bốn nhóm chi có thật, mỗi khoản đều có nơi nhận.
Nhưng 1,69 tỷ trong đó không truy được tới người nhận cuối hoặc hàng hóa cụ thể, và khoản 986,9 triệu chuyển sang tài khoản vận hành làm trái Điều 7.2 và 7.4.

Mười lệnh chi từ hai tài khoản quỹ trong 04/2025 – 04/2026. Hai dòng tô đỏ là phần không thể truy tới người nhận cuối hoặc hàng hóa cụ thể.

Nhóm chi	Số lệnh	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng	Mức
Schindler (thang máy)	7	806.917.257	25,8%	Mức Cam
Chuyển sang TK vận hành của BQT	1	986.910.176	31,6%	Mức Đỏ
HNB (cấp nước)	1	623.290.680	20,0%	Mức Cam
Thép Quang (thiết bị)	1	705.769.875	22,6%	Mức Đỏ
Tổng	**10**	**3.122.887.988**	**100,0%**	

Chi theo tháng, triệu đồng: các khoản lớn dồn vào tháng 12/2025 và tháng 4/2026



Ngày	Người nhận	Nội dung	Số tiền (đồng)	Mã
04/04/2025	Schindler Việt Nam	Thanh toán 7 hợp đồng mã EID/FR	180.835.938	F06
29/05/2025	Schindler Việt Nam	Tạm ứng 50% hợp đồng EID/FR/155768383	27.946.944	F06
29/05/2025	Schindler Việt Nam	Tạm ứng 50% hợp đồng EID/FR/155768282	32.280.120	F06
06/06/2025	Schindler Việt Nam	Phí bảo trì thang máy 21/10 – 20/12/2024	115.077.600	F06
06/06/2025	Schindler Việt Nam	Phí bảo trì thang máy 21/12/2024 – 20/01/2025	57.538.800	F06
06/06/2025	Schindler Việt Nam	Sửa chữa thang máy theo 4 hợp đồng ngày 26/11, 09/12, 24/12, 27/12/2024	154.695.744	F06
23/06/2025	Schindler Việt Nam	Tạm ứng 50% hợp đồng sửa chữa EID/FR/18062025REV01 ngày 19/06/2025	238.542.111	F06
23/12/2025	TK 118002976372 của BQT	Hoàn tạm ứng bảo trì, sửa chữa thang máy, PCCC, máy phát (chứng từ 29/08 – 23/12/2025)	986.910.176	F01
14/04/2026	Kỹ thuật Thương mại HNB	Tạm ứng 50% sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt, HĐ 01HNBSSR24032026	623.290.680	F05
24/04/2026	TM Xây dựng Thép Quang	Mua thiết bị sửa chữa hệ thống thiết bị khu vực sử dụng chung, HĐ 080426/HDDV/BQT TQ	705.769.875	F03

Nguồn: Sao kê VietinBank 116605084999 năm 2025 và 01–05/2026; mã F01–F16 là mã dấu hiệu ở mục 11 và Phụ lục A.

1,79 tỷ
chi từ quỹ năm 2025, trần sửa chữa đột xuất là 500 triệu/năm

1,33 tỷ
chi từ quỹ trong 5 tháng đầu 2026

54%
số chi khó truy vết (986,9 triệu và 705,8 triệu)

0,92 tỷ
ước còn phải trả cho các hợp đồng đã tạm ứng 50%

NHẬN ĐỊNH

- **Khoản giảm 3,12 tỷ là tổng bốn nhóm chi: Schindler 806,9 triệu, chuyển sang tài khoản vận hành của BQT 986,9 triệu, tạm ứng cho HNB sửa cấp nước 623,3 triệu và mua thiết bị của Thép Quang 705,8 triệu.**
- Hai nhóm có cùng một điểm đáng lo: 1,69 tỷ, tức 54% số chi, không truy được tới người nhận cuối hoặc tới hàng hóa cụ thể.
- Khoản 986,9 triệu trái Quy chế rõ nhất, vì tiền quỹ chỉ được chuyển thẳng tới đơn vị bảo trì và việc tạm dùng tiền vận hành bị giới hạn 10 triệu mỗi tháng.
- Nếu các khoản chi không nằm trong kế hoạch bảo trì được HNNCC thông qua, tổng 1,79 tỷ năm 2025 đã vượt trần 500 triệu mỗi năm cho sửa chữa đột xuất.
- Riêng khoản 705,8 triệu trả Thép Quang ngày 24/04/2026 gấp khoảng 14 lần mức 50 triệu Ban quản trị được tự quyết và một mình đã bằng 141% trần năm, nên bắt buộc phải có kế hoạch được Hội nghị thông qua hoặc văn bản trên 50% chủ sở hữu đồng ý.
- Phần còn lại của hợp đồng cấp nước (623,3 triệu) và của các hợp đồng Schindler đã tạm ứng (khoảng 298,8 triệu) có thể tiếp tục được chi từ quỹ, nên cần chặn lại cho tới khi có hồ sơ.

05.1 Nếu hạch toán đúng thì như thế nào

Dựng lại quỹ theo hai bước: đưa mọi dòng tiền khu vực chung về đúng tài khoản quỹ, rồi xét khoản chi nào hợp lệ. Mặc định theo kịch bản cư dân nêu: khoản 986,9 triệu chuyển sang TK vận hành, các khoản trả Schindler và tiền thuế được coi là hợp lệ.

Bước 1. Hạch toán đúng tài khoản, đồng

Khoản mục	Số tiền	Hiện ghi ở	Hạch toán đúng
Nhận bàn giao, tiền nộp mở TK, lãi của hai TK quỹ	130.272.861.807	TK quỹ	Đúng

Khoản mục	Số tiền	Hiện ghi ở	Hạch toán đúng
Cộng: thu khai thác khu vực chung từ đối tác	1.707.909.092	TK 7784	Nộp vào TK quỹ (khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023)
Trừ: thuế đã nộp trên tiền khu vực chung	-187.419.746	TK 7784	Nghĩa vụ thuế, coi là khoản trừ hợp lệ
Cộng: lãi trừ phí của TK 7784	-16.215	TK 7784	Thuộc quỹ
Trừ: chi bảo trì, sửa chữa, mua sắm (20 lệnh)	-4.523.087.536	Quỹ 3,12 tỷ; TK 7784 1,40 tỷ	Chi từ TK quỹ, chuyển thẳng cho nhà thầu, sau nghiệm thu
Trừ: phí ngân hàng hai TK quỹ	-3.438.600	TK quỹ	Đúng
Quỹ bảo trì nếu hạch toán đúng (mọi khoản chi hợp lệ)	**127.266.808.802**		**Cao hơn số hiện có 120.273.583 đồng**

Quỹ theo số dư hiện nay
127,15 tỷ
Hai TK quỹ cộng bốn hợp đồng tiền gửi

Quỹ nếu hạch toán đúng
127,27 tỷ
Tổng tiền không đổi, chỉ đưa tiền khu vực chung về đúng sổ

Cần chuyển ngay về TK quỹ
120,3 triệu
Số dư TK 7784 ngày 31/05/2026

Bước 2. Hạch toán đúng loại chi: khoản nào coi là hợp lệ (theo kịch bản cư dân nêu)

Khoản chi	Số tiền (đồng)	Nguồn chi	Đánh giá	Mã
Schindler: sửa chữa thang máy (14 hợp đồng EID/FR, 3 hợp đồng tạm ứng 50%)	634.300.857	Quỹ	Hợp lệ	F06
Schindler: phí bảo trì định kỳ 21/10/2024 – 20/01/2025	172.616.400	Quỹ	Hợp lệ	F14
Chuyển sang TK vận hành 118002976372 (hoàn ứng 6 khoản chi bảo trì)	986.910.176	Quỹ	Hợp lệ	F01
Thuế nộp trên tiền khu vực chung	187.419.746	TK 7784	Hợp lệ	
HNB: tạm ứng 50% hợp đồng sửa hệ thống cấp nước	623.290.680	Quỹ	Chờ hồ sơ	F05
Thép Quang: mua thiết bị, trả một lần	705.769.875	Quỹ	Chờ hồ sơ	F03
Thành Công: 4 hợp đồng sửa chữa, mua sắm, ốp lát	856.792.068	TK 7784	Chờ hồ sơ	F07
Khởi Sáng Việt: hệ thống giữ xe (trả vượt 67,1 triệu)	356.399.800	TK 7784	Chờ hồ sơ	F08
KTECH: hệ thống camera	187.007.680	TK 7784	Chờ hồ sơ	F02
Tổng chi của hai tài khoản, kể cả thuế	**4.710.507.282**			

Ba kịch bản, đồng

Kịch bản	Coi là hợp lệ	Còn phải làm rõ	Quỹ phải có nếu không chứng minh được
1. Mọi khoản chi có chứng từ hợp lệ	4.710.507.282	0	127.266.808.802
2. Như cư dân nêu: 986,9 triệu, Schindler, thuế hợp lệ	1.981.247.179	2.729.260.103	129.996.068.905
3. Chặt nhất: chỉ sửa chữa Schindler và thuế hợp lệ	821.720.603	3.888.786.679	131.155.595.481

NHẬN ĐỊNH · NẾU HẠCH TOÁN ĐÚNG

- **Nếu hạch toán đúng, quỹ bảo trì ngày 31/05/2026 phải là 127,27 tỷ đồng, cao hơn số đang thể hiện 120,3 triệu vì số dư TK 7784 là tiền khu vực chung chưa nộp về quỹ.**
- Đưa về đúng tài khoản không làm mất hay thêm tiền; chỉ chuyển 1,71 tỷ thu khu vực chung, 187,4 triệu tiền thuế và 1,40 tỷ chi sửa chữa từ TK 7784 về đúng sổ của quỹ.
- Theo kịch bản cư dân nêu, vẫn còn 2,73 tỷ phải có hồ sơ: Thép Quang 705,8 triệu, HNB 623,3 triệu và 1,40 tỷ chi từ TK 7784 cho Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH.
- Ngay cả khi mọi khoản chi đều hợp lệ, ba chỗ làm sai quy trình vẫn còn: tiền quỹ đi qua tài khoản vận hành của BQT, tiền khu vực chung nằm ngoài quỹ và chi sửa chữa không qua quy trình của quỹ.
- Khoản nào không đủ chứng từ là số BQT phải hoàn lại quỹ; theo kịch bản chặt nhất, phần phải làm rõ tới 3,89 tỷ đồng.

TÀI LIỆU MỚI · BẢNG CHI PHÍ CỦA BQT

- **Phụ lục chi phí trong báo cáo BQT ngày 15/05/2026 ghi 2,42 tỷ; bốn dòng khớp từng đồng với lệnh chi trên sao kê: HNB 623,3 triệu, Thép Quang 705,8 triệu (mô tả là thiết bị điện, nước, intercom), sảnh 116,2 triệu và camera 112,2 triệu.**
- Hai dòng sảnh và camera được chi từ TK 7784 nhưng BQT tự đưa vào bảng chi phí quỹ bảo trì, củng cố cách hạch toán đúng: tiền khu vực chung phải đi qua quỹ.
- Ba dòng thang máy 597,8 triệu, PCCC 261,1 triệu và máy phát điện 4,9 triệu (tổng 863,8 triệu) không có lệnh chi tương ứng trên sao kê ba tài khoản năm 2026; cùng loại việc với khoản 986,9 triệu hoàn ứng ngày 23/12/2025 nhưng thấp hơn 123,1 triệu.
- BQT cần cho biết 863,8 triệu chi từ tài khoản nào, có phải là 6 khoản đã hoàn ứng không, và 123,1 triệu chênh lệch là khoản gì.

Tài khoản vận hành trên sao kê là 118002976372. File Excel, sheet Nếu hạch toán đúng, cho chọn Hợp lệ, Chờ hồ sơ hoặc Không hợp lệ cho từng khoản và tự tính lại; trang dashboard có cùng công cụ.

05.2 Đối chiếu tạm ứng với quyết toán từng hợp đồng

Giá trị hợp đồng suy ra bằng số tiền tạm ứng chia cho tỷ lệ tạm ứng ghi trong lệnh chi, rồi so với tổng đã trả cho cùng mã hợp đồng trên sao kê hai tài khoản.

Mã hợp đồng trên sao kê	Nhà thầu	Tạm ứng	Giá trị suy ra	Đã trả	Kết quả
18KSVSSR08082025	Khởi Sáng Việt · giữ xe	40% · 115.720.000	289.300.000	356.399.800	Trả vượt 67.099.800 đồng (23,2%)
000785358/KTECH	KTECH · camera	40% · 74.803.072	187.007.680	187.007.680	Khớp, đã trả đủ
221025	Thành Công · nhà để hàng	50% · 82.909.400	165.818.800	165.818.880	Khớp, đã trả đủ
06042026	Thành Công · ốp lát sảnh	60% · 116.227.877	193.713.128	193.713.128	Khớp, đã trả đủ
01HNBSSR24032026	HNB · cấp nước	50% · 623.290.680	1.246.581.360	623.290.680	Còn 623.290.680 đồng chưa thấy trả
EID/FR/155768383	Schindler · thang máy	50% · 27.946.944	55.893.888	27.946.944	Còn 27.946.944 đồng chưa thấy trả
EID/FR/155768282	Schindler · thang máy	50% · 32.280.120	64.560.240	32.280.120	Còn 32.280.120 đồng chưa thấy trả
EID/FR/18062025REV01	Schindler · thang máy	50% · 238.542.111	477.084.222	238.542.111	Còn 238.542.111 đồng chưa thấy trả

Mã hợp đồng trên sao kê	Nhà thầu	Tạm ứng	Giá trị suy ra	Đã trả	Kết quả
080426	Thép Quang · thiết bị	Không tạm ứng	705.769.875	705.769.875	Trả một lần 100%, không qua nghiệm thu từng đợt

Nguồn: Sao kê VietinBank 116605084999 và 117002997784; tỷ lệ tạm ứng lấy từ nội dung lệnh chi.

NHẬN ĐỊNH · ĐỐI CHIẾU HỢP ĐỒNG

- **Hợp đồng giữ xe 18KSVSSR08082025 là trường hợp duy nhất trả vượt: tạm ứng 40% là 115,7 triệu nên giá trị hợp đồng khoảng 289,3 triệu, nhưng tổng đã trả 356,4 triệu, cao hơn 67,1 triệu (23,2%).**
- Hợp đồng camera của KTECH và hai hợp đồng có tạm ứng của Thành Công đều quyết toán khớp giá trị suy ra (lệch dưới 100 đồng do làm tròn), cho thấy cách suy từ tỷ lệ tạm ứng là đáng tin.
- Phần 50% còn lại của hợp đồng cấp nước HNB (623,3 triệu) và của ba hợp đồng Schindler (298,8 triệu) chưa thấy trả trên sao kê tới 31/05/2026; nếu phần Schindler đã trả qua tài khoản vận hành thì phải nằm trong 986,9 triệu hoàn ứng.
- Khoản 705,8 triệu của Thép Quang được trả một lần 100%, không có đợt tạm ứng và nghiệm thu như các hợp đồng khác.
- Phần vượt 67,1 triệu chỉ hợp lệ khi có phụ lục phát sinh ký trước khi thi công và biên bản quyết toán; nội dung này đã được đưa vào văn bản kiến nghị gửi Ban quản trị.

06 Thu nhập từ khu vực chung

KẾT LUẬN Làm trái Luật Nhà ở

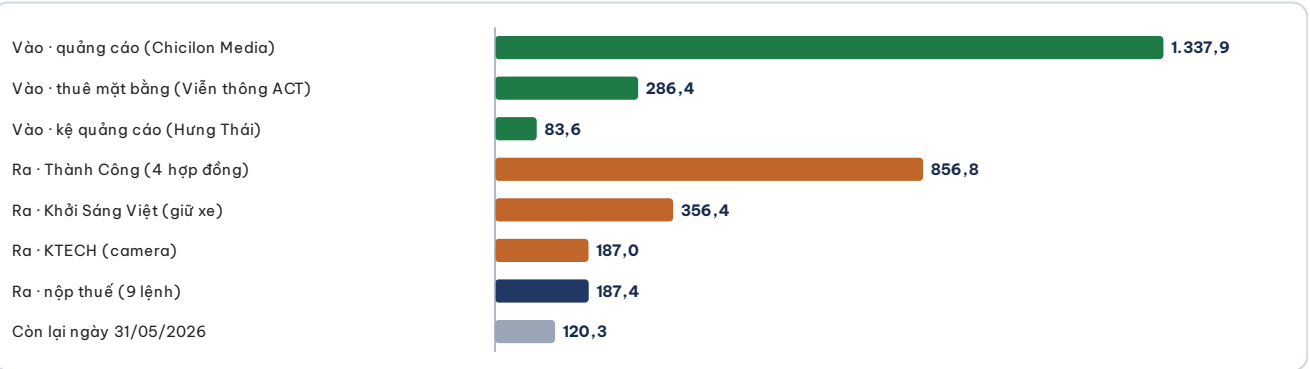
1,71 tỷ tiền khai thác khu vực chung bị giữ ngoài tài khoản quỹ, trái khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023.

1,40 tỷ trong số đó đã chi không qua quy trình của quỹ; khoản thu này cần được chuyển về quỹ và quyết toán lại.

Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023, hiệu lực từ 01/08/2024

Các khoản thu từ việc khai thác dịch vụ đối với phần sở hữu chung của nhà chung cư phải nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì do Ban quản trị quản lý.

Tiền vào và tiền ra của tài khoản thu dịch vụ 117002997784, triệu đồng (07/2025 – 05/2026)



Ngày 16/07/2025 Chicilon Media trả 260.945.454 đồng tiền thuê quý 4/2024 vào đúng tài khoản quỹ. Tám ngày sau, BQT chuyển khoản này sang TK 117002997784 (Thu phí dịch vụ) với nội dung Chicilon trả nhầm tài khoản. Từ đó mọi khoản thu khu vực chung đều vào TK 7784.

Tiền vào TK 7784 theo lần nhận

Ngày	Đơn vị trả	Số tiền (đồng)
24/07/2025	Chicilon Media	260.945.454
28/07/2025	Chicilon Media	430.800.000
10/09/2025	Công nghệ Hưng Thái	11.600.000
23/10/2025	Chicilon Media	430.800.000
28/10/2025	Công nghệ Hưng Thái	24.000.000
16/12/2025	Viễn thông ACT	204.545.454
11/02/2026	Viễn thông ACT	40.909.092
09/04/2026	Công nghệ Hưng Thái	24.000.000
10/04/2026	Chicilon Media	215.400.000
14/04/2026	Viễn thông ACT	40.909.092
29/04/2026	Công nghệ Hưng Thái	24.000.000
	Tổng	**1.707.909.092**

Tiền ra khỏi TK 7784

Khoản	Số tiền (đồng)
Thành Công: 4 hợp đồng (thiết bị sửa chữa, nhà để hàng, vật tư, ốp lát sảnh)	856.792.068
Khởi Sáng Việt: sửa chữa hệ thống giữ xe	356.399.800
KTECH: sửa chữa, lắp đặt hệ thống camera	187.007.680
Nộp thuế (9 lệnh)	187.419.746
Phí ngân hàng	572.000
Số dư còn lại ngày 31/05/2026	120.273.583

Tiền quảng cáo Chicilon theo hợp đồng

Hợp đồng	Thực nhận mỗi tháng
HĐ 01/10/2024 (quý 4/2024)	86,98 triệu
HĐ 05/01/2025 (từ 01/2025)	71,80 triệu
Mức giảm	**17,5%**

Nguồn: Sao kê VietinBank 117002997784 năm 2025, 01–05/2026 và 116605084999 năm 2025.

NHẬN ĐỊNH

- **Từ 07/2025 tới 05/2026 có 1,71 tỷ tiền khai thác khu vực chung: quảng cáo Chicilon 1,34 tỷ, thuê mặt bằng của Viễn thông ACT 286,4 triệu và đặt standee của Hưng Thái 83,6 triệu.**
- Luật yêu cầu khoản thu này nộp vào tài khoản quỹ bảo trì, nhưng BQT dồn vào một tài khoản riêng và chuyển cả khoản đã vào đúng quỹ sang đó.
- Từ tài khoản riêng đã chi 1,40 tỷ cho sửa chữa, mua sắm, trong đó Thành Công nhận 856,8 triệu qua bốn hợp đồng liên tiếp, không phải qua kế hoạch bảo trì hay chọn thầu của quỹ.
- Hợp đồng quảng cáo ký lại ngày 05/01/2025 làm tiền thực nhận giảm từ 86,98 triệu xuống 71,8 triệu mỗi tháng, chênh khoảng 182 triệu một năm.
- Nguồn thu khu vực chung trước 07/2025 và doanh thu giữ xe chưa xuất hiện trên sao kê nào, cần sổ theo dõi đầy đủ từ ngày BQT nhận bàn giao.

% 07 Lãi suất so với thực tế từng thời điểm

KẾT LUẬN Đúng biểu, hiệu quả thấp

Lãi suất phù hợp thực tế từng thời điểm: đúng biểu niêm yết, cao hơn biểu dành cho tổ chức, không có dấu hiệu bị trả thấp hay bị giữ lại tiền lãi.

Cách gửi kém hiệu quả làm quỹ bỏ lỡ 0,42 – 0,96 tỷ, và đợt tái tục 127,5 tỷ với lãi 8% cần được chứng minh bằng hợp đồng và xác nhận của ngân hàng.

Câu hỏi đặt ra: lãi suất Ban quản trị nhận có phù hợp thực tế lúc gửi không. Lãi suất được tính ngược từ tiền lãi và số ngày trên sao kê, rồi so với biểu niêm yết của chính ngân hàng và mặt bằng thị trường cùng thời điểm.

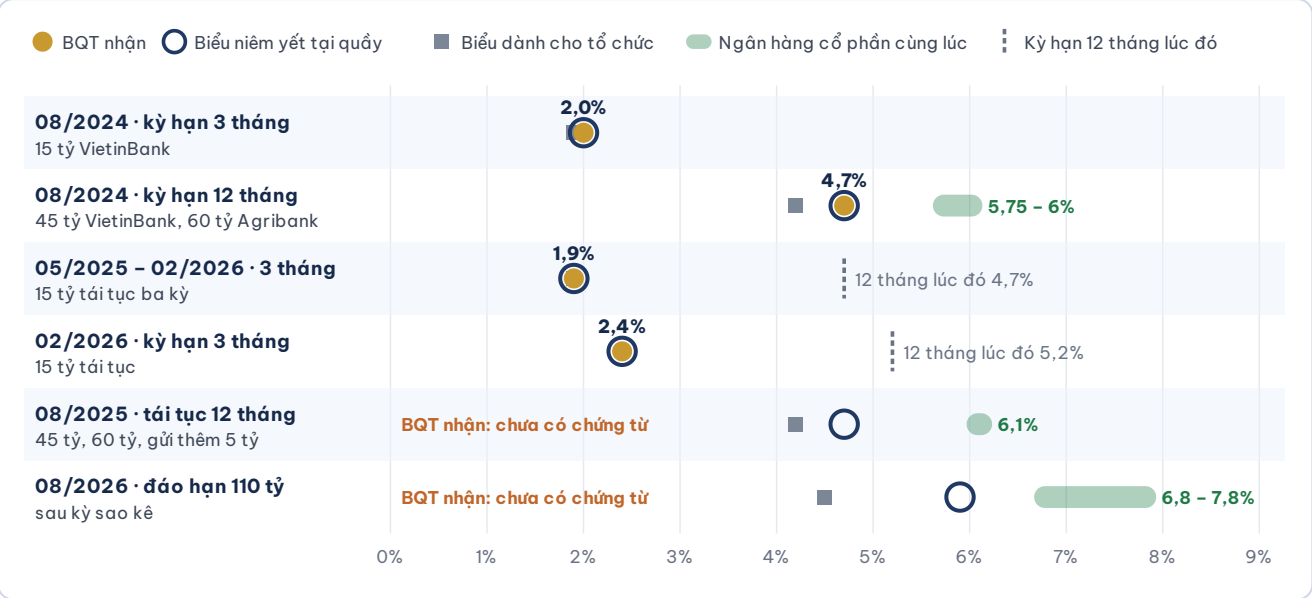
4,7%
12 tháng, đúng biểu VietinBank và Agribank tháng 8/2024

0,5 điểm
cao hơn biểu dành cho tổ chức (4,2%)

1,05 – 1,3
điểm phần trăm thấp hơn nhóm ngân hàng cổ phần lớn cùng lúc

5,9%
biểu 12 tháng tại quầy khi 110 tỷ đáo hạn tháng 8/2026

So sánh bằng hình: chấm vàng là lãi BQT nhận, vòng tròn là biểu niêm yết tại quầy cùng thời điểm, %/năm



Lãi suất Ban quản trị nhận so với biểu niêm yết và thị trường cùng lúc, %/năm

Thời điểm	Khoản gửi	BQT nhận	Biểu niêm yết tại quầy	Biểu tổ chức	Thị trường cùng lúc	Đánh giá
20/08/2024	15 tỷ, kỳ hạn 3 tháng (VietinBank)	**2,0%**	2,0% (cá nhân, 3–6 tháng)	1,9%	–	Đúng biểu
20/08/2024	45 tỷ, kỳ hạn 12 tháng (VietinBank)	**4,7%**	4,7%	4,2%	Techcombank 5,75%; ABBank 6,0%	Đúng biểu, cao hơn biểu doanh nghiệp
21/08/2024	60 tỷ, kỳ hạn 12 tháng (Agribank)	**4,7%**	4,7%	–	Techcombank 5,75%; ABBank 6,0%	Đúng biểu
20/05/2025 – 20/02/2026	15 tỷ tái tục 3 tháng (3 kỳ)	**1,9%**	1,9% (cá nhân, 3–6 tháng, 12/2025)	1,9%	–	Đúng biểu; 12 tháng lúc đó 4,7%
20/08/2025	45 tỷ tái tục 12 tháng (VietinBank)	**chưa rõ**	4,7%	4,2%	HDBank 6,1% (18 tháng)	Chưa có chứng từ lãi suất tái tục
22/08/2025	60 tỷ gửi lại 12 tháng (Agribank)	**chưa rõ**	4,7% (12–18 tháng)	–	HDBank 6,1% (18 tháng)	Chưa có chứng từ lãi suất
20/02/2026	15 tỷ tái tục 3 tháng	**2,4%**	2,4% (cá nhân, 3–6 tháng); 12 tháng 5,2%	–	–	Đúng biểu; chênh 12 tháng 2,8 điểm
Cả kỳ	Tiền gửi thanh toán (không kỳ hạn)	**0,2%**	0,1% (cá nhân)	0,2%	–	Đúng biểu doanh nghiệp

Thời điểm	Khoản gửi	BQT nhận	Biểu niêm yết tại quầy	Biểu tổ chức	Thị trường cùng lúc	Đánh giá
20–29/08/2026	110 tỷ đáo hạn, tái tục; 15 tỷ chuyển sang 12 tháng	**8,0%**	5,9% (quầy, 12 tháng)	4,5%	Agribank trực tuyến 6,8% (03/09/2026); HDBank 7,2%; lãi thỏa thuận cho khoản gửi lớn có thể cao hơn biểu 2 – 2,5 điểm	**Theo Thông báo 05-2026/TB-BQTSSR ngày 15/09/2026: 8%/năm kỳ hạn 12 tháng (khoản 5 tỷ 7,8% kỳ hạn 6 tháng), cao hơn biểu tại quầy; cần hợp đồng và xác nhận của ngân hàng**

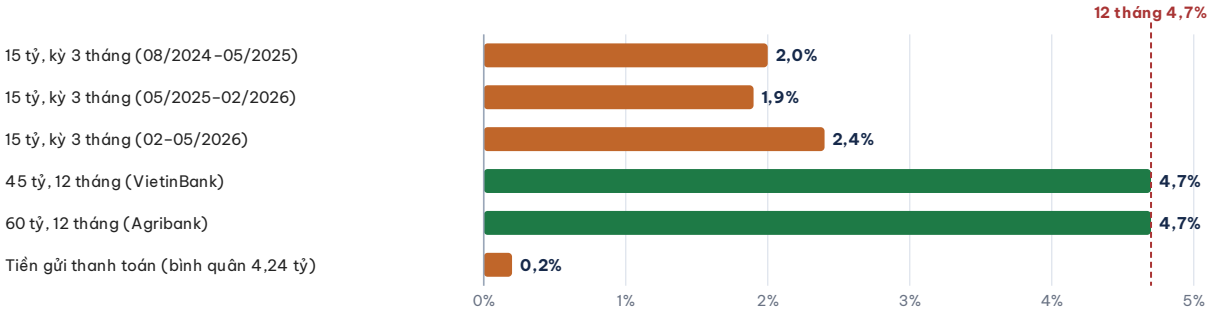
Nguồn: Biểu lãi suất: Vietnambiz 04/08/2024; Thị trường Tài chính Tiền tệ 04/11/2024; CafeF 09/05/2025, 09/02/2026; DNSE 08/12/2025; Thương Gia 03/08/2026; VnEconomy 07/08/2026; Stockbiz 13/08/2024 (Techcombank, ABBank); Kênh 14 30/08/2026. Lãi BQT nhận tính từ sao kê.

Đợt tái tục 110 tỷ tháng 8/2026: tiền lãi một năm theo mức lãi suất Ban quản trị chốt được

Lãi suất	Căn cứ	Tiền lãi một năm	Chênh so với 4,7%
4,7%	Bằng lần gửi trước (4,7%)	5,17 tỷ	0
5,0%	Thương lượng nhẹ	5,50 tỷ	+0,33 tỷ
5,5%	Mức trung gian	6,05 tỷ	+0,88 tỷ
5,9%	Biểu 12 tháng tại quầy 08/2026	6,49 tỷ	+1,32 tỷ
6,8%	Agribank trực tuyến 08/2026	7,48 tỷ	+2,31 tỷ
8,0%	BQT thông báo 15/09/2026, cần hợp đồng	8,80 tỷ	+3,63 tỷ

Nguồn: Tính trên 110 tỷ gồm 45 tỷ VietinBank (20/08), 60 tỷ Agribank (22/08) và 5 tỷ VietinBank (29/08/2026), kỳ hạn 12 tháng. Mỗi 1 điểm phần trăm tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng mỗi năm.

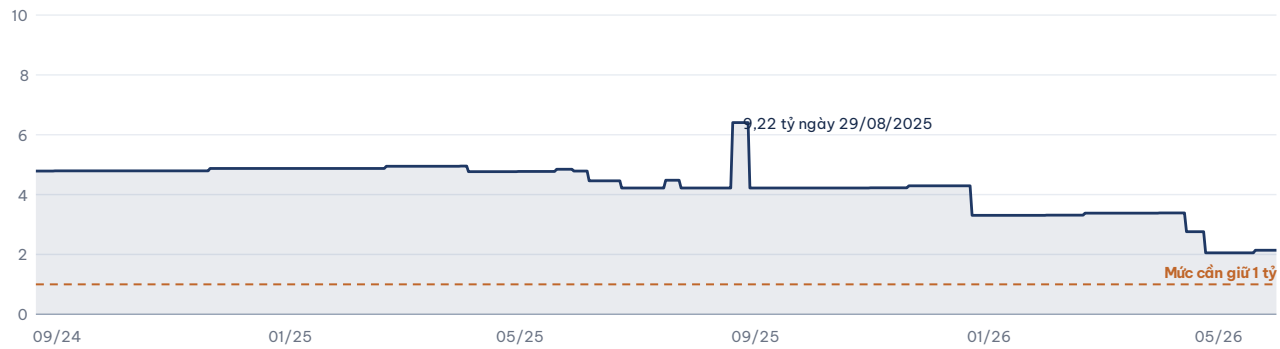
Lãi suất thực nhận của từng khoản, %/năm (tính ngược từ tiền lãi và số ngày)



Hợp đồng	Từ ngày	Đến ngày	Số ngày	Tiền lãi (đồng)	Lãi suất suy ra
VietinBank 15 tỷ (214000411282)	20/08/2024	20/11/2024	92	75.616.438	2,00%
VietinBank 15 tỷ (214000411282)	20/11/2024	20/02/2025	92	75.616.438	2,00%
VietinBank 15 tỷ (214000411282)	20/02/2025	20/05/2025	89	73.150.685	2,00%
VietinBank 15 tỷ (214000411282)	20/05/2025	20/08/2025	92	71.835.616	1,90%
VietinBank 15 tỷ (214000411282)	20/08/2025	20/11/2025	92	71.835.616	1,90%
VietinBank 15 tỷ (214000411282)	20/11/2025	20/02/2026	92	71.835.616	1,90%
VietinBank 15 tỷ (214000411282)	20/02/2026	20/05/2026	89	87.780.822	2,40%
VietinBank 45 tỷ (212000411272)	20/08/2024	20/08/2025	365	2.115.000.000	4,70%

Hợp đồng	Từ ngày	Đến ngày	Số ngày	Tiền lãi (đồng)	Lãi suất suy ra
Agribank 60 tỷ (HĐTG 210824/2024)	21/08/2024	21/08/2025	365	2.820.000.000	4,70%

Số dư tài khoản thanh toán quỹ VietinBank theo ngày, tỷ đồng



Phần lãi bỏ lỡ	So với 6 tháng (3,0%)	So với 12 tháng (4,7%)
15 tỷ gửi 3 tháng thay vì 12 tháng (20/08/2024 – 20/05/2026)	258.904.111	704.630.139
Số dư thanh toán vượt 1 tỷ (bình quân giữ 4,24 tỷ ở mức 0,2%)	161.360.905	259.330.026
Tổng	**420.265.016**	**963.960.165**

Nguồn: Sao kê VietinBank 116605084999, Agribank 6350201010476; lãi suất niêm yết VietinBank tháng 8/2024 (Vietnambiz 04/08/2024): 3–6 tháng 2,0%, 6–12 tháng 3,0%, 12 tháng 4,7%.

Bốn việc nên làm với 125 tỷ tiền gửi của quỹ

1
Gửi kỳ hạn 12 tháng cho phần quỹ chưa có kế hoạch dùng trong năm, thay vì tái tục 3 tháng.

2
Giữ tài khoản thanh toán khoảng 1 tỷ, đủ cho khoản chi lớn nhất, phần dư chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn.

3
Chào lãi suất từ ít nhất ba ngân hàng uy tín trước mỗi lần tái tục, lưu văn bản chào giá như Quy chế yêu cầu.

4
Công khai hợp đồng tiền gửi, lãi suất và ngày đáo hạn trên bảng tin sau mỗi lần gửi hoặc tái tục.

NHẬN ĐỊNH

- **Mọi mức lãi Ban quản trị nhận được đều đúng biểu niêm yết của VietinBank, Agribank tại thời điểm gửi: 12 tháng 4,7%, kỳ hạn 3 tháng lần lượt 2,0%, 1,9% và 2,4%; không có dấu hiệu bị trả thấp hơn biểu hay bị giữ lại một phần tiền lãi.**
- Các khoản gửi được hưởng biểu tại quầy, cao hơn biểu dành cho tổ chức (4,2% cho 12 tháng), nên xét riêng từng khoản thì quỹ không bị thiệt so với thực tế lúc đó.
- Cùng tháng 8/2024, nhóm ngân hàng cổ phần lớn trả 5,75 – 6,0% cho kỳ hạn 12 tháng; chọn ngân hàng quốc doanh phù hợp tiêu chí uy tín của Quy chế, nhưng không có dấu vết thương lượng mức ưu đãi cho khu dân cư như Quy chế yêu cầu.
- Phần thiệt thật sự đến từ cách gửi: 15 tỷ tái tục kỳ hạn 3 tháng suốt 21 tháng và số dư thanh toán nhàn rỗi bình quân 4,24 tỷ, ước bỏ lỡ 0,42 – 0,96 tỷ tùy so với kỳ hạn 6 hay 12 tháng.
- Với 125 tỷ tiền gửi, mỗi 0,5 điểm phần trăm thương lượng thêm mang lại khoảng 625 triệu mỗi năm.
- Đợt đáo hạn 110 tỷ trong tháng 8/2026 rơi vào lúc biểu 12 tháng tại quầy đã lên 5,9%, nên cần kiểm tra ngay lãi suất tái tục và khoảng 5,17 tỷ tiền lãi phải về tài khoản.

TÀI LIỆU MỚI · TÁI TỤC THÁNG 8/2026

- **Theo thông báo của BQT ngày 15/09/2026, 127,5 tỷ đã được gửi lại với lãi suất 8%/năm kỳ hạn 12 tháng (khoản 5 tỷ 7,8%, kỳ hạn 6 tháng), cao hơn biểu 12 tháng tại quầy (khoảng 5,9% ở cả hai ngân hàng) và mức gửi trực tuyến 6,8% của Agribank.**
- Khoản 15 tỷ đã chuyển từ kỳ hạn 3 tháng sang 12 tháng và có thêm hợp đồng mới 2,5 tỷ, đúng hướng báo cáo khuyến nghị.
- Nếu đúng như thông báo, tiền lãi mỗi năm khoảng 10,2 tỷ, tăng khoảng 4,7 tỷ so với mức cũ; đây mới là thông báo của BQT, cần hợp đồng và xác nhận của ngân hàng để chốt.
- Thông báo cũng nêu toàn bộ tiền lãi sẽ chuyển về TK 116605084999 để thanh toán định kỳ các hạng mục bảo trì; tiền lãi là tiền của quỹ, chỉ được chi theo kế hoạch bảo trì được Hội nghị nhà chung cư thông qua và không dùng cho chi phí vận hành (Điều 6.1.b, 6.1.d Quy chế).

Nguồn: Thông báo 05-2026/TB-BQTSSR ngày 15/09/2026; biểu lãi suất tháng 8/2026 theo VnEconomy 07/08/2026 (VietinBank 5,9%) và Gia đình và Xã hội 03/09/2026 (Agribank gửi trực tuyến 6,8%); VnEconomy nêu lãi thỏa thuận cho khoản gửi lớn có thể cao hơn biểu 2 – 2,5 điểm.

Tiền gửi có kỳ hạn sau đợt tái tục tháng 8/2026 theo Thông báo 05-2026/TB-BQTSSR ngày 15/09/2026

Hợp đồng	Ngân hàng	Số tiền (đồng)	Kỳ hạn	Lãi suất	Đáo hạn	Tiền lãi một năm
912/2024/70435	VietinBank	45.000.000.000	12 tháng	8,0%	20/08/2027	3.600.000.000
912/2024/70677	VietinBank	15.000.000.000	12 tháng	8,0%	20/08/2027	1.200.000.000
912/2026/21360	VietinBank	2.500.000.000	12 tháng	8,0%	24/08/2027	200.000.000
912/2025/28319	VietinBank	5.000.000.000	6 tháng	7,8%	28/02/2027	390.000.000
2208/2026/HĐTG/NHNo-SSR	Agribank	60.000.000.000	12 tháng	8,0%	22/08/2027	4.800.000.000
Tổng		**127.500.000.000**				**10.190.000.000**

Nguồn: Thông báo 05-2026/TB-BQTSSR của Ban quản trị; chưa có hợp đồng tiền gửi và giấy xác nhận của ngân hàng cho các hợp đồng này. Tiền lãi một năm tính theo lãi suất thông báo; khoản 5 tỷ kỳ hạn 6 tháng tính quy năm.

KẾT LUẬN PHẦN III

- **Quỹ không mất tiền gốc, nhưng dòng tiền đi ngoài quy trình kiểm soát theo hai hướng: 986,9 triệu ra khỏi quỹ vào tài khoản vận hành, và 1,71 tỷ tiền khu vực chung không đi vào quỹ.**
- Lãi suất đúng biểu từng thời điểm; phần thiệt 0,42 – 0,96 tỷ đến từ cách gửi, và đợt tái tục 127,5 tỷ với lãi 8% cần được chứng minh bằng hợp đồng và xác nhận của ngân hàng.

PHẦN IV

An toàn và tuân thủ

Thang máy, phòng cháy, đối chiếu 17 quy định của Quy chế và mười phép kiểm tra bổ sung.

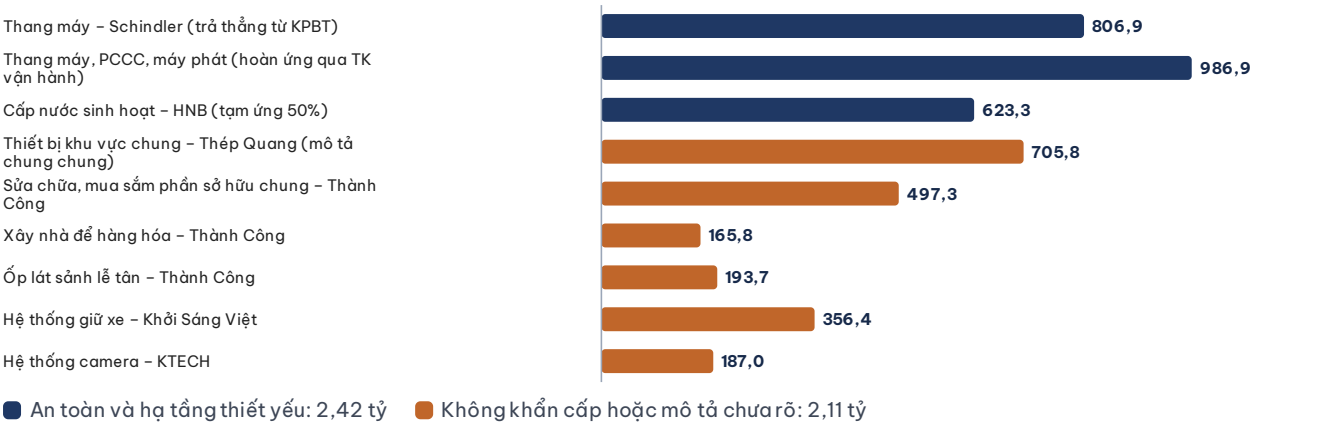
08 Thang máy, PCCC và an toàn

KẾT LUẬN Chưa chứng minh được an toàn

Tiền đã chi cho thang máy, phòng cháy và hạ tầng thiết yếu khoảng 2,42 tỷ, không nhỏ.
Nhưng chưa có bằng chứng an toàn được bảo đảm: 14 hợp đồng sửa chữa trong khoảng 7 tháng, phí bảo trì định kỳ vắng mặt từ 21/01/2025, chưa thấy giấy kiểm định và biên bản phòng cháy.

Cư dân phản ánh chất lượng thang máy đang đe dọa an toàn. Đối chiếu với sao kê, tiền đã chi cho thang máy, PCCC và hạ tầng thiết yếu không nhỏ, nhưng song song là một khoản gần tương đương đi vào hạng mục không khẩn cấp hoặc mô tả chưa rõ.

Các hạng mục đã chi từ quỹ và TK 7784, triệu đồng (04/2025 – 05/2026)



18
thang máy, 6 block mỗi block 3 thang, bàn giao 12/2019

14
hợp đồng Schindler mã EID/FR thanh toán trong khoảng 7 tháng

2 năm
chu kỳ kiểm định thang máy chung cư (Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH)

Hằng tháng
cơ sở tự kiểm tra PCCC (Nghị định 105/2025/NĐ-CP)

Câu hỏi về thang máy

Giấy chứng nhận kiểm định của từng thang còn hiệu lực không, thang nào đang hỏng hoặc dừng? Mười bốn hợp đồng sửa chữa đã nghiệm thu chưa, có hạng mục nào sửa lặp lại? Phí bảo trì Schindler 57,5 triệu mỗi tháng có bị tính trùng trong giá dịch vụ quản lý vận hành?

Câu hỏi về PCCC và máy phát

Phần nào trong 986,9 triệu hoàn ứng là PCCC và máy phát? Biên bản tự kiểm tra PCCC hằng tháng, biên bản bảo dưỡng định kỳ và kết quả kiểm tra gần nhất của cơ quan PCCC ở đâu? Máy phát điện đã chạy thử tải định kỳ chưa?

NHẬN ĐỊNH

- **Khoảng 2,42 tỷ đã chi cho thang máy, PCCC, máy phát và cấp nước, trong khi 2,11 tỷ khác đi vào thiết bị mô tả chung chung (Thép Quang), nhà để hàng, ốp lát sảnh (Thành Công), hệ thống giữ xe (Khởi Sáng Việt) và camera (KTECH).**
- Mười bốn hợp đồng mã EID/FR với Schindler được thanh toán trong khoảng bảy tháng cho thấy thang máy hỏng lặp lại; phản ánh của cư dân đặt câu hỏi về hiệu quả của các khoản sửa chữa này.
- Thang máy chung cư phải kiểm định an toàn định kỳ hai năm một lần và cơ sở phải tự kiểm tra PCCC hằng tháng; nên công khai giấy chứng nhận kiểm định và biên bản PCCC trước khi duyệt thêm khoản chi nào.
- Nên ưu tiên một đợt đánh giá kỹ thuật độc lập 18 thang máy và hệ thống PCCC làm căn cứ lập kế hoạch bảo trì năm 2027 trình HNNCC, thay vì tiếp tục sửa chữa theo từng hợp đồng nhỏ.

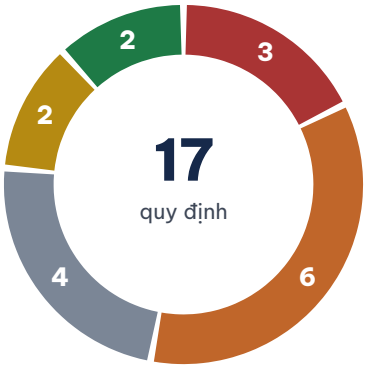
09 Đối chiếu từng điều Quy chế thu chi tài chính

KẾT LUẬN 3 quy định bị vi phạm

Ban quản trị không tuân thủ 3 trong 17 quy định được đối chiếu và có nghi vấn ở 6 quy định khác.

Mức tuân thủ chưa đạt yêu cầu của chính Quy chế đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua.

Mỗi dòng là một quy định của Quy chế thu chi (trang 11–17 Bộ quy chế đã thông qua tại Hội nghị nhà chung cư ngày 26/05/2024) hoặc của Luật Nhà ở 2023 mà Quy chế dẫn chiếu, đặt cạnh điều sao kê cho thấy. Chưa đủ hồ sơ nghĩa là sao kê không đủ để kết luận, cần chứng từ. Mã dấu hiệu dẫn tới mục 11 và Phụ lục A.



- **3** **Không tuân thủ** · có bằng chứng trực tiếp trên sao kê
- **6** **Nghi vấn** · sao kê cho thấy dấu hiệu, cần hồ sơ khẳng định
- **4** **Chưa đủ hồ sơ** · sao kê không đủ để kết luận
- **2** **Một phần** · tuân thủ chưa trọn vẹn
- **2** **Tuân thủ** · sao kê cho thấy làm đúng

Điều khoản	Quy chế yêu cầu	Sao kê cho thấy	Đánh giá	Mã
Điều 3.1.a	Lập một tài khoản KPBT, tối thiểu 3 thành viên BQT đồng chủ tài khoản, không được thay đổi tài khoản	Có hai tài khoản KPBT: VietinBank 116605084999 nhận quỹ và Agribank 6350201010476 mở 04/07/2024 giữ 60 tỷ. Sổ phụ Agribank ghi Tài khoản đồng sở hữu: No.	Một phần	F11, F15
Điều 3.1.a	Gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng uy tín, có ưu đãi cho khu dân cư, lãi suất công bố theo từng thời điểm	125 tỷ gửi có kỳ hạn tại VietinBank, Agribank trong 6 ngày sau khi nhận quỹ, đúng biểu niêm yết. Không có mức ưu đãi thương lượng; 15 tỷ chỉ gửi kỳ hạn 3 tháng.	Một phần	F10, F16
Điều 3.1.b	Chỉ thu bổ sung KPBT từ chủ sở hữu khi quỹ còn 20% giá trị ban đầu	Không có khoản thu bổ sung nào; quỹ còn khoảng 102% số nhận bàn giao.	Tuân thủ	
Điều 3.1.a, 6.1.g	Công khai tài khoản KPBT tại HNNCC và công khai chi tiêu KPBT định kỳ trên bảng tin	Hồ sơ không có bản công khai nào, trong khi 3,12 tỷ đã chi trong 04/2025 – 04/2026.	Chưa đủ hồ sơ	F12
Điều 3.2.a	Tài khoản kinh phí quản lý vận hành và các khoản thu khác do Công ty quản lý đứng tên	BQT tự đứng tên TK 118002976372 (Kinh phí quản lý vận hành) và TK 117002997784 (Thu phí dịch vụ).	Nghi vấn	F01, F02
Điều 6.1.b, 6.3.c	Bảo trì theo Kế hoạch bảo trì được HNNCC thông qua, trừ trường hợp đột xuất	Mười lệnh chi 3,12 tỷ từ quỹ; hồ sơ không có kế hoạch bảo trì năm 2025, 2026.	Chưa đủ hồ sơ	F05, F06
Điều 6.1.c	Chỉ thuê cá nhân, đơn vị đủ điều kiện, năng lực	Thép Quang (tên thương mại thép) bán thiết bị 705,8 triệu; Thành Công (trang trí nội thất) nhận 4 hợp đồng 856,8 triệu. Schindler là hãng thang máy của tòa nhà, phù hợp.	Nghi vấn	F03, F07
Điều 6.1.d	KPBT chỉ dùng bảo trì phần sở hữu chung, không dùng cho quản lý vận hành	986,9 triệu chuyển vào tài khoản Kinh phí quản lý vận hành; phí bảo trì định kỳ thang máy cần xác định có nằm trong giá dịch vụ quản lý vận hành không.	Nghi vấn	F01, F06, F14
Điều 6.1.h, 8.8.b	Kiểm toán độc lập KPBT hằng năm, có thể 6 tháng hoặc đột xuất	Chỉ một lần phí xác nhận số dư ngày 21/05/2025; không thấy dấu vết kiểm toán năm 2025 tới 31/05/2026.	Nghi vấn	F12

Điều khoản	Quy chế yêu cầu	Sao kê cho thấy	Đánh giá	Mã
Điều 6.3.a	Chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu công khai	HNB 1,25 tỷ, chuỗi 4 hợp đồng Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH; hồ sơ không có thông báo mời thầu.	Chưa đủ hồ sơ	F05, F07, F08
Điều 6.3.b	Nghiệm thu rồi mới thanh toán; chứng từ có tối thiểu 3 chữ ký	Thép Quang được trả 100% sau 16 ngày ký, Thành Công 100% sau 3 ngày (HĐ 081225) và 18 ngày (HĐ 1509/2025); HNB và 3 hợp đồng Schindler tạm ứng 50% trước thi công; hợp đồng giữ xe Khởi Sáng Việt trả vượt 67,1 triệu.	Nghi vấn	F03, F05, F07, F08, F15
Điều 6.3.c, 9.1	Thanh toán bằng chuyển khoản; chỉ khoản dưới 5 triệu mới được rút tiền mặt	Không có lệnh rút tiền mặt nào trên cả ba tài khoản; mọi khoản chi đi tới doanh nghiệp, Kho bạc hoặc tài khoản của chính BQT.	Tuân thủ	
Điều 6.3.e	Mỗi việc trên 10 triệu phải có 3 báo giá của 3 nhà cung cấp khác nhau	Cả 10 lệnh chi từ quỹ và 10 lệnh chi sửa chữa, mua sắm từ TK 7784 đều trên 10 triệu; hồ sơ không có báo giá.	Chưa đủ hồ sơ	F05, F07
Điều 7.2	KPBT chỉ được chuyển tới tài khoản của đơn vị thực hiện bảo trì	Chín lệnh chuyển thẳng cho nhà thầu; lệnh 986,9 triệu ngày 23/12/2025 chuyển vào tài khoản của chính BQT.	Không tuân thủ	F01
Điều 7.4	Tạm dùng kinh phí vận hành cho bảo trì đột xuất tối đa 10 triệu/tháng, hoàn lại cuối mỗi tháng	Hoàn một lần 986,9 triệu cho 6 khoản chi trải 5 tháng (29/08 – 23/12/2025), gấp khoảng 20 lần hạn mức.	Không tuân thủ	F01
Điều 9.2	Sửa chữa khẩn cấp trên 50 triệu cần trên 50% chủ sở hữu chấp thuận; tổng đột xuất tối đa 500 triệu/năm	13 khoản chi trên 50 triệu, tổng 5,04 tỷ: HNB 1,25 tỷ (gấp 25 lần), hoàn ứng 986,9 triệu, Thép Quang 705,8 triệu (14 lần), Schindler 477,1 triệu (9,5 lần), Thành Công 4 hợp đồng, Khởi Sáng Việt, KTECH. Chi sửa chữa năm 2025 là 2,89 tỷ, 5 tháng đầu 2026 là 1,63 tỷ, gấp 5,8 và 3,3 lần trần. Hồ sơ chưa có kế hoạch được thông qua hoặc văn bản ý kiến chủ sở hữu.	Nghi vấn	F01, F03, F05, F06, F07, F08
Điều 11 và Luật Nhà ở 2023	Thu từ khai thác phần sở hữu chung phải nộp vào tài khoản KPBT (khoản 4 Điều 153)	1,71 tỷ vào TK 7784; khoản 260,9 triệu đã vào đúng tài khoản KPBT bị chuyển đi 8 ngày sau.	Không tuân thủ	F02, F09

Nguồn: Quy chế thu chi tài chính của Ban quản trị (trang 11–17 Bộ quy chế ngày 26/05/2024); Luật Nhà ở 2023, khoản 4 Điều 153; sao kê ba tài khoản. Nguyên văn các điều ở Phụ lục C.

NHẬN ĐỊNH

- **Đối chiếu 17 quy định của Quy chế thu chi tài chính và Luật Nhà ở với sao kê: 3 quy định không được tuân thủ, 6 có nghi vấn, 4 chưa đủ hồ sơ để kết luận, 2 tuân thủ một phần và 2 tuân thủ.**
- Ba điểm không tuân thủ đều có bằng chứng trực tiếp trên sao kê: chuyển 986,9 triệu từ quỹ vào tài khoản vận hành (Điều 7.2), hoàn ứng một lần gấp khoảng 20 lần hạn mức 10 triệu mỗi tháng (Điều 7.4), và tiền khai thác khu vực chung không nộp vào tài khoản quỹ (Điều 11 dẫn chiếu khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023).
- Sáu nghi vấn gồm tài khoản do Ban quản trị tự đứng tên, năng lực của Thép Quang, dùng quỹ cho việc vận hành, kiểm toán hằng năm, nghiệm thu trước khi thanh toán và trần chi sửa chữa đột xuất; sao kê cho thấy dấu hiệu nhưng cần hồ sơ để khẳng định.
- Bốn quy định chưa đủ hồ sơ để kết luận là công khai định kỳ, kế hoạch bảo trì được Hội nghị nhà chung cư thông qua, đấu thầu công khai và ba báo giá cho mỗi việc trên 10 triệu; đây chính là danh mục chứng từ cần đòi.
- Hai điểm tuân thủ là không thu bổ sung quỹ và không rút tiền mặt: mọi khoản chi đều chuyển khoản tới doanh nghiệp, Kho bạc hoặc tài khoản của Ban quản trị.

10 Mười phép kiểm tra bổ sung trên chính dữ liệu sao kê

KẾT LUẬN Ba điểm mới cần trả lời

Các phép kiểm tra thêm củng cố độ tin cậy của sao kê và không thấy tiền mặt hay khoản chuyển cho cá nhân.

Đồng thời phát hiện ba điểm mới: phí bảo trì thang máy vắng mặt, thao tác hai tài khoản trong cùng phiên và đợt tái tục tháng 8/2026.

Ngoài đối chiếu Quy chế, dữ liệu còn cho phép kiểm tra tính đầy đủ của sao kê, cấu trúc hóa đơn, nhịp thanh toán, quyền duyệt lệnh và các khoản sắp phát sinh. Kết quả: 2 đạt, 1 phát hiện, 2 lưu ý, 5 cần hồ sơ.

Lãi không kỳ hạn từng tháng

Đạt

CÁCH LÀM

Tính lại lãi 0,2%/năm trên số dư đầu ngày của 33 tháng ở hai tài khoản VietinBank; lãi Agribank theo quy tắc làm tròn 100 đồng.

KẾT QUẢ

33/33 tháng khớp tới từng đồng. Agribank khớp quy tắc làm tròn và không trả lãi khi số dư dưới 1 triệu.

Sao kê đầy đủ, không có giao dịch qua đêm nào bị giấu hoặc thêm vào; đây là bằng chứng mạnh nhất rằng sao kê do hệ thống ngân hàng lập.

Lãi suất so với thực tế từng thời điểm

Lưu ý

CÁCH LÀM

So lãi suất suy ra với biểu niêm yết của VietinBank, Agribank và mặt bằng thị trường tại cùng thời điểm.

KẾT QUẢ

BQT nhận đúng biểu cá nhân tại quầy: 3 tháng 2,0% rồi 1,9% và 2,4%; 12 tháng 4,7%. Cao hơn biểu doanh nghiệp (1,9% và 4,2%). Tháng 8/2024 Techcombank trả 5,75%, ABBank 6,0% cho 12 tháng.

Không có dấu hiệu bị hưởng lãi thấp hơn thực tế. Hiệu quả thấp đến từ việc chọn kỳ hạn 3 tháng, để tiền nhàn rỗi và chỉ gửi tại quầy nhóm ngân hàng quốc doanh mà không thương lượng.

Thuế GTGT trên từng khoản chi

Phát hiện

CÁCH LÀM

Tách thuế 8% và 10% để tìm giá trị trước thuế tròn số của từng hợp đồng.

KẾT QUẢ

Phí bảo trì Schindler 52.308.000 đồng/tháng trước thuế, đúng 2.906.000 đồng x 18 thang. HNB 1.154.242.000 đồng trước thuế. Hợp đồng giữ xe Khởi Sáng Việt gốc 263.000.000 đồng, quyết toán 324.000.000 đồng. Thép Quang 653.490.625 đồng trước thuế, không tròn số.

Số liệu mang cấu trúc hóa đơn thật. Cần đối chiếu hóa đơn với hợp đồng, nhất là phần tăng 61 triệu (23%) của hợp đồng giữ xe và cơ cấu giá của Thép Quang.

Nhịp thanh toán cho Schindler

Cần hồ sơ

CÁCH LÀM

Đối chiếu kỳ dịch vụ ghi trong nội dung với ngày trả tiền.

KẾT QUẢ

Phí bảo trì 21/10/2024 – 20/01/2025 và các sửa chữa tháng 11–12/2024 đều trả ngày 06/06/2025. Từ 21/01/2025 không còn khoản phí bảo trì định kỳ nào trên tài khoản quỹ.

Hoặc phí được trả từ tài khoản vận hành, hoặc hãng bị nợ phí nhiều tháng; trường hợp sau có thể làm gián đoạn bảo trì chính hãng.

Phiên lập lệnh và giờ giao dịch

Cần hồ sơ

CÁCH LÀM

Xem thời điểm lập từng lệnh trên hai tài khoản VietinBank.

KẾT QUẢ

Ngày 14/04/2026 hai lệnh 623,3 triệu (TK quỹ, 11:26:17) và 116,2 triệu (TK 7784, 11:28:21) cách nhau 2 phút. Các lệnh nộp thuế lập lúc 19–23 giờ cuối tuần.

Cùng một người thao tác internet banking trên cả hai tài khoản; cần xác nhận có người duyệt lệnh độc lập.

Người nhận tiền và tiền mặt

Đạt

CÁCH LÀM

Rà đối ứng của mọi khoản chi trên ba tài khoản.

KẾT QUẢ

Không có lệnh rút tiền mặt, không có khoản chuyển cho cá nhân; tiền chỉ đi tới doanh nghiệp, Kho bạc hoặc tài khoản của chính BQT.

Điểm tích cực. Rủi ro tập trung ở khoản chuyển vào tài khoản vận hành của BQT, nơi không có sao kê.

Chi phí giữ tài khoản Agribank

Lưu ý

CÁCH LÀM

So phí duy trì với lãi thu được trên tài khoản thanh toán Agribank.

KẾT QUẢ

Phí SMS và quản lý tài khoản 77.000 đồng mỗi tháng, cộng 1.238.600 đồng phí chuyển lãi về VietinBank; lãi không kỳ hạn thu được chỉ 458.900 đồng.

Số nhỏ, nhưng là chi phí trực tiếp của việc chia quỹ ra hai ngân hàng.

Số tiền nhận bàn giao

Cần hồ sơ

CÁCH LÀM

So số nhận với nghĩa vụ 2% và phần lãi trong thời gian chủ đầu tư giữ quỹ (bàn giao căn hộ từ 12/2019).

KẾT QUẢ

124.789.887.563 đồng gồm 301,4 triệu và 124.488,5 triệu từ việc đóng TK 110002805677; hồ sơ không có biên bản quyết toán.

Cần biên bản để biết lãi 2019–2024 đã tính đủ. Nếu quỹ nằm ở tài khoản thanh toán nhiều năm, phần lãi có thể rất thấp so với gửi có kỳ hạn.

Cam kết chi còn lại

Cần hồ sơ

CÁCH LÀM

Cộng phần chưa trả của các hợp đồng đã tạm ứng từ quỹ.

KẾT QUẢ

HNB còn 623,3 triệu; ba hợp đồng Schindler còn 298,8 triệu nếu chưa trả qua tài khoản vận hành.

Khoảng 0,92 tỷ có thể tiếp tục rời quỹ; nên tạm dừng cho tới khi có hồ sơ nghiệm thu.

Đợt tái tục tháng 8/2026

Cần hồ sơ

CÁCH LÀM

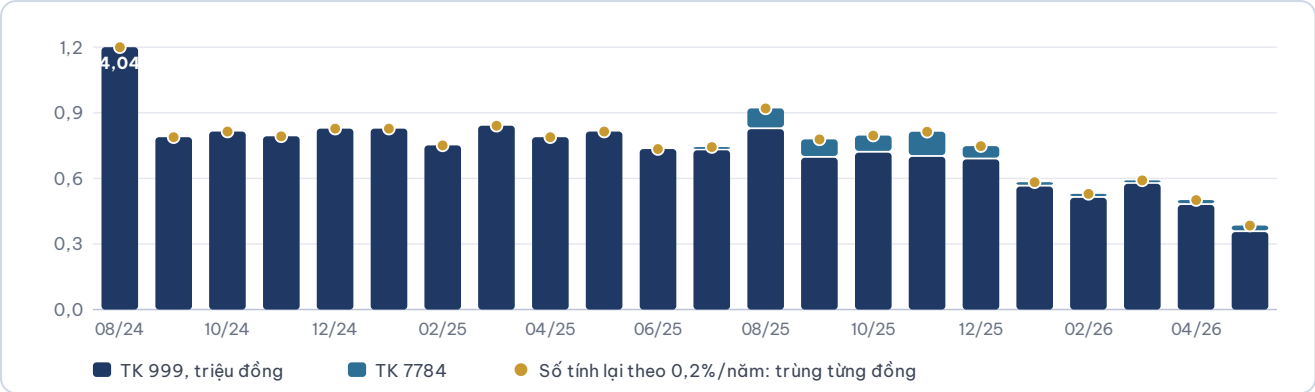
So lãi suất khi các khoản tiền gửi đáo hạn sau kỳ sao kê.

KẾT QUẢ

45 tỷ (20/08), 60 tỷ (22/08), 5 tỷ (29/08/2026) đáo hạn; biểu 12 tháng tại quầy đã lên 5,9%, Agribank trực tuyến 6,8%.

Tái tục đúng biểu mang lại thêm khoảng 1,32 tỷ/năm so với 4,7%; khoảng 5,17 tỷ lãi năm 2025–2026 phải về tài khoản trong tháng 8/2026.

Lãi không kỳ hạn từng tháng, triệu đồng: cột là số trên sao kê, chấm vàng là số tính lại



Lãi không kỳ hạn từng tháng: số trên sao kê và số tính lại theo 0,2%/năm trên số dư đầu ngày

Tháng	999 sao kê	999 tính lại	7784 sao kê	7784 tính lại	Tháng	999 sao kê	999 tính lại	7784 sao kê	7784 tính lại
08/2024	4.036.372	4.036.372			07/2025	728.095	728.095	15.551	15.551
09/2024	788.036	788.036			08/2025	824.639	824.639	95.416	95.416
10/2024	814.433	814.433			09/2025	694.086	694.086	84.386	84.386
11/2024	792.434	792.434			10/2025	717.336	717.336	78.166	78.166
12/2024	827.541	827.541			11/2025	698.245	698.245	114.934	114.934
01/2025	827.677	827.677			12/2025	686.507	686.507	60.926	60.926
02/2025	751.017	751.017			01/2026	562.241	562.241	19.866	19.866
03/2025	840.781	840.781			02/2026	511.062	511.062	18.271	18.271
04/2025	788.029	788.029			03/2026	574.617	574.617	16.199	16.199
05/2025	814.078	814.078			04/2026	478.322	478.322	22.304	22.304
06/2025	734.246	734.246			05/2026	354.319	354.319	29.766	29.766

Cộng 22 tháng: TK 999 18.844.113 đồng trên sao kê, 18.844.113 đồng tính lại; TK 7784 555.785 đồng và 555.785 đồng. Chênh lệch bằng 0 ở cả 33 tháng.

Nguồn: Sao kê VietinBank 116605084999 và 117002997784; lãi Agribank tính theo quy tắc làm tròn 100 đồng, không trả lãi khi số dư dưới 1 triệu, cũng khớp.

NHẬN ĐỊNH

- **Hai phép kiểm tra mạnh nhất cho thấy sao kê đầy đủ và thật: lãi không kỳ hạn của 33 tháng khớp tới từng đồng, và số liệu các khoản chi mang đúng cấu trúc hóa đơn có thuế 8% hoặc 10%.**
- Không có khoản rút tiền mặt hay chuyển cho cá nhân; rủi ro dồn vào tài khoản vận hành của Ban quản trị, nơi hồ sơ chưa có sao kê.
- Phép tách thuế cho thấy hợp đồng giữ xe Khởi Sáng Việt tăng từ 263 triệu lên 324 triệu trước thuế (23%), còn khoản của Thép Quang có giá trước thuế không tròn số, cần đối chiếu hóa đơn với hợp đồng.
- Ba điểm mới cần hỏi: phí bảo trì thang máy định kỳ không còn xuất hiện trên tài khoản quỹ từ 21/01/2025, lệnh chi hai tài khoản được lập trong cùng một phiên, và đợt tái tục 127,5 tỷ tháng 8/2026 chưa có hợp đồng.
- Khoảng 0,92 tỷ cam kết chi còn lại có thể tiếp tục rời quỹ, nên tạm dừng cho tới khi có hồ sơ nghiệm thu.

KẾT LUẬN PHẦN IV

- **Mức tuân thủ Quy chế chưa đạt: 3 vi phạm và 6 nghi vấn trong 17 quy định được đối chiếu.**
- An toàn thang máy và phòng cháy chưa được chứng minh bằng giấy kiểm định và biên bản; tiền không bị rút mặt hay chuyển cho cá nhân, nhưng việc duyệt lệnh cần người kiểm soát độc lập.

PHẦN V

Dấu hiệu và hành động

Mười sáu dấu hiệu theo mức độ và nguyên nhân, hệ quả pháp lý và điều kiện bãi nhiệm, hồ sơ cần yêu cầu và lộ trình cho cư dân.

11 Mười sáu dấu hiệu cần Ban quản trị giải trình

KẾT LUẬN Đủ căn cứ yêu cầu giải trình

16 dấu hiệu đủ để yêu cầu Ban quản trị giải trình bằng văn bản.

3 dấu hiệu mức Đỏ cần được trả lời trước khi phê duyệt bất kỳ khoản chi mới nào từ quỹ.

Về hệ quả: ba vi phạm đã rõ (986,9 triệu, 1,71 tỷ, 1,40 tỷ) phải khắc phục và thuộc diện xử phạt; dấu hiệu nào không được chứng minh bằng chứng từ thì phải bồi hoàn quỹ.

Mức Đỏ cần giải trình ngay, mức Cam cần hồ sơ chứng minh, mức Vàng cần cải thiện. Cột Tình trạng tách điều đã rõ trên sao kê với điều còn chờ Ban quản trị chứng minh; cột Nguyên nhân là đánh giá sơ bộ ở mục 1.3. Hệ quả pháp lý ở mục 11.1, của từng dấu hiệu ở Phụ lục A. Việc xử lý thuộc Hội nghị nhà chung cư và cơ quan có thẩm quyền.

Mã	Mức	Dấu hiệu	Tình trạng	Nguyên nhân sơ bộ	Số tiền liên quan
F01	Đỏ	Chuyển 986,9 triệu từ quỹ bảo trì sang tài khoản vận hành của chính BQT	Đã rõ	Chưa loại trừ (3)	986,9 triệu
F02	Đỏ	Tiền khai thác khu vực chung không nộp vào tài khoản quỹ bảo trì	Đã rõ	(1) Thiếu năng lực	1,71 tỷ
F03	Đỏ	Trả một lần 705,8 triệu cho Thép Quang, hàng hóa mô tả chung chung	Chờ chứng minh	Chưa loại trừ (3)	705,8 triệu
F04	Cam	125 tỷ tiền gửi có kỳ hạn chưa có chứng từ xác nhận	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	125,00 tỷ
F05	Cam	Hợp đồng sửa cấp nước với HNB khoảng 1,25 tỷ, tạm ứng ngay 50%	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	623,3 triệu
F06	Cam	Chi 806,9 triệu cho Schindler: phí bảo trì và 14 hợp đồng mã EID/FR trong khoảng 7 tháng, trả trễ 5–6 tháng	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	806,9 triệu
F07	Cam	Thành Công nhận 856,8 triệu qua 4 hợp đồng liên tiếp	Chờ chứng minh	Chưa loại trừ (3)	856,8 triệu
F08	Cam	Hợp đồng giữ xe với Khởi Sáng Việt vượt 67,1 triệu so với giá trị suy ra	Chờ chứng minh	(2) Lỗ tay thật	67,1 triệu
F09	Cam	Tiền thuê quảng cáo của Chicilon Media giảm 17,5% ngay sau khi ký lại hợp đồng	Chờ chứng minh	Chưa loại trừ (3)	182,2 triệu
F10	Vàng	15 tỷ gửi kỳ hạn 3 tháng và số dư thanh toán nhàn rỗi, lãi bỏ lỡ 0,42–0,96 tỷ	Hiệu quả thấp	(1) Thiếu năng lực	964,0 triệu
F11	Vàng	Mở tài khoản quỹ bảo trì thứ hai tại Agribank	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	60,00 tỷ
F12	Vàng	Dấu hiệu chưa kiểm toán năm 2025 và công khai chưa đầy đủ	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	
F13	Vàng	Các chi tiết nhỏ trên chứng từ cần giải thích	Chờ chứng minh	(2) Lỗ tay thật	

Mã	Mức	Dấu hiệu	Tình trạng	Nguyên nhân sơ bộ	Số tiền liên quan
F14	Cam	Không thấy phí bảo trì thang máy Schindler định kỳ từ 21/01/2025 trên tài khoản quỹ	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	
F15	Vàng	Lệnh chi hai tài khoản được lập liên tiếp trong cùng một phiên	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	
F16	Vàng	Đợt tái tục 110 tỷ tháng 8/2026 cần kiểm tra lãi suất và tiền lãi về tài khoản	Theo dõi	Chưa phát sinh sai	1,32 tỷ

NHẬN ĐỊNH

- **Ba dấu hiệu mức Đỏ cùng một bản chất: tiền đi ngoài quy trình kiểm soát của quỹ, gồm chuyển vào tài khoản của chính Ban quản trị, dồn thu khu vực chung sang tài khoản riêng và trả trọn cho Thép Quang chưa rõ hàng hóa.**
- Bảy dấu hiệu mức Cam cần hồ sơ chứng minh, đứng đầu là 125 tỷ tiền gửi có kỳ hạn và việc phí bảo trì thang máy định kỳ không còn xuất hiện trên tài khoản quỹ từ 21/01/2025.
- Chưa có dấu hiệu nào đủ để kết luận chiếm đoạt, nhưng Điều 10 Quy chế quy định chi sai mục đích hay sai phạm chứng từ đều phải bồi thường, nên Ban quản trị có nghĩa vụ giải trình.
- Thứ tự ưu tiên nên là xác nhận 125 tỷ tiền gửi, truy 986,9 triệu, kiểm tra 705,8 triệu, rồi mới đến quy trình chọn thầu, thu khu vực chung và lãi suất.

11.1 Hệ quả pháp lý: điều gì chắc chắn phải xử lý, điều gì phụ thuộc chứng từ

Đã rõ trên sao kê

986,9 triệu qua tài khoản vận hành; 1,71 tỷ khu vực chung ngoài quỹ; 1,40 tỷ chi ngoài quy trình (F01, F02).

- Chắc chắn phải khắc phục: đưa toàn bộ tiền khu vực chung về tài khoản quỹ, có chứng từ cho từng khoản đã chi.
- Thuộc diện phạt Ban quản trị 50 – 60 triệu đồng, kèm buộc bồi hoàn khoản sử dụng sai (khoản 3 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP).
- Là căn cứ để Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm (điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị; khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD).

Chờ Ban quản trị chứng minh

705,8 triệu thiết bị; 127,5 tỷ tiền gửi; phí bảo trì thang máy; chi vượt trần 500 triệu; giữ xe, quảng cáo, kiểm toán, lệnh chi.

- Nghĩa vụ chứng minh thuộc Ban quản trị: mọi khoản dùng kinh phí bảo trì phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ (Điều 6.1.f Quy chế thu chi).
- Có chứng từ hợp lệ thì dấu hiệu được xóa.
- Không chứng minh được sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản thì khoản đó phải bồi hoàn quỹ (Điều 10.1 Quy chế thu chi) và bị coi là vi phạm đã rõ.

Trách nhiệm hình sự

Chưa có khoản nào.

- Chỉ đặt ra khi có chứng cứ chiếm đoạt tài sản; do cơ quan điều tra xác định.
- Trên sao kê chưa có dữ kiện như vậy: không rút tiền mặt, không có khoản chuyển cho cá nhân.

Hình thức xử lý, mức và căn cứ

Hình thức	Nội dung, mức	Căn cứ	Ai quyết định
Khắc phục bắt buộc	Đưa tiền về đúng tài khoản quỹ; công khai, báo cáo Hội nghị nhà chung cư; bồi hoàn số tiền sử dụng không đúng quy định.	Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023; biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP	Cơ quan có thẩm quyền; Hội nghị nhà chung cư

Hình thức	Nội dung, mức	Căn cứ	Ai quyết định
Phạt tiền Ban quản trị	50 – 60 triệu đồng: quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định, hoặc không công khai việc sử dụng. 10 – 20 triệu đồng: không báo cáo Hội nghị về thu, chi kinh phí bảo trì.	Khoản 3, khoản 2 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP	Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt
Bồi thường	Thành viên chi sai mục đích, chiếm dụng kinh phí, sai phạm chứng từ, hoặc ra quyết định vượt quyền gây thiệt hại.	Điều 10.1 Quy chế thu chi; khoản 5 Điều 19 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD	Thỏa thuận hoặc tòa án
Bãi nhiệm	Thành viên vi phạm quy chế hoạt động hoặc quy chế thu, chi tài chính; hoặc có đơn đề nghị của tối thiểu 50% chủ sở hữu căn hộ.	Khoản 2 Điều 26, Điều 16 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD; khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị; khoản 6 Điều 7 Nội quy	Hội nghị nhà chung cư bất thường; UBND cấp xã công nhận người thay
Hình sự	Chỉ khi có chứng cứ chiếm đoạt tài sản.	Bộ luật Hình sự	Cơ quan điều tra, tòa án

Điều kiện bãi nhiệm thành viên Ban quản trị

Điều kiện	Căn cứ	Tại SSR hiện nay
Có căn cứ: thành viên vi phạm quy chế thu, chi tài chính	Khoản 2 Điều 26 Quy chế; điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị	**Đã có** Ba vi phạm đã rõ trên sao kê; cần xác định ai lập, ai duyệt các lệnh chi (hồ sơ số 14 trong danh mục).
Hoặc: đơn đề nghị bãi nhiệm của tối thiểu 50% chủ sở hữu căn hộ	Khoản 2 Điều 26 Quy chế	**Chưa có**
Hoặc: Ban quản trị cố tình kéo dài việc giải quyết quyền lợi chính đáng của cư dân quá 14 ngày làm việc; chủ sở hữu có quyền công khai đề nghị tạm dừng hoạt động, bãi miễn	Khoản 6 Điều 7 Nội quy	**Chờ hết hạn**
Triệu tập Hội nghị nhà chung cư bất thường: đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao	Điều 16 Quy chế	**Chưa có**
Hội nghị hợp lệ: tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu tham dự, hoặc 75% số người đã ký đơn nếu họp theo đơn	Khoản 3 Điều 16 Quy chế	**Bước sau**
Ban quản trị không tổ chức: UBND cấp xã tổ chức trong 30 ngày	Khoản 5 Điều 16 Quy chế	**Khi cần**
Biểu quyết theo đa số; UBND cấp xã công nhận người thay thế	Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD	**Bước sau**

Căn cứ để bãi nhiệm đã có; thủ tục chưa đủ. Nên dùng khi hết hạn 15 ngày trả lời công văn mà Ban quản trị không trả lời hoặc không khắc phục; nếu Ban quản trị cố tình kéo dài quá 14 ngày làm việc, Nội quy cho chủ sở hữu quyền công khai đề nghị bãi miễn (khoản 6 Điều 7).

NHẬN ĐỊNH · HỆ QUẢ PHÁP LÝ

- **Ba vi phạm đã rõ là việc đã xảy ra: chứng từ bổ sung chỉ cho biết tiền đi đâu, không xóa được việc tiền quỹ đi sai tài khoản.**
- Với nhóm này, khắc phục là bắt buộc, Ban quản trị thuộc diện bị phạt 50 – 60 triệu đồng, và đây là căn cứ để Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm.
- Với nhóm chờ chứng minh, nghĩa vụ chứng minh thuộc về Ban quản trị; khoản nào không có chứng từ hợp lệ sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản thì phải bồi hoàn quỹ và bị coi là vi phạm đã rõ.
- Trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra khi có chứng cứ chiếm đoạt; đến nay chưa có dữ kiện nào như vậy.
- Căn cứ bãi nhiệm đã có nhưng thủ tục cần đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ, nên dùng sau khi hết hạn 15 ngày trả lời công văn.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP ký và có hiệu lực ngày 26/08/2026, thay Nghị định 16/2022/NĐ-CP; hành vi xảy ra trước ngày này áp dụng quy định có lợi hơn cho bên vi phạm; thời hiệu xử phạt 2 năm; mức phạt nêu trên là của tổ chức (Ban quản trị). Đây là khung hệ quả theo quy định; việc xử lý cụ thể do Hội nghị nhà chung cư và cơ quan có thẩm quyền quyết định.

12 Hồ sơ cần yêu cầu và lộ trình

KẾT LUẬN Hành động ngay

Cư dân có đủ căn cứ để đòi hồ sơ ngay, bắt đầu từ ba hồ sơ chính.
Song song, đề nghị tạm dừng khoảng 0,92 tỷ còn phải trả cho các hợp đồng đã tạm ứng cho tới khi có biên bản nghiệm thu.

#	Hồ sơ	Mục đích	Gửi tới	Ưu tiên
1	Giấy xác nhận số dư các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn: VietinBank 45 tỷ, 15 tỷ, 5 tỷ và Agribank 60 tỷ, tại ngày gần nhất, ghi rõ không cầm cố, không phong tỏa	Kiểm chứng 98% quỹ bảo trì còn nguyên	Ngân hàng, qua BQT	Cao
2	Sao kê TK 118002976372 (Kinh phí quản lý vận hành) từ 01/08/2025 tới nay	Truy người nhận cuối của 986,9 triệu chuyển từ quỹ ngày 23/12/2025	BQT, VietinBank	Cao
3	Chứng từ 6 khoản chi được hoàn ứng ngày 23/12/2025: hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, ủy nhiệm chi	Xác định khoản nào là thang máy, PCCC, máy phát và có đúng quy trình không	BQT	Cao
4	Hồ sơ HĐ 080426/HDDV/BQT TQ với Thép Quang: kế hoạch bảo trì được Hội nghị thông qua có hạng mục này hoặc văn bản trên 50% chủ sở hữu đồng ý, danh mục thiết bị, hóa đơn GTGT, biên bản giao nhận và nghiệm thu, 3 báo giá, mã số thuế và giấy đăng ký kinh doanh	Xác minh ai cho phép chi 705,8 triệu (gấp 14 lần mức Ban quản trị được tự quyết), mua gì, của ai, giá có hợp lý không	BQT	Cao
5	Sao kê từ 01/06/2026 tới nay của 3 tài khoản thanh toán, kèm hợp đồng tái tục các khoản tiền gửi tháng 8/2026	Thấy khoảng 5,17 tỷ lãi đáo hạn về tài khoản và lãi suất tái tục (biểu 12 tháng đã lên 5,9%)	BQT, ngân hàng	Cao
6	Hợp đồng bảo trì thang máy, giấy xác nhận công nợ của Schindler, giấy chứng nhận kiểm định an toàn còn hiệu lực của từng thang, nhật ký sự cố và bảo trì	Biết phí bảo trì từ 21/01/2025 đã trả chưa và thang nào hết hạn kiểm định; chung cư phải kiểm định thang máy 2 năm/lần	BQT, Schindler, đơn vị vận hành	Cao
7	Hồ sơ PCCC: biên bản tự kiểm tra hằng tháng, hợp đồng và biên bản bảo dưỡng định kỳ, kết quả kiểm tra của cơ quan PCCC	Đánh giá rủi ro an toàn cháy nổ theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP	BQT, đơn vị vận hành	Cao

#	Hồ sơ	Mục đích	Gửi tới	Ưu tiên
8	Kế hoạch bảo trì năm 2025, 2026 đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua và biên bản hội nghị thường niên; văn bản lấy ý kiến chủ sở hữu cho các việc khẩn cấp trên 50 triệu	13 khoản chi trên 50 triệu (HNB, Thép Quang, Schindler, Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH và hoàn ứng 986,9 triệu) đều phải có một trong hai văn bản này (Điều 9.2)	BQT	Cao
9	Hồ sơ chọn thầu (thông báo mời thầu hoặc 3 báo giá) cho HNB, Schindler, Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH	Đối chiếu Điều 6.3.a và 6.3.e Quy chế	BQT	Trung bình
10	Hợp đồng khai thác khu vực chung (Chicilon 01/10/2024 và 05/01/2025, Viễn thông ACT, Hưng Thái) và sổ theo dõi toàn bộ nguồn thu khu vực chung từ 08/2024, kể cả doanh thu giữ xe	Kiểm tra đủ nguồn thu và lý do giá thuê giảm	BQT	Trung bình
11	Quyết định mở TK 117002997784 và TK Agribank; đăng ký mẫu chữ ký của các tài khoản	Đối chiếu nguyên tắc một tài khoản KPBT và tối thiểu 3 người đồng ký	BQT	Trung bình
12	Báo cáo kiểm toán KPBT năm 2024, 2025 và thư quản lý	Quy chế bắt buộc kiểm toán độc lập hằng năm	BQT	Trung bình
13	Biên bản quyết toán bàn giao KPBT với chủ đầu tư (số gốc 2%, lãi phát sinh 2019–2024, khoản trừ nếu có)	Kiểm tra 124,79 tỷ đã gồm đủ lãi trong thời gian chủ đầu tư giữ quỹ	BQT, chủ đầu tư	Trung bình
14	Danh sách người dùng internet banking (người lập lệnh, người duyệt lệnh) của 3 tài khoản và nhật ký duyệt lệnh	Đối chiếu yêu cầu tối thiểu 3 chữ ký của Quy chế	BQT, ngân hàng	Trung bình
15	Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và bảng cấu thành giá dịch vụ	Kiểm tra phí bảo trì thang máy, PCCC có bị tính trùng với khoản chi từ quỹ không	BQT, đơn vị vận hành	Trung bình

Lộ trình đề xuất

BƯỚC 1

Gửi văn bản yêu cầu

Nhiều chủ sở hữu cùng ký, nêu danh mục hồ sơ ưu tiên cao, đề nghị trả lời trong 15 ngày; căn cứ khoản 1 Điều 7 Nội quy và Điều 7 Quy chế hoạt động Ban quản trị.

BƯỚC 2

Xác nhận tại ngân hàng

Đại diện cư dân cùng BQT nhận giấy xác nhận số dư và sao kê có dấu tại quầy VietinBank, Agribank.

BƯỚC 3

Kiểm toán đột xuất

Đề nghị kiểm toán độc lập quỹ bảo trì đột xuất, Quy chế cho phép không chờ hết năm tài chính (Điều 8.8.b).

BƯỚC 4

Kiến nghị, hội nghị, bãi nhiệm

Nếu không được đáp ứng: kiến nghị UBND cấp xã, Sở Xây dựng xử lý theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP; gom đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu để triệu tập Hội nghị nhà chung cư bất thường, xem xét bãi nhiệm (Điều 16, Điều 26 Quy chế).

Tạm dừng cho tới khi có hồ sơ

Đề nghị BQT chưa chi tiếp 623,3 triệu còn lại của hợp đồng cấp nước và phần còn lại của các hợp đồng Schindler đã tạm ứng, cho tới khi công khai hợp đồng, báo giá và biên bản nghiệm thu.

Một chỗ Quy chế cần thống nhất

Tần suất công khai chi tiêu kinh phí bảo trì trên bảng tin ghi ba mức: 6 tháng (Điều 3.1.a Quy chế thu chi), hằng tháng (Điều 6.1.g Quy chế thu chi) và 3 tháng (điểm b khoản 1 Điều 9 Quy chế hoạt động Ban quản trị). Nên thống nhất theo mức hằng tháng tại Hội nghị nhà chung cư gần nhất.

TÀI LIỆU MỚI · TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

- **Tài liệu nhận ngày 28/09/2026 mới đáp ứng một phần hồ sơ số 1 (xác nhận tiền gửi tại 20/05/2025) và số 5 (thông báo hợp đồng tái tục tháng 8/2026).**
- Thư VietinBank ngày 22/07/2024 xác nhận TK 118002976372 do 6 thành viên BQT đồng chủ tài khoản, nhưng chưa có sao kê của tài khoản này.
- Chưa có tài liệu nào cho 13 hồ sơ còn lại; quan trọng nhất là sao kê TK vận hành, chứng từ 6 khoản hoàn ứng, hồ sơ Thép Quang, hợp đồng giữ xe 18KSVSSR08082025, kế hoạch bảo trì và báo cáo kiểm toán.
- Báo cáo BQT ngày 14/05/2025 cộng phí ngân hàng 247.500 đồng hai lần, cho thấy sổ sách của BQT cần được kiểm toán.

CHIẾN LƯỢC

- **Quyền yêu cầu thông tin của chủ sở hữu đã có trong Nội quy nhà chung cư, và Quy chế thu chi cho phép kiểm toán quỹ đột xuất, không cần chờ hết năm tài chính.**
- Quy chế hoạt động Ban quản trị còn buộc Ban quản trị trả lời và thông báo cho cả cộng đồng những vấn đề liên quan quyền lợi chung, kể cả khi chỉ một cư dân phản ánh (khoản 7 Điều 7).
- Văn bản yêu cầu nên có chữ ký của nhiều chủ sở hữu, nêu rõ danh mục hồ sơ, thời hạn phản hồi và hình thức công khai kết quả.
- Nếu Ban quản trị không đáp ứng, cư dân có thể kiến nghị UBND cấp xã và Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP, hoặc gom đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ để triệu tập Hội nghị nhà chung cư bất thường xem xét bãi nhiệm (Điều 16, khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD).

PHỤ LỤC

Phụ lục

Chi tiết từng dấu hiệu kèm hệ quả pháp lý, giao dịch trọng yếu, trích Quy chế và quy định xử lý vi phạm.

A Phụ lục A. Chi tiết 16 dấu hiệu

Mỗi dấu hiệu gồm bằng chứng trên sao kê, quy định đối chiếu, hồ sơ cần Ban quản trị cung cấp, tình trạng và hệ quả pháp lý, nguyên nhân sơ bộ và nhận định. Thứ tự, mức, tình trạng và nguyên nhân giống bảng ở mục 11.

F01 Mức Đỏ Đã rõ — Liên quan: **986,9 triệu**

Chuyển 986,9 triệu từ quỹ bảo trì sang tài khoản vận hành của chính BQT

Bằng chứng	Ngày 23/12/2025, TK 116605084999 chuyển 986.910.176 đồng sang TK 118002976372 mang tên BQT (Kinh phí quản lý vận hành), nội dung hoàn tạm ứng bảo trì, sửa chữa hệ thống thang máy, PCCC, máy phát điện cho các chứng từ ngày 29/08, 03/10, 14/10, 21/10, 11/12 và 23/12/2025.
Quy định	Quy chế Điều 7.2: KPBT chỉ được chuyển qua tài khoản của đơn vị thực hiện bảo trì khi đủ hồ sơ Điều 6. Điều 7.4: tạm dùng kinh phí vận hành cho bảo trì đột xuất tối đa 10 triệu đồng/tháng và hoàn lại cuối mỗi tháng. Điều 9.2: sửa chữa khẩn cấp trên 50 triệu phải được trên 50% chủ sở hữu chấp thuận, tổng sửa chữa đột xuất không quá 500 triệu/năm. Quy chế hoạt động Ban quản trị, điểm c khoản 3 Điều 3: quyết định chi tiêu kinh phí bảo trì phải được 75% thành viên Ban quản trị đồng ý.
Cần cung cấp	Sao kê TK 118002976372 từ 01/08/2025; chứng từ gốc của 6 khoản được hoàn ứng (hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, ủy nhiệm chi tới nhà thầu); biên bản họp BQT; văn bản lấy ý kiến cư dân nếu là sửa chữa khẩn cấp.
Hệ quả	Chắc chắn phải khắc phục: nộp đủ chứng từ sáu khoản chi được hoàn ứng. Thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng (khoản 3 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP) và là căn cứ bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm. **Nếu không có chứng từ:** Phần không có chứng từ hoặc không tới đúng nhà thầu phải bồi hoàn quỹ (Điều 10.1 Quy chế thu chi); có dấu hiệu chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.

Nguyên nhân	Chưa loại trừ (3) Cách đi tiền sai có thể chỉ vì thuận tiện. Nhưng việc lặp lại 6 lần trong 5 tháng khi quỹ luôn còn ít nhất 4,22 tỷ, bảng chi phí chỉ giải thích 863,8 triệu, và chưa có sao kê tài khoản nhận tiền. **Đổi nhóm khi:** Sao kê tài khoản vận hành và chứng từ 6 khoản khớp số tiền, trả cho nhà thầu trước ngày hoàn ứng: chuyển về (1).
Nhận định	**Đây là khoản thiếu minh bạch nhất. Tiền rời quỹ bảo trì nhưng người nhận cuối cùng không hiện trên sao kê. Hạn mức Quy chế cho 5 tháng chỉ khoảng 50 triệu, số hoàn ứng gấp khoảng 20 lần.**

F02 Mức Đỏ Đã rõ — Liên quan: **1,71 tỷ**

Tiền khai thác khu vực chung không nộp vào tài khoản quỹ bảo trì

Bằng chứng	Ngày 16/07/2025 Chicilon Media trả 260.945.454 đồng (tiền thuê quý 4/2024) vào đúng TK KPBT. Tám ngày sau BQT chuyển khoản này sang TK 117002997784 (Thu phí dịch vụ) với lý do Chicilon trả nhầm tài khoản. Từ 07/2025 tới 05/2026, toàn bộ 1.707.909.092 đồng thu từ quảng cáo (Chicilon), cho thuê mặt bằng (Viễn thông ACT), đặt standee (Hưng Thái) đều đi vào TK 7784.
Quy định	Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023 (hiệu lực 01/08/2024): các khoản thu từ khai thác dịch vụ đối với phần sở hữu chung phải nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì do BQT quản lý. Quy chế Điều 11: quy định trái luật thì áp dụng luật hiện hành.
Cần cung cấp	Hợp đồng với Chicilon Media, Viễn thông ACT, Hưng Thái; sổ theo dõi toàn bộ nguồn thu khu vực chung từ 08/2024 (kể cả trước 07/2025 và doanh thu giữ xe nếu có); quyết định mở TK 117002997784 và căn cứ cho phép.
Hệ quả	Chắc chắn phải chuyển toàn bộ số dư và các khoản thu khu vực chung về tài khoản quỹ (khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023). Thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng và là căn cứ bãi nhiệm. **Nếu không có chứng từ:** Khoản nào trong 1,40 tỷ đã chi không có hợp đồng, báo giá, nghiệm thu hợp lệ thì phải bồi hoàn quỹ.
Nguyên nhân	(1) Thiếu năng lực Nhiều khả năng làm theo cách hiểu cũ, chưa cập nhật khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023. Việc chuyển 260,9 triệu ra khỏi quỹ với lý do trả nhầm là thao tác chủ động, nên không phải lỡ tay. **Đổi nhóm khi:** Không có nghị quyết, không công khai thu chi của TK 117002997784, hoặc vẫn giữ tiền ngoài quỹ sau khi được chỉ ra quy định.
Nhận định	**Tiền không mất nhưng không qua quy trình kiểm soát của quỹ bảo trì. Khoản bị ghi là trả nhầm tài khoản thực ra đã vào đúng tài khoản theo luật. Từ TK 7784 đã chi 1,40 tỷ cho sửa chữa, mua sắm (Thành Công 856,8 triệu, Khởi Sáng Việt 356,4 triệu, KTECH 187,0 triệu) mà không qua quy trình của KPBT.**

F03 Mức Đỏ Chờ chứng minh — Liên quan: **705,8 triệu**

Trả một lần 705,8 triệu cho Thép Quang, hàng hóa mô tả chung chung

Bằng chứng	Ngày 24/04/2026, TK KPBT chuyển 705.769.875 đồng cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thép Quang (TK 2666677777) để mua thiết bị sửa chữa hệ thống thiết bị khu vực sử dụng chung theo HĐ 080426/HDDV/BQT TQ ngày 08/04/2026. Trả trọn sau 16 ngày ký, không có đợt tạm ứng và thanh toán sau nghiệm thu như các hợp đồng khác. Số tiền gấp khoảng 14 lần mức 50 triệu mà Ban quản trị được tự quyết khi sửa chữa khẩn cấp và bằng 141% trần sửa chữa đột xuất 500 triệu cho cả năm; cùng tháng 4/2026 quỹ còn tạm ứng 623,3 triệu cho HNB, nâng tổng chi trong tháng lên 1,33 tỷ.
Quy định	Quy chế Điều 6.1.b và 6.3.c: bảo trì theo kế hoạch được Hội nghị nhà chung cư thông qua, trừ khẩn cấp. Điều 9.2: Ban quản trị chỉ tự quyết việc khẩn cấp tới 50 triệu; trên mức đó cần trên 50% chủ sở hữu đồng ý; sửa chữa đột xuất không quá 500 triệu mỗi năm. Điều 6.1.c: chỉ thuê đơn vị đủ điều kiện, năng lực. Điều 6.3.a: chọn nhà thầu bằng đấu thầu công khai. Điều 6.3.e: mỗi việc trên 10 triệu phải có 3 báo giá. Điều 6.3.b: nghiệm thu trước khi thanh toán, chứng từ có đủ 3 chữ ký. Quy chế hoạt động Ban quản trị, điểm b khoản 3 Điều 3: chọn đơn vị thực hiện bảo trì cần tối thiểu 50% tổng số thành viên tán thành; khoản 5 Điều 10: Trưởng ban chỉ ký hợp đồng sau khi Ban quản trị thông qua.
Cần cung cấp	Kế hoạch bảo trì được Hội nghị thông qua có hạng mục này, hoặc văn bản trên 50% chủ sở hữu đồng ý; hợp đồng, danh mục thiết bị (chủng loại, số lượng, đơn giá, xuất xứ), hóa đơn GTGT, biên bản giao nhận và nghiệm thu, 3 báo giá cạnh tranh, mã số thuế và hồ sơ năng lực của Thép Quang; kiểm tra thực tế thiết bị đã lắp.

Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Có kế hoạch được Hội nghị thông qua hoặc văn bản trên 50% chủ sở hữu đồng ý, cùng danh mục, hóa đơn, thiết bị kiểm đếm được, giá sát thị trường, mã số thuế của Thép Quang, thì chỉ còn lỗi trả trước 100%. **Nếu không chứng minh được:** Không có văn bản cho phép là chi vượt thẩm quyền (Điều 9.2), thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng; không chứng minh được hàng hóa thì 705,8 triệu phải bồi hoàn quỹ, là căn cứ bãi nhiệm; có dấu hiệu chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.
Nguyên nhân	Chưa loại trừ (3) Khoản chi đơn lẻ lớn nhất, gấp 14 lần mức Ban quản trị được tự quyết, trả trước 100%. Chưa thấy văn bản cho phép, danh mục hàng hóa và mã số thuế của Thép Quang. **Đổi nhóm khi:** Có văn bản cho phép, danh mục, hóa đơn, thiết bị kiểm đếm được, đơn giá sát thị trường: chuyển về (1).
Nhận định	**Khoản chi đơn lẻ lớn nhất nhưng mô tả mơ hồ nhất. Quy chế không cho Ban quản trị tự quyết khoản này: phải có kế hoạch được Hội nghị thông qua, hoặc trên 50% chủ sở hữu đồng ý. Không có một trong hai văn bản đó thì đã trái Điều 9.2, dù hàng hóa có thật. Tra cứu nhanh trên các trang mã số thuế công khai chưa thấy doanh nghiệp đúng tên này, cần BQT cung cấp mã số thuế để xác minh.**

F04 Mức Cam Chờ chứng minh Liên quan: **125,00 tỷ**

125 tỷ tiền gửi có kỳ hạn chưa có chứng từ xác nhận

Bằng chứng	Bộ hồ sơ chỉ có sao kê tài khoản thanh toán. Các khoản 45 tỷ, 15 tỷ, 5 tỷ (VietinBank) và 60 tỷ (Agribank, gửi lại ngày 22/08/2025) chỉ suy ra được từ lệnh gửi và tiền lãi. Khoản 5 tỷ và 60 tỷ không có thêm dấu vết nào từ ngày gửi tới 31/05/2026.
Quy định	Quy chế Điều 6.1.h và Điều 8.8.b: kiểm toán độc lập KPBT hằng năm. Quy chế hoạt động Ban quản trị, điểm b khoản 1 Điều 9: công khai tài khoản và chi tiêu KPBT định kỳ.
Cần cung cấp	Giấy xác nhận số dư các hợp đồng tiền gửi tại VietinBank và Agribank ở ngày gần nhất, ghi rõ không cầm cố, không phong tỏa; hợp đồng tiền gửi và lãi suất khi tái tục 08/2025; sao kê từ 06/2026 của các tài khoản thanh toán.
Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Ngân hàng xác nhận đủ số dư tại ngày gần nhất, không cầm cố, không phong tỏa thì coi như đã giải trình xong. **Nếu không chứng minh được:** Thiếu so với 127,5 tỷ là vấn đề nghiêm trọng nhất: báo ngay ngân hàng và cơ quan công an; Ban quản trị chịu trách nhiệm bồi thường.
Nguyên nhân	(1) Thiếu năng lực Thiếu chủ động công khai. Ban quản trị đã đưa giấy xác nhận 120 tỷ của VietinBank và Agribank tại ngày 20/05/2025, khớp sao kê; còn thiếu xác nhận tại ngày gần nhất. **Đổi nhóm khi:** Không cung cấp được hợp đồng và xác nhận 127,5 tỷ sau tái tục, hoặc số xác nhận khác thông báo.
Nhận định	**Khoản này chiếm 98% quỹ nên là phép kiểm tra quan trọng nhất. Chưa có dấu hiệu thất thoát, nhưng chỉ nhìn sao kê tài khoản thanh toán thì chưa thể khẳng định tiền còn đủ.**

F05 Mức Cam Chờ chứng minh Liên quan: **623,3 triệu**

Hợp đồng sửa cấp nước với HNB khoảng 1,25 tỷ, tạm ứng ngay 50%

Bằng chứng	Ngày 14/04/2026 tạm ứng 623.290.680 đồng (50%) cho Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại HNB theo HĐ 01HNBSSR24032026 ngày 07/04/2026. Giá trị hợp đồng suy ra khoảng 1.246.581.360 đồng, phần còn lại 623,3 triệu sẽ tiếp tục chi từ quỹ. Giá trị này gấp khoảng 25 lần mức 50 triệu Ban quản trị được tự quyết và bằng 249% trần sửa chữa đột xuất cả năm. Số hợp đồng mang ngày 24/03/2026 nhưng ghi ký ngày 07/04/2026; cùng tuần còn ký hợp đồng với Thép Quang (08/04) và Thành Công (06/04), ba hợp đồng cộng 2,15 tỷ.
Quy định	Quy chế Điều 6.1.b và 6.3.c: bảo trì theo kế hoạch được Hội nghị nhà chung cư thông qua, trừ khẩn cấp. Điều 6.3.a: đấu thầu công khai. Điều 6.3.e: 3 báo giá. Điều 9.2: sửa chữa khẩn cấp trên 50 triệu cần trên 50% chủ sở hữu chấp thuận. Quy chế hoạt động Ban quản trị, điểm b, c khoản 3 Điều 3: chọn đơn vị bảo trì cần tối thiểu 50% tổng số thành viên tán thành, chi tiêu kinh phí bảo trì cần 75% thành viên đồng ý.
Cần cung cấp	Kế hoạch bảo trì 2026 đã được thông qua có hạng mục cấp nước, hoặc văn bản trên 50% chủ sở hữu đồng ý; hồ sơ khảo sát hư hỏng, dự toán; hồ sơ mời thầu và 3 báo giá; bảo lãnh tạm ứng; tiến độ và biên bản nghiệm thu từng phần.

Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Có kế hoạch bảo trì được Hội nghị thông qua, hoặc văn bản lấy ý kiến trên 50% chủ sở hữu cho việc khẩn cấp trên 50 triệu (Điều 9.2), cùng 3 báo giá, thì coi như đã giải trình xong. **Nếu không chứng minh được:** Không có thì là chi vượt thẩm quyền (hợp đồng 1,25 tỷ gấp 25 lần mức tự quyết), thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng; tạm dừng 623,3 triệu còn lại; giá cao hơn thị trường thì bồi hoàn phần chênh.
Nguyên nhân	(1) Thiếu năng lực Hạng mục chính đáng. Điểm sai nằm ở quy trình: hợp đồng gấp 25 lần mức Ban quản trị được tự quyết nhưng chưa thấy văn bản cho phép, và tạm ứng một nửa trước khi thi công. **Đổi nhóm khi:** Không có báo giá cạnh tranh, giá cao hơn thị trường, hoặc trả tiếp phần còn lại khi chưa nghiệm thu.
Nhận định	**Hạng mục có thể chính đáng vì hệ thống cấp nước là phần sở hữu chung. Nhưng với giá trị 1,25 tỷ, Ban quản trị phải có kế hoạch được Hội nghị thông qua hoặc trên 50% chủ sở hữu đồng ý; điều cần kiểm tiếp là quy trình chọn thầu và việc tạm ứng một nửa giá trị trước khi thi công.**

F06 Mức Cam Chờ chứng minh Liên quan: **806,9 triệu**

Chi 806,9 triệu cho Schindler: phí bảo trì và 14 hợp đồng mã EID/FR trong khoảng 7 tháng, trả trễ 5–6 tháng

Bằng chứng	Từ 04/04 tới 23/06/2025 có 7 lệnh chuyển cho Schindler Việt Nam: phí bảo trì kỳ 21/10/2024–20/01/2025 là 172,6 triệu (57,5 triệu/tháng); sửa chữa theo 4 hợp đồng tháng 11–12/2024 là 154,7 triệu; 7 hợp đồng EID/FR là 180,8 triệu; tạm ứng 50% ba hợp đồng là 298,8 triệu. Riêng hợp đồng EID/FR/18062025REV01 ký 19/06/2025 có giá trị suy ra 477,1 triệu, gấp 9,5 lần mức 50 triệu; chi cho Schindler trong năm 2025 đã vượt trần 500 triệu từ ngày 06/06/2025.
Quy định	Quy chế Điều 6.2: thang máy thuộc phạm vi dùng KPBT. Điều 6.3.b: nghiệm thu trước thanh toán. Điều 9.2: Ban quản trị chỉ tự quyết việc khẩn cấp tới 50 triệu, trên mức đó cần trên 50% chủ sở hữu đồng ý; sửa chữa đột xuất không quá 500 triệu/năm nếu không nằm trong kế hoạch bảo trì.
Cần cung cấp	Hợp đồng bảo trì thang máy với Schindler; báo giá, biên bản sự cố và nghiệm thu từng hợp đồng EID/FR; giấy chứng nhận kiểm định an toàn còn hiệu lực của từng thang; xác nhận phí bảo trì thang máy không nằm trong giá dịch vụ quản lý vận hành đang thu.
Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Có biên bản khảo sát, nghiệm thu từng hợp đồng, và hợp đồng 477,1 triệu cùng các việc trên 50 triệu nằm trong kế hoạch hoặc có trên 50% chủ sở hữu đồng ý, thì coi như đã giải trình xong. **Nếu không chứng minh được:** Không có thì là chi vượt Quy chế (Điều 9.2), thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng; khoản trả trùng hoặc chưa nghiệm thu phải bồi hoàn.
Nguyên nhân	(1) Thiếu năng lực Tiền trả thẳng cho Schindler nên rủi ro gian lận thấp. Sửa chữa dày, trả trễ 5 – 6 tháng và hợp đồng 477,1 triệu chưa thấy văn bản cho phép là yếu kém quản lý. **Đổi nhóm khi:** Hợp đồng bị chia nhỏ để dưới trần 500 triệu mỗi năm (Điều 9.2), hoặc phí bảo trì bị trả trùng.
Nhận định	**Tiền trả thẳng cho Schindler nên rủi ro gian lận thấp hơn. Rủi ro nằm ở việc sửa chữa lặp lại liên tục mà chất lượng vẫn bị phản ánh, thanh toán trễ và khả năng trả trùng phí bảo trì.**

F07 Mức Cam Chờ chứng minh Liên quan: **856,8 triệu**

Thành Công nhận 856,8 triệu qua 4 hợp đồng liên tiếp

Bằng chứng	Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành Công nhận 6 lệnh từ TK 7784 cho 4 hợp đồng: thiết bị sửa chữa phần sở hữu chung 146,5 triệu (09/2025), xây nhà để hàng hóa 165,8 triệu (10/2025), vật tư thiết bị sửa chữa 350,7 triệu (12/2025), ốp lát sảnh lễ tân 193,7 triệu (04/2026). Cả bốn hợp đồng đều trên 50 triệu (gấp 2,9 – 7 lần). Hợp đồng 081225 giá 350,7 triệu được trả 100% chỉ 3 ngày sau ký, hợp đồng 1509/2025 giá 146,5 triệu trả 100% sau 18 ngày, cùng kiểu trả trọn như Thép Quang; hợp đồng 221025 mang ký hiệu BQT TQ giống hợp đồng Thép Quang.
Quy định	Quy chế Điều 6.3.a và 6.3.e: đấu thầu công khai, 3 báo giá cho mỗi việc trên 10 triệu. Điều 9.2 và 6.3.c: mỗi việc trên 50 triệu cần kế hoạch được Hội nghị thông qua hoặc trên 50% chủ sở hữu đồng ý. Điều 6.1.c: nhà thầu đủ năng lực. Xây mới hạng mục trên phần sở hữu chung không phải bảo trì và cần Hội nghị nhà chung cư quyết định. Quy chế hoạt động Ban quản trị, khoản 14 Điều 4: hợp đồng bảo trì đã ký phải được thông báo công khai tại Hội nghị nhà chung cư.
Cần cung cấp	Văn bản cho phép theo Điều 9.2 của từng hợp đồng; bốn hợp đồng, dự toán, 3 báo giá mỗi hợp đồng, biên bản nghiệm thu, ảnh hiện trạng trước và sau; căn cứ cho phép xây nhà để hàng hóa.

Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Phần chi ngoài quy trình của quỹ đã rõ ở F02. Có văn bản cho phép theo Điều 9.2, 3 báo giá, nghiệm thu từng hợp đồng và Thành Công không có quan hệ với người duyệt thì coi như đã giải trình xong phần còn lại. **Nếu không chứng minh được:** Chia nhỏ hợp đồng, không có báo giá hoặc có quan hệ với người duyệt thì phần chênh giá phải bồi hoàn và là căn cứ bãi nhiệm.
Nguyên nhân	Chưa loại trừ (3) 4 hợp đồng trong 7 tháng, chiếm 61% tiền sửa chữa chi từ TK 117002997784; hai hợp đồng trả trọn trước nghiệm thu, có hợp đồng 350,7 triệu trả sau 3 ngày; có thể là chia nhỏ để tránh chọn thầu. **Đổi nhóm khi:** Có văn bản cho phép, 3 báo giá, nghiệm thu từng hợp đồng, giá sát thị trường, Thành Công không có quan hệ với người duyệt: chuyển về (1).
Nhận định	**Thành Công chiếm 61% tiền sửa chữa chi từ TK 7784. Cần xem có chia nhỏ hợp đồng để tránh quy trình chọn thầu hay không, và vì sao hai hợp đồng được trả trọn trước khi có nghiệm thu.**

F08 Mức Cam Chờ chứng minh Liên quan: **67,1 triệu**

Hợp đồng giữ xe với Khởi Sáng Việt vượt 67,1 triệu so với giá trị suy ra

Bằng chứng	Ngày 15/08/2025 tạm ứng 40% là 115.720.000 đồng, tức hợp đồng 18KSVSSR08082025 khoảng 289.300.000 đồng. Ngày 11/12/2025 trả phần còn lại 240.679.800 đồng. Tổng đã trả 356.399.800 đồng, cao hơn 67.099.800 đồng (23%). Giá trị hợp đồng gấp 5,8 lần mức 50 triệu Ban quản trị được tự quyết, chi từ TK 7784 thay vì từ quỹ.
Quy định	Quy chế Điều 6.3.b: thanh toán theo hợp đồng và nghiệm thu; phát sinh phải có phụ lục hợp đồng.
Cần cung cấp	Hợp đồng gốc, phụ lục phát sinh, biên bản nghiệm thu, quyết toán; làm rõ doanh thu giữ xe thuộc về ai khi tiền khai thác khu vực chung được dùng để sửa hệ thống giữ xe.
Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Có văn bản cho phép theo Điều 9.2, phụ lục phát sinh ký trước khi thanh toán và biên bản quyết toán thì coi như đã giải trình xong. **Nếu không chứng minh được:** Không có thì 67,1 triệu là trả vượt không căn cứ, phải bồi hoàn quỹ.
Nguyên nhân	(2) Lỡ tay thật Có hai cách giải thích vô hại: ghi nhầm tỷ lệ tạm ứng (thực tế khoảng 32,5%) hoặc có phụ lục phát sinh. Hợp đồng còn ghi hai ngày ký khác nhau, cho thấy giấy tờ làm ẩu. **Đổi nhóm khi:** Không có phụ lục, hoặc phụ lục lập sau khi đã thanh toán; khi đó là trả vượt không có căn cứ.
Nhận định	**Hoặc có phụ lục tăng giá trị, hoặc khoản tạm ứng không đúng 40%. Trường hợp nào cũng cần chứng từ.**

F09 Mức Cam Chờ chứng minh Liên quan: **182,2 triệu**

Tiền thuê quảng cáo của Chicilon Media giảm 17,5% ngay sau khi ký lại hợp đồng

Bằng chứng	Chicilon trả 260.945.454 đồng cho 3 tháng cuối 2024 theo HĐ 01/10/2024, tức 86,98 triệu/tháng. Theo HĐ 05/01/2025 chỉ còn 430.800.000 đồng mỗi 6 tháng, tức 71,8 triệu/tháng. Mức chênh khoảng 182 triệu/năm.
Quy định	Quy chế Điều 1 và Điều 2: thu chi phải công khai, minh bạch, hiệu quả. Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023.
Cần cung cấp	Hai hợp đồng Chicilon (01/10/2024 và 05/01/2025) và phụ lục, lý do điều chỉnh giá, việc chào giá cạnh tranh quyền quảng cáo, biên bản lấy ý kiến cư dân.
Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Phạm vi quảng cáo thu hẹp hoặc cách tính thuế khác, có văn bản chứng minh, thì coi như đã giải trình xong. **Nếu không chứng minh được:** Không giải trình được thì khoảng 182,2 triệu mỗi năm là thiệt hại của quỹ; người quyết định việc ký lại phải giải trình trước Hội nghị nhà chung cư và bồi thường nếu có lỗi.
Nguyên nhân	Chưa loại trừ (3) Thu giảm khoảng 182,2 triệu mỗi năm sau khi ký lại với Chicilon Media; chưa rõ có chào giá cạnh tranh và phạm vi quảng cáo có thay đổi không. **Đổi nhóm khi:** Phạm vi thu hẹp hoặc cách tính thuế khác, có văn bản chứng minh: chuyển về (1) hoặc (2).
Nhận định	**Có thể do khác phạm vi (số màn hình, vị trí) hoặc cách tính thuế. Nếu cùng phạm vi, đây là khoản thu bị giảm cần giải trình.**

F10 Mức Vàng Hiệu quả thấp — Liên quan: **964,0 triệu**

15 tỷ gửi kỳ hạn 3 tháng và số dư thanh toán nhàn rỗi, lãi bỏ lỡ 0,42–0,96 tỷ

Bằng chứng	HĐTG 214000411282 (15 tỷ) tái tục mỗi quý với lãi 2,0% rồi 1,9% và 2,4%/năm, trong khi 45 tỷ và 60 tỷ cùng thời điểm hưởng 4,7%/năm. TK thanh toán KPBT thường giữ 2–6 tỷ (bình quân 4,24 tỷ) với lãi khoảng 0,2%/năm.
Quy định	Quy chế Điều 3.1.a: KPBT gửi tiết kiệm có kỳ hạn, chọn ngân hàng có chính sách ưu đãi, lãi suất công bố theo từng thời điểm.
Cần cung cấp	Lý do chọn kỳ hạn 3 tháng; kế hoạch dòng tiền chi bảo trì; phương án chia bậc kỳ hạn 6–12 tháng và thương lượng lãi suất cho khoản gửi lớn.
Hệ quả	Không phải căn cứ để phạt; Ban quản trị giải trình trước Hội nghị nhà chung cư và chào lãi suất tối thiểu ba ngân hàng từ lần gửi tới. **Nếu tiếp diễn:** Vẫn để tiền ở kỳ hạn ngắn hoặc tài khoản thanh toán sau khi đã được nhắc là căn cứ để Hội nghị đánh giá khi bầu lại Ban quản trị.
Nguyên nhân	(1) Thiếu năng lực Lãi suất đúng biểu niêm yết. Thiệt hại đến từ thiếu kế hoạch dòng tiền kéo dài 21 tháng; không có dấu hiệu ai hưởng lợi. **Đổi nhóm khi:** Có lợi ích riêng gắn với việc chọn ngân hàng hoặc kỳ hạn.
Nhận định	**Đây không phải thất thoát mà là hiệu quả thấp. Với 125 tỷ, mỗi 0,5 điểm phần trăm thương lượng thêm tương đương 625 triệu đồng một năm.**

F11 Mức Vàng Chờ chứng minh — Liên quan: **60,00 tỷ**

Mở tài khoản quỹ bảo trì thứ hai tại Agribank

Bằng chứng	TK Agribank 6350201010476 mở ngày 04/07/2024, trước khi nhận quỹ, với 1 triệu đồng chưa rõ nguồn. Ngày 21/08/2024 nhận 60 tỷ từ TK VietinBank và mở HĐTG 12 tháng. Sổ phụ ghi Tài khoản đồng sở hữu: No.
Quy định	Quy chế Điều 3.1.a: BQT lập một tài khoản KPBT, tối thiểu 3 thành viên BQT đồng chủ tài khoản, công bố tại Hội nghị nhà chung cư và không được thay đổi tài khoản này.
Cần cung cấp	Biên bản BQT và thông báo công khai về việc mở TK Agribank; đăng ký mẫu chữ ký (ai được ký, cần mấy chữ ký); nguồn 1 triệu đồng nộp khi mở tài khoản.
Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Có biên bản công bố tài khoản tại Hội nghị nhà chung cư và đủ tối thiểu ba thành viên đồng chủ tài khoản thì coi như đã giải trình xong. **Nếu không chứng minh được:** Không có thì vi phạm Điều 3.1.a Quy chế thu chi; buộc công khai tài khoản và bổ sung đồng chủ tài khoản.
Nguyên nhân	(1) Thiếu năng lực Sai thủ tục: Quy chế chỉ cho một tài khoản quỹ, tối thiểu 3 đồng chủ tài khoản. Tài khoản chỉ nhận 60 tỷ, mở tiền gửi và chuyển lãi về tài khoản chính, không có lệnh chi bất thường. **Đổi nhóm khi:** Phát hiện giao dịch rút tiền không qua đồng ký.
Nhận định	**Gửi ở hai ngân hàng lớn không sai về bản chất và lãi suất ngang nhau. Vấn đề là thủ tục công khai và cơ chế đồng ký theo Quy chế.**

F12 Mức Vàng Chờ chứng minh

Dấu hiệu chưa kiểm toán năm 2025 và công khai chưa đầy đủ

Bằng chứng	Chỉ thấy một lần phí xác nhận số dư (21/05/2025, 33.000 đồng) trên TK VietinBank, thường phục vụ kiểm toán năm 2024. Không thấy dấu vết tương tự cho năm 2025 tới 31/05/2026, cũng không thấy trên TK Agribank.
Quy định	Quy chế Điều 6.1.h và Điều 8.8: kiểm toán độc lập KPBT hằng năm. Điều 3.1.a, 6.1.g và Quy chế hoạt động Ban quản trị điểm b khoản 1 Điều 9: công khai chi tiêu KPBT định kỳ; khoản 14 Điều 4: công khai hợp đồng bảo trì đã ký tại Hội nghị nhà chung cư.
Cần cung cấp	Báo cáo kiểm toán KPBT năm 2024 và 2025 kèm thư quản lý; các bản công khai chi tiêu KPBT đã niêm yết.
Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Có báo cáo kiểm toán năm 2024, 2025 và các bản công khai đã niêm yết thì coi như đã giải trình xong. **Nếu không chứng minh được:** Không có thì vi phạm Điều 6.1.g, h và 8.8 Quy chế thu chi; không công khai thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng, không báo cáo Hội nghị về thu chi thuộc diện phạt 10 – 20 triệu đồng (Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP).

Nguyên nhân	**(1) Thiếu năng lực** Thiếu sót thủ tục, không làm mất tiền.
	Đổi nhóm khi: Từ chối kiểm toán hoặc không công khai sau khi được đề nghị.
Nhận định	**Nếu chưa kiểm toán năm 2025 thì đây là thiếu sót thủ tục cần khắc phục trước Hội nghị nhà chung cư thường niên.**

F13 Mức Vàng Chờ chứng minh

Các chi tiết nhỏ trên chứng từ cần giải thích

Bằng chứng	Ký hiệu BQT TQ xuất hiện trong số hợp đồng với hai nhà thầu khác nhau (Thành Công 221025, Thép Quang 080426), trong khi các hợp đồng khác của Thành Công ghi BQT THANH CONG. Hợp đồng Khởi Sáng Việt ghi hai ngày ký khác nhau (08/08 và 09/08/2025). Người trả tiền thuê quảng cáo không có gì bất thường: Công ty CP Công nghệ Thông tin Truyền thông Thiên Hy Long Việt Nam là pháp nhân của Chicilon Media, các kỳ trả qua tài khoản trung gian cho vay của ngân hàng đều ghi rõ Chicilon Media.
Quy định	Quy chế Điều 2: thu chi phải công khai, minh bạch.
Cần cung cấp	Giải thích ký hiệu TQ trong số hợp đồng và cho biết đơn vị soạn thảo các hợp đồng; ngày ký thực tế của hợp đồng Khởi Sáng Việt.
Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Giải thích được ký hiệu TQ và ngày ký thực tế của hợp đồng thì coi như đã giải trình xong.
	Nếu không chứng minh được: Nếu một đầu mối soạn hợp đồng cho nhiều nhà thầu thì thành dấu hiệu xung đột lợi ích, cần kê khai theo mục III.11 công văn.
Nguyên nhân	**(2) Lỡ tay thật** Từng điểm là sai sót giấy tờ. Riêng ký hiệu BQT TQ trên hợp đồng của Thành Công (221025) và Thép Quang (080426) cần giải thích, vì liên quan hai khoản ở nhóm chưa loại trừ (3).
	Đổi nhóm khi: Ký hiệu chung cho thấy cùng một đầu mối lập hợp đồng cho cả Thành Công và Thép Quang.
Nhận định	**Từng điểm riêng lẻ không chứng minh sai phạm, nhưng gộp lại cho thấy hồ sơ hợp đồng cần được rà soát.**

F14 Mức Cam Chờ chứng minh

Không thấy phí bảo trì thang máy Schindler định kỳ từ 21/01/2025 trên tài khoản quỹ

Bằng chứng	Phí bảo trì Schindler là 57.538.800 đồng/tháng, tức 52.308.000 đồng trước thuế, đúng bằng 2.906.000 đồng cho mỗi thang nhân 18 thang. Tài khoản quỹ chỉ trả kỳ 21/10/2024 – 20/01/2025, trả trễ vào ngày 06/06/2025. Từ 21/01/2025 tới 31/05/2026 không còn khoản phí định kỳ nào, ngoài khoản hoàn ứng gộp 986,9 triệu ngày 23/12/2025. Nếu hợp đồng vẫn tiếp tục, phí của 16 tháng này vào khoảng 0,94 tỷ đồng.
Quy định	Quy chế Điều 6.2: bảo trì thang máy thuộc phạm vi dùng KPBT. Điều 6.1.b: bảo trì theo kế hoạch được Hội nghị nhà chung cư thông qua.
Cần cung cấp	Giấy xác nhận công nợ của Schindler tới ngày gần nhất; nhật ký bảo trì từng thang năm 2025–2026; hóa đơn phí bảo trì và nguồn tiền đã trả.
Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Có xác nhận công nợ của Schindler và chứng từ trả phí từ đúng tài khoản quỹ thì coi như đã giải trình xong.
	Nếu không chứng minh được: Trả từ tài khoản vận hành là dùng sai nguồn; nếu đang nợ phí, Ban quản trị chịu trách nhiệm về gián đoạn bảo trì và tiền phạt chậm trả nếu có.
Nguyên nhân	**(1) Thiếu năng lực** Nhiều khả năng phí được trả từ tài khoản vận hành rồi hoàn ứng, vì lệnh hoàn ứng 23/12/2025 ghi cả bảo trì thang máy. Đây là sai cách đi tiền.
	Đổi nhóm khi: Phí bị trả hai nơi, hoặc Schindler xác nhận đang bị nợ trong khi quỹ đã hoàn ứng.
Nhận định	**Hoặc phí bảo trì được trả từ tài khoản vận hành, hoặc Schindler bị nợ phí nhiều tháng. Trường hợp sau có thể làm gián đoạn bảo trì chính hãng, cần đặt cạnh phản ánh của cư dân về thang máy.**

F15 Mức Vàng Chờ chứng minh

Lệnh chi hai tài khoản được lập liên tiếp trong cùng một phiên

Bằng chứng	Ngày 14/04/2026 lệnh 623,3 triệu từ TK quỹ (11:26:17) và lệnh 116,2 triệu từ TK 7784 (11:28:21) cách nhau hai phút. Nhiều lệnh nộp thuế được lập lúc 19–23 giờ ngày cuối tuần (27/07/2025, 23/08/2025, 11/04/2026).

Quy định	Quy chế Điều 3.1.a: tối thiểu 3 thành viên BQT đồng chủ tài khoản KPBT. Điều 6.3.b: chứng từ thanh toán cần tối thiểu 3 chữ ký. Quy chế hoạt động Ban quản trị, điểm c khoản 3 Điều 3: chi tiêu kinh phí bảo trì phải được 75% thành viên Ban quản trị đồng ý.
Cần cung cấp	Danh sách người dùng internet banking của ba tài khoản (người lập lệnh, người duyệt lệnh) và nhật ký duyệt lệnh; đăng ký mẫu chữ ký tại ngân hàng.
Hệ quả	**Nếu chứng minh được:** Có đăng ký tách người lập và người duyệt lệnh, đủ ba chữ ký theo Điều 6.3.b thì coi như đã giải trình xong. **Nếu không chứng minh được:** Một người vừa lập vừa duyệt là vi phạm Điều 3.1.a và 6.3.b Quy chế thu chi, thuộc diện quản lý kinh phí bảo trì không đúng quy định.
Nguyên nhân	(1) Thiếu năng lực Cho thấy một người thao tác cả hai tài khoản; khâu lập lệnh và duyệt lệnh chưa tách bạch. **Đổi nhóm khi:** Một người vừa lập vừa duyệt lệnh chi tiền quỹ, bỏ qua quy định 3 chữ ký.
Nhận định	**Dùng internet banking là bình thường. Điều cần xác nhận là một người không thể vừa lập vừa duyệt lệnh chi tiền quỹ.**

F16 Mức Vàng Theo dõi Liên quan: **1,32 tỷ**

Đợt tái tục 110 tỷ tháng 8/2026 cần kiểm tra lãi suất và tiền lãi về tài khoản

Bằng chứng	Các khoản 45 tỷ (20/08), 60 tỷ (22/08) và 5 tỷ (29/08/2026) đáo hạn sau kỳ sao kê. Biểu 12 tháng tại quầy của VietinBank và Agribank đã lên 5,9%/năm, Agribank gửi trực tuyến 6,8%/năm. Khoảng 5,17 tỷ tiền lãi năm 2025–2026 phải về tài khoản trong tháng 8/2026. Thông báo 05-2026/TB-BQTSSR ngày 15/09/2026 cho biết đã tái tục thành năm hợp đồng tổng 127,5 tỷ, lãi 8%/năm (khoản 5 tỷ 7,8%), chưa có hợp đồng và xác nhận của ngân hàng. Sổ phụ Agribank in ngày 04/09/2026 nhưng chỉ tới 31/05/2026; sao kê VietinBank cũng dừng ở 31/05/2026.
Quy định	Quy chế Điều 3.1.a: gửi tại ngân hàng có chính sách ưu đãi, lãi suất công bố theo từng thời điểm.
Cần cung cấp	Lý do sao kê chỉ cung cấp tới 31/05/2026; sao kê từ 01/06/2026 của các tài khoản; hợp đồng tái tục và lãi suất áp dụng; xác nhận số dư sau tái tục.
Hệ quả	**Hiện tại:** Chưa phát sinh sai; nếu hợp đồng đúng như thông báo thì là cải thiện. **Nếu sai khác:** Hợp đồng khác thông báo, hoặc tiền lãi không về đủ tài khoản quỹ, thì thành dấu hiệu mới với cùng hệ quả như nhóm chờ chứng minh.
Nguyên nhân	Chưa phát sinh sai Thông báo 15/09/2026 cho biết tái tục 127,5 tỷ với lãi 8% một năm; nếu đúng như vậy, đây là cải thiện so với trước. **Đổi nhóm khi:** Hợp đồng thực tế khác thông báo, hoặc khoảng 5,17 tỷ tiền lãi đáo hạn không về đủ tài khoản.
Nhận định	**Nếu tái tục đúng biểu niêm yết, tiền lãi tăng khoảng 1,32 tỷ mỗi năm so với mức 4,7%. Nếu tiền nằm lại ở tài khoản thanh toán hay kỳ hạn ngắn, phần lãi mất đi sẽ lớn hơn nhiều so với giai đoạn trước.**

B Phụ lục B. Giao dịch trọng yếu (từ 5 triệu đồng)

61 giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên của ba tài khoản, xếp theo ngày. Toàn bộ 198 giao dịch, kể cả phí và lãi nhỏ, có trong file Excel.

Ngày	TK	Nội dung (tóm tắt từ sao kê)	Tiền ra	Tiền vào	Mức
15/08/2024	999	Chủ đầu tư chuyển quỹ bảo trì		301.401.366	
15/08/2024	999	Chủ đầu tư chuyển quỹ bảo trì (đóng TK 110002805677)		124.488.486.197	
20/08/2024	999	Gửi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn HDTG 912 2024 70435	45.000.000.000		
20/08/2024	999	Gửi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn HDTG SO 912/2024/70677	15.000.000.000		Vàng
21/08/2024	AGR	Nhận 60 tỷ từ TK VietinBank 116605084999		60.000.000.000	

Ngày	TK	Nội dung (tóm tắt từ sao kê)	Tiền ra	Tiền vào	Mức
21/08/2024	AGR	Gửi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng	60.000.000.000		
21/08/2024	999	Chuyển 60 tỷ sang TK Agribank 6350201010476	60.000.000.000		Vàng
20/11/2024	999	Lãi HĐTG 214000411282 (15 tỷ)		75.616.438	Vàng
20/02/2025	999	Lãi HĐTG 214000411282 (15 tỷ)		75.616.438	Vàng
04/04/2025	999	Thanh toán 7 hợp đồng mã EID/FR	180.835.938		Cam
20/05/2025	999	Lãi HĐTG 214000411282 (15 tỷ)		73.150.685	Vàng
29/05/2025	999	Tạm ứng 50% hợp đồng EID/FR/155768383	27.946.944		Cam
29/05/2025	999	Tạm ứng 50% hợp đồng EID/FR/155768282	32.280.120		Cam
06/06/2025	999	Phí bảo trì thang máy 21/10 – 20/12/2024	115.077.600		Vàng
06/06/2025	999	Phí bảo trì thang máy 21/12/2024 – 20/01/2025	57.538.800		Vàng
06/06/2025	999	Sửa chữa thang máy theo 4 hợp đồng ngày 26/11, 09/12, 24/12, 27/12/2024	154.695.744		Cam
23/06/2025	999	Tạm ứng 50% hợp đồng sửa chữa EID/FR/18062025REV01 ngày 19/06/2025	238.542.111		Cam
16/07/2025	999	Chicilon Media trả tiền thuê quý 4/2024		260.945.454	Đúng
24/07/2025	999	Chuyển tiền quảng cáo Chicilon quý 4/2024 sang TK 7784, lý do trả nhầm tài khoản	260.945.454		Đỏ
24/07/2025	7784	Chicilon Media trả tiền thuê		260.945.454	Cam
27/07/2025	7784	Nộp thuế điện tử	11.500.000		
27/07/2025	7784	Nộp thuế điện tử	12.650.000		
27/07/2025	7784	Nộp thuế điện tử	11.500.000		
27/07/2025	7784	Nộp thuế điện tử	34.587.273		
28/07/2025	7784	Chicilon Media trả tiền thuê 6 tháng đầu 2025		430.800.000	Cam
15/08/2025	7784	Khởi Sáng Việt: hệ thống giữ xe (tạm ứng 40%)	115.720.000		Cam
20/08/2025	999	Lãi HĐTG 212000411272 (45 tỷ)		2.115.000.000	
20/08/2025	999	Lãi HĐTG 214000411282 (15 tỷ)		71.835.616	Vàng
21/08/2025	AGR	Tất toán HĐTG 12 tháng: gốc 60 tỷ, lãi 2,82 tỷ		62.820.000.000	
22/08/2025	AGR	Gửi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng	60.000.000.000		

Ngày	TK	Nội dung (tóm tắt từ sao kê)	Tiền ra	Tiền vào	Mức
29/08/2025	AGR	Chuyển lãi HĐTG Agribank sang TK 116605084999	2.815.000.000		
29/08/2025	999	Nhận lãi HĐTG Agribank chuyển về		2.815.000.000	
29/08/2025	999	Gửi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn HDTG 912/2025/28319	5.000.000.000		
10/09/2025	7784	Hưng Thái trả phí đặt standee		11.600.000	Cam
03/10/2025	7784	Thành Công: thiết bị sửa chữa phần sở hữu chung (HĐ 1509/2025)	146.527.920		Cam
03/10/2025	7784	Nộp thuế điện tử	18.686.364		
23/10/2025	7784	Thành Công: xây, lắp nhà để hàng hóa (tạm ứng 50%)	82.909.400		Cam
23/10/2025	7784	Chicilon Media trả tiền thuê 6 tháng cuối 2025		430.800.000	Cam
28/10/2025	7784	Hưng Thái trả phí đặt standee		24.000.000	Cam
20/11/2025	999	Lãi HĐTG 214000411282 (15 tỷ)		71.835.616	Vàng
21/11/2025	7784	Thành Công: xây, lắp nhà để hàng hóa (phần còn lại)	82.909.480		Cam
11/12/2025	7784	Thành Công: vật tư, thiết bị sửa chữa phần sở hữu chung (HĐ 081225)	350.732.140		Cam
11/12/2025	7784	Khởi Sáng Việt: hệ thống giữ xe (phần còn lại)	240.679.800		Cam
16/12/2025	7784	Viễn thông ACT trả tiền thuê mặt bằng		204.545.454	Cam
23/12/2025	999	Hoàn tạm ứng bảo trì, sửa chữa thang máy, PCCC, máy phát (chứng từ 29/08 – 23/12/2025)	986.910.176		Đỏ
31/12/2025	7784	KTECH: hệ thống camera (tạm ứng 40%)	74.803.072		Vàng
05/01/2026	7784	Nộp thuế điện tử	16.060.909		
09/01/2026	7784	Nộp thuế điện tử	69.334.545		
11/02/2026	7784	Viễn thông ACT trả tiền thuê mặt bằng		40.909.092	Cam
20/02/2026	999	Lãi HĐTG 214000411282 (15 tỷ)		71.835.616	Vàng
20/03/2026	7784	KTECH: hệ thống camera (phần còn lại)	112.204.608		Vàng
09/04/2026	7784	Hưng Thái trả phí đặt standee		24.000.000	Cam
10/04/2026	7784	Chicilon Media trả tiền thuê quý 1/2026		215.400.000	Cam
11/04/2026	7784	Nộp thuế điện tử	12.815.455		
14/04/2026	999	Tạm ứng 50% sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt, HĐ 01HNBSSR24032026	623.290.680		Cam
14/04/2026	7784	Viễn thông ACT trả tiền thuê mặt bằng		40.909.092	Cam
14/04/2026	7784	Thành Công: ốp lát sảnh lễ tân (tạm ứng 60%)	116.227.877		Cam

Ngày	TK	Nội dung (tóm tắt từ sao kê)	Tiền ra	Tiền vào	Mức
24/04/2026	999	Mua thiết bị sửa chữa hệ thống thiết bị khu vực sử dụng chung, HĐ 080426/HDDV/BQT TQ	705.769.875		Đỏ
29/04/2026	7784	Hưng Thái trả phí đặt standee		24.000.000	Cam
20/05/2026	999	Lãi HĐTG 214000411282 (15 tỷ)		87.780.822	Vàng
22/05/2026	7784	Thành Công: ốp lát sảnh lễ tân (40% còn lại)	77.485.251		Cam

Nguồn: TK 999 = VietinBank 116605084999; AGR = Agribank 6350201010476; 7784 = VietinBank 117002997784.

C Phụ lục C. Trích Quy chế và quy định xử lý vi phạm

Trích ý chính các điều khoản được dùng để đối chiếu, theo Bộ quy chế đã thông qua tại Hội nghị nhà chung cư ngày 26/05/2024 (Quy chế thu chi tài chính trang 11–17, Quy chế hoạt động Ban quản trị trang 18–28, Nội quy trang 29–42), và các quy định về xử lý vi phạm dùng ở mục 11.1.

Điều 3.1.a
Ban quản trị lập một tài khoản tiền đồng tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng Kinh Phí Bảo Trì. Chủ Tài Khoản Kinh Phí Bảo Trì có tối thiểu là 03 (Ba) thành viên Ban quản trị đứng tên đồng chủ tài khoản.

Điều 3.1.a
Kinh phí bảo trì sẽ được gửi dưới hình thức tiền gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn hoặc Ban Quản trị quyết định hình thức tiền gửi khác phù hợp với tình hình thực tế. Tất cả các hồ sơ Ngân hàng gửi tiết kiệm phải đáp ứng tiêu chí: Ngân hàng uy tín tin cậy, đáp ứng thủ tục tất cả các Thành viên Ban Quản trị đứng tên, có chính sách ưu đãi cho khu dân cư trong năm, lãi suất công bố theo từng thời điểm.

Điều 3.1.a
Ban quản trị có trách nhiệm thông báo công khai tại Hội Nghị Nhà Chung cư thông tin về Tài Khoản Kinh Phí Bảo Trì đã lập, không được thay đổi tài khoản này và định kỳ 06 (sáu) tháng thông báo công khai trên bảng tin của nhà Chung cư về các khoản chi tiêu Kinh Phí Bảo Trì (nếu có).

Điều 3.1.b
Ban quản trị chỉ được thực hiện thu bổ sung Kinh Phí Bảo Trì từ các chủ sở hữu nhà Chung cư trong trường hợp Kinh Phí Bảo Trì do Chủ đầu tư bàn giao cho Ban quản trị được sử dụng chỉ còn lại 20% giá trị Kinh Phí Bảo Trì ban đầu.

Điều 3.2.a
Công ty Quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp lập tài khoản dưới tên Công ty Quản lý vận hành nhà Chung cư tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để thu các khoản Phí Quản lý và các khoản thu khác, đồng thời để chi trả các chi phí phục vụ cho hoạt động hàng ngày của tòa nhà mà đã được phê duyệt theo quy định.

Điều 6.1.b, c, d
Việc bảo trì phần sở hữu chung của Nhà Chung cư được thực hiện theo Kế hoạch bảo trì do Hội nghị Nhà Chung cư thông qua. Chỉ được thuê cá nhân, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tương ứng với công việc cần bảo trì theo quy định để thực hiện bảo trì. KPBT chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của Nhà Chung cư, không được sử dụng cho việc QLVH Nhà Chung cư và các mục đích khác.

Điều 6.1.f, g, h
Việc sử dụng KPBT phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ và thanh, quyết toán theo quy định pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội nghị Nhà Chung cư. BQT phải định kỳ hàng tháng thông báo công khai trên bảng tin các khoản chi tiêu tiền gửi KPBT. Ban quản trị thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán việc sử dụng kinh phí bảo trì vào thời điểm kết thúc năm tài chính.

Điều 6.3.a, b
Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu công khai. Khi kết thúc công việc bảo trì, các Bên phải tổ chức nghiệm thu hoàn thành; chứng từ thanh toán cần có tối thiểu 3 chữ ký gồm Trưởng Ban (hoặc Phó Ban nếu được ủy quyền), thành viên BQT phụ trách chuyên môn và thành viên BQT phụ trách kế toán.

Điều 6.3.c
Việc sử dụng kinh phí bảo trì phải được thanh toán thông qua chuyển khoản, ngoại trừ các khoản chi có giá trị dưới 5.000.000 đồng/lần/tháng. Hồ sơ đề nghị Ngân hàng chuyển tiền gồm: văn bản đề nghị của Ban quản trị nêu rõ lý do và số tiền cần chuyển cho bên thực hiện bảo trì; biên bản cuộc họp Ban quản trị về nội dung rút kinh phí bảo trì; Kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị Nhà Chung cư thông qua, trừ trường hợp bảo trì đột xuất; hợp đồng bảo trì ký với cá nhân, đơn vị có năng lực bảo trì.

Điều 6.3.e

Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, bất kỳ chi phí nào mà số tiền vượt quá 10.000.000 đồng thì Ban quản trị phải lấy 03 (ba) báo giá từ 03 (ba) nhà cung cấp/nhà thầu khác nhau cho mỗi công việc bảo trì, lưu các báo giá và báo cáo tại Hội nghị Nhà Chung cư khi được yêu cầu.

Điều 7.2

Kinh Phí Bảo Trì chỉ được chấp thuận việc rút hoặc chuyển tiền qua tài khoản của đơn vị thực hiện bảo trì Chung cư khi có đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 6 Quy chế.

Điều 7.4

Trường hợp phát sinh công việc bảo trì đột xuất mà Quỹ Tiền Mặt của Kinh Phí Bảo Trì không còn thì Ban Quản Trị có thể tạm thời sử dụng Kinh Phí Quản Lý Vận Hành và cuối mỗi tháng quyết toán hoàn lại khoản tiền này. Tổng phát sinh trong tháng không được vượt quá 10.000.000 VNĐ.

Điều 8.8.b

Báo cáo kiểm toán Kinh Phí Bảo Trì phải được kiểm toán hàng năm bởi Công ty kiểm toán do Hội Nghị Nhà Chung Cư lựa chọn. Việc kiểm toán không bị ràng buộc bởi thời hạn 01 năm/lần mà có thể được thực hiện 06 tháng/lần hoặc đột xuất.

Điều 9.2

Đối với các công việc sửa chữa khẩn cấp vượt quá 50.000.000 đồng, Ban quản trị phải gửi văn bản hoặc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lấy ý kiến và được trên 50% Chủ Sở hữu, người sử dụng chấp thuận. Tổng kinh phí sửa chữa cho hư hỏng đột xuất một năm không quá 500.000.000 đồng.

Điều 10.1

Thành viên Ban Quản trị, Công Ty Quản Lý nếu có hành vi chi tiêu sai mục đích, chiếm dụng kinh phí do Ban Quản trị quản lý hoặc có sai phạm trong ghi chép, quản lý sổ sách hoá đơn, chứng từ thu, chi tài chính thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại.

Điều 11.1

Các quy định pháp luật chưa được nêu tại Quy chế này hoặc các quy định tại quy chế này không phù hợp quy định pháp luật thì áp dụng quy định của pháp luật hiện hành.

Quy chế hoạt động Ban quản trị, điểm b, c khoản 3 Điều 3

Các đề xuất sau đây chỉ được thông qua khi có tối thiểu 50% tổng số thành viên của Ban Quản trị tán thành: đề xuất thay đổi Công ty quản lý; quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện bảo trì; đề xuất thay đổi giá dịch vụ quản lý vận hành. Đối với quyết định chi tiêu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của Chung cư thì phải được 75% thành viên Ban Quản trị đồng ý.

Quy chế hoạt động Ban quản trị, khoản 14 Điều 4

Chuẩn bị các nội dung và tổ chức họp Hội Nghị Nhà Chung cư; thông báo công khai nội dung hợp đồng quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì đã ký kết tại Hội Nghị Nhà Chung cư.

Quy chế hoạt động Ban quản trị, khoản 5, 7 Điều 7

Các thông tin tiếp nhận có thể giải quyết ngay sẽ được trả lời ngay, trong thời hạn không quá 48 giờ (không tính ngày nghỉ Chủ nhật, các ngày lễ tết) kể từ khi tiếp nhận. Đối với các vấn đề liên quan đến đời sống, quyền lợi của cộng đồng nhưng được cá nhân phản ánh, Ban Quản trị có trách nhiệm trả lời và thông báo cho cả cộng đồng.

Quy chế hoạt động Ban quản trị, điểm c khoản 2 Điều 8

Việc bãi miễn Ban Quản trị, thành viên Ban Quản trị được thực hiện khi có đề nghị của Ban Quản trị hoặc đại diện của chủ sở hữu căn hộ, Diện Tích Khác, trong trường hợp thành viên Ban Quản trị vi phạm Quy chế này hoặc Quy chế Thu Chi Tài Chính của Ban Quản trị.

Quy chế hoạt động Ban quản trị, điểm b khoản 1 Điều 9

Ban Quản trị phải thông báo công khai tại Hội nghị Nhà Chung cư thông tin về tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đã lập, không được thay đổi tài khoản này và định kỳ 03 (ba) tháng thông báo công khai trên bảng tin về các khoản chi tiêu tiền gửi kinh phí bảo trì (nếu có). Việc sử dụng kinh phí bảo trì phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định để theo dõi, quản lý.

Quy chế hoạt động Ban quản trị, khoản 5 Điều 10

Trưởng Ban sẽ đại diện Ban Quản trị ký văn bản, hợp đồng với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Ban Quản trị sau khi được Ban Quản trị thông qua.

Nội quy nhà chung cư, khoản 1, 6 Điều 7

Chủ sở hữu, người sử dụng được giám sát, yêu cầu Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành cung cấp toàn bộ thông tin, toàn bộ các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. Chủ sở hữu có quyền công khai đề nghị tạm dừng hoạt động, bãi miễn thành viên Ban quản trị khi các đối tượng này không thực hiện giải quyết hoặc cố tình kéo dài thời gian giải quyết (quá 14 ngày làm việc) quyền lợi chính đáng của cư dân.

Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023

Các khoản thu từ việc khai thác dịch vụ đối với phần sở hữu chung của nhà chung cư phải nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì do Ban quản trị quản lý.

Khoản 3, khoản 2 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP (hiệu lực 26/08/2026)

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với Ban quản trị nhà chung cư quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định hoặc không công khai việc sử dụng kinh phí bảo trì; từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi không báo cáo Hội nghị nhà chung cư về việc thu, chi kinh phí bảo trì; biện pháp khắc phục gồm buộc công khai, buộc báo cáo Hội nghị và buộc bồi hoàn số tiền sử dụng không đúng quy định (trích ý).

Khoản 2 Điều 26 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (Thông tư 05/2024/TT-BXD)

Bãi nhiệm thành viên Ban quản trị khi Ban quản trị không báo cáo kết quả hoạt động cho Hội nghị nhà chung cư hoặc không hoạt động sau khi được bầu; thành viên không thực hiện nhiệm vụ, vắng mặt 03 tháng liên tiếp hoặc không dự tối thiểu 30% số cuộc họp; thành viên vi phạm quy chế hoạt động hoặc quy chế thu, chi tài chính; thành viên bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hoặc có đơn đề nghị của tối thiểu 50% chủ sở hữu căn hộ (trích ý).

Điều 16 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Hội nghị nhà chung cư bất thường xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban quản trị; hội nghị hợp lệ khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự, hoặc 75% số người đã có đơn nếu họp theo đơn; Ban quản trị không tổ chức mà có đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu thì UBND cấp xã tổ chức trong 30 ngày (trích ý).

Khoản 5 Điều 19 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Các quyết định của Ban quản trị nếu vượt quá quyền hạn quy định tại Điều 147 của Luật Nhà ở thì không có giá trị pháp lý; trường hợp gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì các thành viên Ban quản trị phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nguồn tham khảo

Sao kê Agribank 6350201010476 (2024, 2025, 01–05/2026), VietinBank 116605084999 (08–12/2024, 2025, 01–05/2026), VietinBank 117002997784 (2025, 01–05/2026). Bộ quy chế đã thông qua tại Hội nghị nhà chung cư Nam Sài Gòn Residences ngày 26/05/2024 (Quy chế thu chi tài chính, Quy chế hoạt động Ban quản trị, Nội quy). Luật Nhà ở 2023, khoản 4 Điều 153; Nghị định 339/2026/NĐ-CP, Điều 61; Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD, Điều 16, 19, 26; Tạp chí Xây dựng 20/03/2025 về nguồn thu phần sở hữu chung. Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH về quy trình kiểm định thang máy. Nghị định 105/2025/NĐ-CP về PCCC và CNCH. Lãi suất VietinBank tháng 8/2024 (Vietnambiz 04/08/2024), lãi suất tháng 8/2025 (Mekong ASEAN 06/08/2025); biểu lãi suất và mặt bằng thị trường từng thời điểm: Thị trường Tài chính Tiền tệ 04/11/2024, CafeF 09/05/2025 và 09/02/2026, DNSE 08/12/2025, Thương Gia 03/08/2026, VnEconomy 07/08/2026, Stockbiz 13/08/2024, Kênh 14 30/08/2026. Tài liệu Ban quản trị cung cấp ngày 28/09/2026: thư xác nhận tài khoản của VietinBank 22/07/2024, giấy xác nhận số dư của VietinBank và Agribank tại 20/05/2025, sao kê VietinBank 01/07/2024 – 20/05/2025, Báo cáo 01-2025/BC-BQTSSR, 03-2026/BC-BQTSSR, Thông báo 05-2026/TB-BQTSSR. Lãi suất Agribank tháng 9/2026 (Gia đình và Xã hội 03/09/2026). Thông báo đổi tên Agribank Chi nhánh Phước Kiển thành Chi nhánh Đông TP.HCM từ 01/07/2022 (agribank.com.vn). Quy mô dự án 1.840 căn, bàn giao 12/2019 (phumyhungcorp.com.vn).

Miễn trừ: tài liệu phân tích dựa trên bản scan sao kê và bộ quy chế trong hồ sơ, phục vụ giám sát của cư dân. Các nhận định là dấu hiệu cần làm rõ, không phải cáo buộc đối với tổ chức hay cá nhân nào; không thay thế kiểm toán độc lập hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền.